

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND

Hermann Käbi

SEADUSTE LUGEMISE PÄEVIK

Õiguse süsteem ja meetod

Tartu
2025

Sisukord

Sissejuhatus.....	5
1. Haldusmenetluse seadus.....	6
1.1. Sissejuhatus.....	6
1.2. Seaduse struktuur.....	7
1.3. Seaduse võimalikud murekohad	10
2. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus	13
2.1 Sissejuhatus.....	13
2.2. Seaduse sisu	14
2.2.1. Paragrahv 1	14
2.2.2. Paragrahv 2	15
2.2.3. Paragrahvid 3 ja 4	17
3. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus.....	18
3.1. Sissejuhatus.....	18
3.2. Seaduse sisu	18
3.3. Seaduse võimalikud murekohad	20
4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.....	22
4.1. Sissejuhatus.....	22
4.2. Seaduse murekohad	23
4.2.1. Gümnaasiumisse sisseastumine	23
4.2.2. Gümnaasiumist väljaarvamine.....	24
4.2.3. Riigieksamitega seonduvad võimalikud põhiseadusvastased sätted.....	25
5. Autoriõiguse seadus	30
5.1. Sissejuhatus.....	30
5.2. Seaduse sisu	30

6.	Kohtute seadus	34
6.1.	Sissejuhatus.....	34
6.2.	Seaduse sisu. Probleemsed kohad.....	34
6.2.1.	Üldsätted (ptk 1).....	34
6.2.2.	Kohtuastmed (ptk-d 2–4)	36
6.2.3.	Kohtute sisekorraldus (ptk-d 5–6).....	40
6.2.4.	Kohtunikuks saamine (ptk-d 7–8).....	42
6.2.5.	Kohtuniku õigused, kohustused ja vastutus (ptk-d 9–12)	45
6.2.6.	Rahvakohtunikud (ptk 13).....	48
6.2.7.	Kohtunikuabid ja kohtuteenistujad (ptk-d 14–15)	49
6.3.	Kokkuvõte.....	52
7.	Õiguskantsleri seadus.....	53
7.1.	Sissejuhatus.....	53
7.2.	Seaduse sisu	53
7.3.	Kokkuvõte.....	57
8.	Korraldusseadus.....	58
8.1.	Sissejuhatus.....	58
8.2.	Seaduse sisu	58
8.2.1.	Üldist	58
8.2.2.	Avaliku ruumi kaamerad	59
8.3.	Kokkuvõte.....	61
9.	Keeleseadus.....	62
9.1.	Sissejuhatus.....	62
9.2.	Seaduse sisu	62
9.3.	Kokkuvõte.....	67

10.	Halduskohtumenetluse seadustik	68
10.1.	Sissejuhatus.....	68
10.2.	Peatüki sisu	68
10.2.1.	Paragrahv 37. Kaebus.....	68
10.2.2.	Paragrahv 38. Kaebuse sisu.....	71
10.2.3.	Paragrahv 39. Kaebuse lisad	73
10.2.4.	Paragrahv 40. Kaebuse esitamine.....	74
10.2.5.	Paragrahv 41. Vaidluse ese.....	75
10.2.6.	Paragrahv 42. Kaebus kõrvaltingimuse peale	76
10.2.7.	Paragrahv 43. Korduv kaebus	76
10.2.8.	Paragrahv 44. Kaebeõigus.....	79
10.2.9.	Paragrahv 45. Kaebeõiguse piirangud.....	80
10.2.10.	Paragrahv 46. Kaebetähtaeg	81
10.2.11.	Paragrahv 47. Kohtueelne menetlus	83
10.2.12.	Paragrahv 48. Kaebuste liitmine ja nõuete eraldamine	84
10.2.13.	Paragrahv 49. Kaebuse muutmine.....	85
10.3.	Kokkuvõte.....	86
	Kokkuvõte.....	88
	Kasutatud allikad	89
	Lühendid	89
	Kasutatud kirjandus	91
	Kasutatud õigusaktid	93
	Kasutatud kohtupraktika ja õiguskantsleri seisukohad.....	95
	Kinnitusleht.....	98

Sissejuhatus

Seaduste lugemise päeviku (edaspidi ka *päevik*) ülesande juhendist saab välja lugeda eesmärgi, et üliõpilane tutvuks Eestis kehtivate seadustega ja tõendaks seda tutvumist, pidades selle kohta päevikut, kuhu kirjutab enda tähelepanekud. Muu hulgas johtub see järeldus tõigast, et päeviku pidamise ülesanne on antud esimese aasta üliõpilastele kohe nende õpingute algul, veel enne pea igasugust õpet, mis kehtivat õigust otseselt puudutaks (erandiks vaid tsiviilõiguse üldosa ning riigiõigus). Samas viitab sellele ka see, et päeviku vormi ja sisu osas täpsemad nõuded puuduvad.

Sisule esitatud täpsete nõuete puudumine on mõistlik – üliõpilaste varasem kokkupuude seadustega on erinev, mistõttu ühe kindla (madala) standardi nõudmine kõigilt devalveeriks ülesande väärtust. Seetõttu on käesolev päevik koostatud pisut teistmoodi – selmet sisaldada seaduste struktuuri, otstarbe või valdkonna üksikasjalikku tuvastamist, nagu on näitena toodud ülesande juhendis, mainib päevik need osad algul seaduse sissejuhatuse juures lühidalt ära. Fookus on aga suunatud pigem teisele juhendis toodud soovitusel – mõne endale huvipakkuva peatüki või sätte uurimist. Seejuures teen mõne seaduse puhul lühiülevaate kogu seadusest ja mõne puhul piirdun huvitavamate põhimõtete või sätete analüüsiga. Nende kohta tehakse üldine, kõige olulisemat sisaldav sissejuhatus, tuuakse välja huvitav kohtupraktika, sätte kitsaskohad vms.

Seaduste valikul olen lähtunud isiklikust huvist nendega reguleeritud valdkondade vastu. Arvesse olen võtnud ka varasemaid kogemusi seaduste rakendamisel, mis loodetavasti mõnest peatükist välja paistab. Samas on ülesande huvitavamaks tegemise eesmärgil valikus ka sellised seadused, millega varasemalt kokku puutunud ei ole. Üritan hõlmata seaduseid nii avalikust kui eraõigusest ja võimalikult eri valdkonnast. Välistatud on vaid põhiseadus – selle kommenteerimiseks olen (veel) liiga ebakompetentne.

Ülesande täitmise juures on mulle olulisim, et päevikust ei kujuneks sisutühi, pelgalt eksamile pääsemiseks koostatud dokument, vaid et see oleks kasulik nii vanade teadmiste kinnistamiseks kui uute omandamiseks. Lõppeks ei tohiks ükski õppe käigus koostatud töö olla puhas paberimäärimine, vaid peaks võimaldama mingisugustki edasiminekut teel juristiks saamisel.

Head tutvumist!

1. Haldusmenetluse seadus

Koostatud 01.–04.09.2025¹

1.1. Sissejuhatus

Raske on ületähtsustada haldusmenetluse seaduse² (HMS) mõju meist igapähele – mõne haldusmenetluse keskel orienteerub isik tõenäoliselt kogu aeg, olgu selleks siis kas (üli)koolis õppimine³, erinevate toetuste taotlemine, kaitseväeteenistus, nõ automaksu tasumine jne. Seega on õigusteaduse üliõpilasel eriti paslik tutvuda esmalt just selle seadusega ning see väärrib põhjalikumat käsitlust ka käesolevas päevikus.

Haldusmenetluse seaduse ülesanne on toodud HMS §-s 1, mille kohaselt on see suunatud isiku õiguste kaitse tagamisele ühtlase, isiku osalust ja kohtulikku kontrolli võimaldava haldusmenetluse korra loomise teel. Minu jaoks kätkeb viidatud lause endas mitut avaliku võimuga interakteerumise olulist põhimõtet. Esmalt, et riik on õigussuhtes tugevamal positsioonil üksikisikust (alluvusprintsip), on märgiline, et HMS-i esimese (esmase) eesmärgina on toodud just isiku õiguste kaitse, mitte aga nt avaliku võimu teostamiseks vajalike toimingute menetlemise korra loomine. Näen selles põhiseaduse⁴ (PS) § 13 lg-s 1 ning § 15 lg-s 1 sätestatud õiguste erilist tunnustamist haldusmenetluses. Mõistan ühtlase menetluskorra all haldusmenetluse efektiivsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtet (väljendub nt HMS § 5 lg-tes 2, 4), ent ka selgitamiskohustust (HMS § 36) – kuivõrd isikult ei saa eeldada haldusmenetluse nüansside põhjalikku tundmist, on ühtlase menetluse üheks eelduseks ka haldusorgani kohustus selgitada isikule tema õiguseid, kohustusi ning edasisi võimalusi haldusmenetluses. Isiku osaluse põhimõte tagab üldise õiguse menetlusele (PS § 14 lg 1) ning hoiab ära nn kafkalikud protsessid⁵, kus isik pole endaga seotud

¹ Siin ja edaspidi viitab koostamise aeg teksti sisu kirjutamise ajale. Päeviku ühetaolisuse ja terviklikkuse eesmärgil on peatükid hiljem vormistusliku pilguga üle käidud. Arvestada tuleb, et viidatud andmed, kohtulahendid jmt on esitatud koostamisaja viimase päeva seisuga.

² RT I, 06.07.2023, 31.

³ Üldharidus- ning kõrgkoolide õppeprotsessi õigusliku olemuse kohta vt nt RKHKm 3-3-1-97-08; RKHKo 3-3-1-68-12, lisaks kriitiliselt T. Antoni eriarvamus RKHKo-le 3-3-1-68-12.

⁴ RT I, 11.04.2025, 2.

⁵ Kuigi Franz Kafka „Protsessis“ (1925) toimus kriminaalmenetlus, mille puhul on õigus olla menetlusse kaasatud veelgi olulisem, arvestades mh võimalikke tagajärgi, ei saa eitada, et ka haldusmenetluses oleks taunitav selliste „protsesside“ läbiviimine, mille kohta isik menetlusosalisena mingit infot ei saa.

menetluse käigust teadlik. Kohtulikku kontrolli võimaldava menetluse nõue kordab PS § 15 lg-s 1 sätestatud kohtukaebepõhiõigust.

Kogu HMS-i analüüsidest jääbki silma, et see on kaldu üksikisiku poole (vt selle kohta rohkem ptk 1.2.). Tegu on eeltoodu loogilise järeldusega ja aitab tasandada riigi ja üksikisiku ebavõrdset kaalu menetluses. Võib väita, et selline üksikisikule antud „händikäp“ ongi HMS-i eesmärk.

1.2. Seaduse struktuur

Sarnaselt paljude teiste menetlusseadustega jaguneb HMS üld- ning eriosaks.⁶ Üldosa 1. ptk „Üldsätted“ sätestab lisaks eelkäsitletud HMS §-le 1 ka nt haldusmenetluse mõiste (HMS § 2) ning selle üldpõhimõtted. Eriti olulised on üldise kaalutusõiguse sätestav HMS § 4 ning uurimispõhimõte (HMS § 6).

Kaalutusõigus võimaldab võimu teostamist. Selmet kõik võimalikud olukorrad ja nende lahendused mõnes õigusaktis kehtestada, tuleneb HMS-st haldusorganile piiratud õigus ise otsustada. Vajalik on see mitmes mõttes. Esmalt ei ole kõikvõimalike juhtumite ettenägemine võimalik ja seega ei saa seadus- või määrusandja ka kõikvõimalikke juhtumeid hõlmavaid õigusakte anda. Teisalt tekiks sellise teoreetilise süsteemi puhul paratamatult küsimus, miks haldusorganeid ja -menetlust üldse vaja on – täielikult imperatiivsete ja detailsusteni põhjalik regulatsioon muudaks haldusorgani üksikjuhtumite lahendaja asemel ebavajalikuks seaduse konstateerijaks. Seega, diskretsioon on haldusmenetluse tuumaks.

Samasuguse printsiipiaalse tähendusega on HMS §-s 6 sätestatud uurimispõhimõte – see aitab täita eesmärki tagada ühtlane menetlus, mis ei takerduks nt selle taha, et isik ei pruugi ise teada, milliseid andmeid millal haldusorganile esitada. Siiski on vajalik märkida, et nagu õiguses üldisemalt, ei ole uurimispõhimõte piiratu ja ei asenda nt HMS § 38 lg-s 3 sätestatud kaasaaitamiskohustust.

⁶ Rakendussätted, kuigi vaieldamatult seaduste olulised osad, ei oma mulle üldjuhul suurt teoreetilist huvi ja seega jäävad selles päevikus tähelepanuta.

Edasi defineerib HMS üldosa 1. ptk haldusorgani ja menetlusosaliste mõiste ning põhilised õigused ja kohustused, seejärel asjaajamise. Peale silmatorkava sarnasuse halduskohtumenetluse seadustikuga neis sätetes midagi põhimõtteliselt märkimisväärselt minu jaoks ei leidu.

Küll aga on lühikest analüüsimist väärt HMS eriosa. See algab eraldi peatükiga haldusaktist. Kuivõrd haldusakt on üldjuhul haldusmenetluse väljund ja klassikaline haldusmenetlus on suunatud haldusakti andmisele, on oluline selle iseärasusi põhjalikumalt tunda. Samuti on haldusaktid üheks kõige vahetumaks viisiks, kuidas riik ja üksikisik kokku puutuvad.

Haldusakti puhul ei saa üle ega ümber selle õiguspärasusega seonduvast mõneti segadusttekitavast reeglistikust. Nimelt tuleneb HMS § 61 lg-st 2, et kehtiv on ka selline haldusakt, mis on õigusvastane, ent mida pole kehtetuks tunnistatud (haldusmenetluses) või tühistatud (halduskohtumenetluses). Esmapilgul võib selline regulatsioon tunduda ebaõige või lausa meelevaldsena, eriti õiguslase hariduseta isikutele. Samas on tegemist mõistliku, et mitte öelda ainuvõimaliku lahendusega, mis tagab õiguskindluse (PS § 10).

Olukorras, kus õigusvastane haldusakt kaotaks automaatselt kehtivuse, tekiks mitu probleemi. Esmalt, tihtipeale ei ole haldusakti õiguspärasus või -vastasus ilmselge: sellistel juhtudel puudub adressaadil kindlus, kas haldusakti täita, ning haldusorganil kindlus, et haldusakti täidetakse. Võimatu on võimu tõhus teostamine olukorras, kus haldusakti on võimalik jätta täitmata pelgalt väites, et see on õigusvastane. Mitmete haldusaktide (nt ettekirjutuste) toime on tegelik vaid juhul, kui neid täidetakse kohe (s.o. haldusaktis ette nähtud tähtajaks). Aastatepikkuse kohtuprotsessi jaatamine enne haldusakti täitmist minetaks selliste aktide mõtte. Päriselus ei ole minu hinnangul selline süsteem kohaldatav, mistõttu tuleb kehtiva korraga nõustuda.

Erandiks ülaltoodule on tühisid haldusaktid, mis on kehtetud algusest peale (HMS § 63 lg 1, tühisuse aluste kohta vt lg 2).⁷ Siiski tuleb mainida, et kuigi HMS sellist tingimust otsesõnu ei sätesta, peavad levinud kohtupraktika kohaselt haldusakti tühisuseks selle puudused olema

⁷ Kõrvalmärkusena olgu öeldud, et selline haldusakti kehtivuse ja tühisuse süsteem on märkimisväärselt sarnane nt EL õiguses tuntud otsuse (ELL art 288 lg 4) regulatsiooniga.

ilmselged.⁸ Selline piirang tühisuse tuvastamisele on kooskõlas eelkirjeldatud õiguskindluse põhimõttega.

HMS § 51 lg 2 defineerib üldkorralduse. Üldkorralduse näol on tegemist iseäraliku, üksik- ja üldakti piirile jääva õigusaktiga. Ühelt poolt on tegu konkreetse(te)le isiku(te)le suunatud aktiga, teisalt jäävad praktikas tihtipeale HMS § 51 lg-s 2 nimetatud „üldised tunnused“ liigagi üldisteks⁹, mistõttu hakkab üldkorraldus omama üldaktile sarnast mõju.¹⁰ Seepärast on kohtusse jõudnud asju, kus vaidluse all on mh küsimus, kas õigusakti näol on tegemist määruse või üldkorraldusega.¹¹ Vastus sellele küsimusele on sisulise tähtsusega ning määrab mh akti vaidlustamise korra – kui üldkorraldus on haldusakt ja seda saab halduskohtus vaidlustada iga isik, kelle õiguseid see rikub, siis üldakti iseseisev (st ilma muu nõudeta) kohtulik vaidlustamine on sisuliselt välistatud.¹²

HMS 5. ptk käsitleb vaidemenetlust. Kohtueelne menetlus on laialt levinud praktika ja selliselt tegutsevad süüteomenetluses nt väärteo kohtuvälised menetlejad, töövaidlustes töövaidluskomisjon, riigihangete puhul vaidlustuskomisjon jne. Vaidemenetluse puhul saab näha mitmeid eelised. Näiteks aitab viia asja kiirema lahenduseni (on võimalus asi lahendada kohtuväliselt), samas aitab vähendada kohtute töökoormust. Üldjuhul on vaidemenetlus riigilõivuvaba. Seega on vaidemenetluse näol loodud isikule võrdlemisi soodne viis nõuda talle ebasobiva haldusakti ülevaatamist.

Lisaks eelnevalt käsitletud üksikaktidele – haldusakt ja üldkorraldus – reguleerib HMS ka üldakti ehk määruse andmist. Kuna määrusega on võimalik õiguste ja kohustuste oluline reguleerimine ja see on suunatud igaühele (piiramatu arvu juhtude reguleerimiseks), on oluline, et HMS nõuab määruse andmiseks volitusnormi seaduses (vt ka PS § 3 lg 1). Määruse võib üldjuhul¹³ anda ainult

⁸ Nt RKHKo 3-11-1355, p 19.

⁹ Vt nt õiguskantsleri kriitikat koroonaviiruseaegsete Vabariigi Valitsuse korralduste kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-4.

¹⁰ Üldkorralduse ja määruse sarnasuse kohta vt M. Ernits. Üldkorraldusest määruseks ja vastupidi? – Juridica 2022/7, lk 451–462.

¹¹ RKÜKo 3-3-1-85-10, p 20; RKPJKm 3-4-1-6-10, p 45 jj; RKHKm 3-3-1-31-03, p 15.

¹² Alates individuaalkaebuse põhimõttelist lubamist nn Brusilovi lahendis (RKÜKo 3-1-3-10-02) ei ole Riigikohus ühtki teist individuaalkaebust lubatavaks pidanud (viimati RKPJKm 5-25-5).

¹³ Kohaliku elu küsimuse korraldamiseks võib kohaliku omavalitsuse organ anda määruse volitusnormita, välja arvatud juhul, kui seaduses on volitusnorm olemas (HMS § 90 lg 2). Samas on kohaliku omavalitsuse ülesanded sätestatud KOVVS-ga, mistõttu võib selles näha justkui üldist volitust kohaliku elu küsimuste korraldamiseks.

seaduses sisalduva volitusnormi olemasolul ja kooskõlas volitusnormi piiride, mõtte ja eesmärgiga (HMS § 90 lg 1, vt ka lg 2). Sellest tulenevalt on määrusandjal keelatud anda nt määrust, mis ületab volitusnormi. Samas tuleneb siit ka määrusandja kohustus kõik volitusnormis sisalduv määrusega reguleerida.¹⁴ Muu hulgas on keelatud volitusnormis sisalduva regulatsiooni kehtestamise edasidelegeerimine, välja arvatud juhul, kui volitusnorm seda sõnaselgelt lubab (HMS § 91).

HMS reguleerib küll ka halduslepingut (7. ptk), ent selle mõistlikuks kommenteerimiseks oleks mul vaja teemast kas oluliselt rohkem praktikat või iseäranis suurt huvi antud valdkonna vastu. Seega jääb HMS 7. ptk käesolevas päevikus käsitlemata.

Toimingu (HMS 8. ptk) puhul on tegemist haldusorgani tegevusega, mis ei ole õigusakti andmine ja mida ei sooritata tsiviilõigussuhtes (HMS § 106 lg 1). Täiesti erinev asukoht HMS-s ja mõiste erinev struktuur võrreldes haldusaktiga võib esmapilgul jätta mulje, et eristus haldusaktist on ilmne ja vaidlusi ei tekita. Tegelikus elus nii ei ole – päris mitmel juhul on ka Riigikohus pidanud selgitama, kuidas haldusakti ja toimingut eristada.¹⁵ Piltliku näitena võib tuua halduskolleegiumi praktika, mille kohaselt kinni peetava isiku ümberpaigutamine (teise vanglasse) on käsitletav haldusaktina, vanglasisene paigutamine aga toiminguna.¹⁶ Pean tõenäoliseks, et taoliste piiripealsete juhtumite põhjuseks on toimingu välistavalt defineeritud mõiste (lihtsustatult, toiming on HMS mõttes kõik see, mis ei kuulu mõne teise õigusinstituudi alla). Samas on raske pakkuda ka paremat sõnastust arvestades, et igasugune haldusorgani tegevus ja selle liik peab olema seadusega reguleeritud (PS § 3 lg 1).

1.3. Seaduse võimalikud murekohad

Minu jaoks tähendab seaduse mõtestamine paratamatult ka analüüsi selle üle, kas ja mis on seaduses valesti, olgu selleks siis võimalikud põhiseadusvastased sätted või üldisemad kitsaskohad. Seega on päevikus käsitletud ka sätteid/regulatsiooni, mille puhul näen eelnimetatud murekohti. Olgu kohe ära öeldud, et ühegi päevikus sisalduva seisukohaga ei pretendeeri ma täielikule tõele, vaid toon esile enda põhistatud arvamuse.

¹⁴ Nt RKÜKo 3-18-1432, p 33.

¹⁵ Vt nt RKHKo 3-3-1-44-10, p-d 11–14.

¹⁶ RKHKo 3-3-1-10-11, p 13 ja selles viidatud kohtupraktika.

HMS puhul tuleb tõdeda, et tegu on niivõrd üldise seadusega, mida on rakendatud juba 2002. aastast, et raske on abstraktselt tuvastada mõne konkreetse sätte võimalikku põhiseadusvastasust. Küll aga ei tähenda see, et esineda ei võiks muid probleeme. Paari neist järgnevalt käsitlengi.

Esiteks valmistab muret üldkorraldusega seotud regulatsiooni puudumine HMS-s. Kuigi üldkorraldus on haldusakt ja kehtivad haldusaktile esitatavad nõuded, on siiski selge, et kõiki n-ö tavalisele haldusaktile kohalduvaid sätteid ei saa üldkorraldusele kohaldada. Näiteks on kohtupraktikas nenditud, et üldkorralduse vaidlustamise tähtaaja kulgema hakkamine sõltub sellest, millal avaldub selle mõju akti adressaadi õigustele.¹⁷ Kuigi toodud näide peaks olema reguleeritud halduskohtumenetluse seadustikuga, ilmestab see minu hinnangul siiski, et üldkorraldustega seotud erandid peaks olema seadustes (sh HMS-s) põhjalikumalt käsitletud. See aitaks kaasa ka isiku õiguste tõhusamale kaitsele.

Samuti on osaliselt kriitikavääriline vaidemenetluse hetkel kehtiv süsteem. Osas, millega vaidemenetlus aitab õigusemõistmist isikule lähendada, lihtsustada ning odavamaks muuta (nii ajaliselt kui rahaliselt), on tegemist äärmiselt õigustatud ja vajaliku menetlusega. See aga eeldab teatud sõltumatust vaide lahendaja poolt, mh peab sõltumatus ka välja paistma. Üldjuhul lahendab vaiet haldusakti andnud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet teostav haldusorgan (HMS § 73 lg 1). Siiski, kui sellist organit ei ole (Samas, lg 2) või järelevalvet teostab minister (lg 3), lahendab vaide haldusorgan ise. Olukord, kus haldusorgan lahendab ise vaideid enda antud haldusaktide peale, ei ole ideaalne ja sellest tuleks hoiduda. Mõistetav on isiku seisukoht, kes ei usu iseenda üle kontrolli tegeva haldusorgani sõltumatusse, eriti kui tegu on kaalukaid ja olulisi õiguseid puudutava vaidlusega. Heaks näiteks on Politsei- ja Piirivalveametit puudutavad vaidemenetlused – nt tähtajalise elamisloaga seotud menetlused –, kus tihti peale on kaalul isiku jaoks väga olulised õigused. Eriti jaburaks muutuks olukord näiteks siis, kui vaidemenetlus on kohtumenetluse eelduseks (kohustuslik kohtueelne menetlus, vt lisaks ptk 10.2.11). Kuna haldusorganid üldjuhul enda otsustes sisulisi muutusi (vähemasti resolutsioonis) ei tee, muudaks selline olukord vaidemenetluse mitte efektiivsemaks ja tõhusamaks, vaid õigusemõistmise teed veelgi pikemaks. Puhkudel, kus õiguste riive on kaalukas ja vaiete arv võrdlemisi suur, tuleks minu hinnangul järelevalvet teostava organi puudumisel minna eraldiseisvate kohtuväliste lahendajate

¹⁷ RKHKo 3-23-1915, p 14.

teed – heaks näiteks on riigihangete vaidlustuskomisjon, mis paljudel puhkudel hoiabki kvaliteetsete ja sõltumatute otsustuste tegemisel ära järgneva kohtumenetluse. Selliselt võidavad nii osapooled kui riigieelarve.

Kokkuvõttes tuleb tunnistada, et HMS täidab enda ülesannet suurepäraselt. Haldusmenetlus Eestis on üldjoontes tõhus ja tagab isiku õiguste kaitse avalik-õiguslikes suhetes. HMS suurest kvaliteedist annab aimu ka see, et seadust ei ole alates selle jõustumisest 2001. aastal suuresti ümber tehtud. Kuigi HMS-ga on seotud ka mõningad lüngad või muud kitsaskohad, tuleb ilmselt tõdeda, et nii üldiste ja laia ulatusega seaduste puhul on see mingil määral paratamatu. Seega võib HMS-ga rahule jääda ka hoolimata väikestest murekohtadest.

2. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus

Koostatud 04.–05.09.2025

2.1 Sissejuhatus

Olen veendunud, et Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse¹⁸ (PSTS) näol on tegemist Eesti 21. sajandil vastu võetud olulisima õigusaktiga. On mõneti hirmuäratav, samas ka muljetavaldav, kui väga suudab neljast paragrahvist ja lausest¹⁹ koosnev seadus igaühe elu kardinaalselt reguleerida. Samuti seondub PSTS-ga mitmeid riigiõiguslikult meelikõitvaid küsimusi, mistõttu on selle mõningane kommenteerimine eriliselt õigustatud just nendest vaatepunktidest.

PSTS võrdlemisi tagasihoidliku ja mittemidagiütleva nime taga peitub maailmas ainulaadne juriidiline keha – Euroopa Liit (EL). Nimelt toimib PSTS rahva volitusena kuuluda Euroopa Liitu. Märgiline on, et erinevalt meie naaberriikidest ning nii mõnestki teisest liikmesriigist, kelle kuulumine Euroopa Liitu kajastub otse nende põhiseadustes²⁰, on Eesti põhiseadus²¹ jäetud tekstiliselt muutmata ja kuulumine Euroopa Liitu kajastubki vaid PSTS-s. Mõnes mõttes on tegu õigustehniliselt ilusa viisiga – põhiseaduse teksti ei koormata EL õiguse poolt nõutavate lisandustega –, samas tuleb arvestada, et sisuliselt tuleb põhiseaduse sätteid siiski tõlgendada kooskõlas EL õigusega. Osa põhiseadusest on EL liikmeks olemise tõttu osaliselt või täielikult kohaldamatud, kuid keskmine inimene ei pruugi sellest aru saada. See võib omakorda viia vaidlusteni, mille oleks ilmselt saanud ära hoida, muutes EL-ga ühinemiseks põhiseadust ennast.

¹⁸ RT I 2003, 64, 429.

¹⁹ Kusjuures seaduse nipsisõnalisus on seda markantsem, et PSTS § 4 näol on tegemist 3-kuulise *vacatio legis*'e sätestava normiga, millel pärast seaduse jõustumist suurt tähtsust pole.

²⁰ Soome, Läti ning Rootsi on Euroopa Liiduga liitumist tunnustanud otse põhiseaduses endas, mitte täiendamise seaduses.

²¹ Selles lõigus on põhiseaduse all mõeldud Eesti Vabariigi põhiseadust kitsamas mõttes, st jättes välja PSRS-i ning PSTS-i.

2.2. Seaduse sisu

2.2.1. Paragrahv 1

PSTS § 1 sätestab, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest. Tegemist on mitmes mõttes paeluva sättega. Esiteks väljendub siin PSTS vastuvõtmise eesmärk – lubada põhiseaduse tasandil Eesti kuulumine EL-i.

Teiseks, Euroopa Liitu kuulumine tähendab allumist liidu õigusele, kusjuures liidu õigus on Eesti seaduste, sh põhiseaduse, ees esimuslik.²² See omakorda võiks ja peaks tekitama küsimuse võimalikust EL-poolsest võimu kuritarvitamisest. Selleks potentsiaalseks juhuks ongi PSTS-s nn kaitseklausel – liitu võib kuuluda, „lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest“ (PSTS § 1).

Kaitseklausli sisustamisel tuleb esmalt mõtestada põhiseaduse aluspõhimõtete sisu. Viidatud ei ole konkreetsetele põhimõtetele ega sätetele. Seega tuleks vajaduse korral aluspõhimõtteid sisustada konkreetse juhtumi põhiselt. Tõenäoliselt kuulub aluspõhimõtete hulka vähemalt osa PS üldsätetest (§-d 1–7), samas võib aluspõhimõtteid otsida ka mujalt (eeskätt ilmselt PS ptk-st 2). Pakun, et aluspõhimõtete hulka võiks Eestis kuuluda demokraatia põhimõte (PS § 1), seaduslikkuse põhimõte (PS § 3), võimude lahusus ja tasakaalustatus (PS § 4), inimväärikuse ning sotsiaalse õigusriigi põhimõte (PS § 10), üldine kaitsepõhiõigus (PS § 13), kohtukaebepõhiõigus (PS § 15), üldine vabaduspõhiõigus (PS § 19 lg 1), vastupanu põhiseadusliku korra vägivaldsele vastupanule (PS § 54 lg 2) jne. Muidugi ei pretendeeri loend ammendavusele ja põhiseaduse aluspõhimõtete ammendav loetlemine olekski ilmselt võimatu. Samas võiksid need sätted sisaldada Eesti riigi nõ tuuma, mida aluspõhimõtted tõenäoliselt kaitsevad.

Viimati nimetatud seisukohta on väljendatud ka nt PS kommenteeritud väljaandes, mille järgi on aluspõhimõtted põhiväärtused, ilma milleta Eesti riik ja PS kaotavad oma olemuse.²³ Sarnase sisuga loetelusid on koostatud ka õiguskirjanduses.²⁴ Lisaks sellele arvestasin loetelu koostamisel

²² EL õiguse esimuse põhimõtte kohta vt ptk 2.2.2.

²³ Laffranque, J *et al.* PSTS § 1 komm 28. – Madise, Ü. *et al* (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 5., täiend. vlj. Tartu: sihtasutus Iuridicum 2020.

²⁴ Vt nt Parind, M. Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade. Tallinn: UKU 2022, lk 26.

ka Saksamaa põhiseadust (GG), mis keelab teatud sätete muutmise (nn igavikuklausel, GG art 79 lg 3). Eeldades, et viidatud sätted (GG art-d 1 ja 20) kuuluvad Saksa põhiseaduse mõttes aluspõhimõtete hulka, võib selline lähenemine aidata leida ka Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted.

Sõltumata aluspõhimõtete kui mõiste sisust, oli tegu esimese korraga, kus Eesti õigusruum põhiseaduse aluspõhimõtetele viitas. Seega, kuigi PSTS reguleerib Eesti kuulumist EL-i, ei ole välistatud, et just PSTS-st leitakse vastus või vähemalt vihje mõnele konstitutsiooniõiguslikult huvitavale küsimusele. Nimelt võib minu hinnangul PS §-st 162 koosmõjus PSTS §-ga 1 tuletada (Riigikogule pandud)²⁵ keelu muuta põhiseaduse aluspõhimõtteid. Sellest omakorda saaks tuletada põhiseaduslikkuse järelevalve võimalikkuse põhiseaduse muutmise puhul – põhiseadusvastaseks oleks seega võimalik tunnistada selline põhiseaduse muutmise seadus, mis on vastuolus põhiseaduse aluspõhimõtetega.²⁶ Muidugi nõuaks selline järeldus põhjalikumalt analüüsi, mida aga praegu ei käsitleta.

2.2.2. Paragrahv 2

PSTS § 2 määrab, milline õigus kehtib Eestis pärast EL-ga liitumist. Viidatud sätte järgi kohaldatakse EL-i kuulumisel põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õiguseid ja kohustusi. Leian, et paragrahvi 2 sõnastus on äärmiselt ebaõnnestunud, et mitte öelda eksitav.

Nimelt on PSTS § 2 süntaktiliselt üles ehitatud viisil, mis rõhutab põhiseaduse kohaldamist. Põhilause – Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust – on keelelises mõttes lauselühendist kõrgemal. Pärast põhilauset algav lauselühend mõjub pelgalt täpsustusena sellele nn „üldreeglile“ ehk põhiseaduse kohaldamisele. Samuti ei maini PSTS § 2 Euroopa Liidu õigust (sh aluslepinguid), vaid äärmiselt üldiselt „õigusi ja kohustusi“, kusjuures nende paiknemine lause lõpus jätab mulje, nagu oleks tegu pelga õigusliku täpsustusega. Seega, keskmise inimese jaoks jääb sellest lausest prevaleerima justnimelt põhiseaduse kohaldamine. Sellist järeldust toetab lisaks keelelisele argumendile ka minu enda kogemus – küsides enda

²⁵ On vaieldav, kas rahva võimalusi PS muutmiseks saab piirata. Osa autoreid välistavad demokraatia põhimõttele viidates sellised piirangud sootuks. Samas on rahvas PS vastuvõtmisega muundunud konstitueeritud võimuks, mil olemuslikult ei saa olla piiramatut võimu.

²⁶ Kindlasti peab taoline PS muutmise seadus olema vastu võetud Riigikogu poolt. Rahvahääletusel vastu võetud otsuste üle (materiaalset) põhiseaduslikkuse järelevalvet teha ei saa (PS §-d 1, 56 p 2, 105 lg 3 teine lause).

mittejuristidest tuttavatelt arvamust PSTS § 2 sisu osas, leidis valdav enamus, et esmalt tuleb põhiseadus ja alles siis vaadatakse EL õiguse poole.²⁷

Tegelikkus ei saaks rohkem erineda.²⁸ Euroopa Liidu Lepingu (ELL) art 4 lg-s 3 nimetatud lojaalsuspõhimõttest on Euroopa Kohus tuletanud EL õiguse esimuse põhimõtte, mille kohaselt tuleb liidu ja riigisisese õiguse vastuolu korral kohaldada liidu õigust. Tegemist on olulise põhimõttega, ilma milleta oleks EL tõhusus või isegi vajalikkus küsitav – kui liikmesriigid saaksid valida, milliseid liidu õigusakte järgida ja milliseid mitte, muutuks mõttetuks kogu liidu õigussüsteem tervikuna. Teisisõnu, mure ei ole mitte esimuse põhimõttes – kuigi selle absoluutsus Euroopa Kohtu praktika järgi on üllatav (vt sellest allpool) vaid selles, et rahvalt EL-ga liitumiseks nõusolekut küsides ei olnud Riigikogu siiras ja otsekohene, vaid korraldas, L. Mälkoo tabavat väljendust kasutades, „juriidilise maskiballi“.²⁹

PSTS rahvahääletusele panemisel oleks pidanud arvestama, et keskmisel hääletusel olijal puudub juriidiline haridus, mistõttu tulnuks nii olulise seaduse puhul sõnastada sätted täpselt, ent siiski üheselt arusaadavalt ka keskmisele inimesele. Arvestades, kui lühike PSTS on, ei saa ka väita, et selline keeleline silumine olnuks liiga töömahukas. Pakun välja järgmise sõnastuse, mis säilitaks PSTS § 2 soovitud sisu, ent muudaks selle kõigile arusaadavaks, ja tugevdanuks rahva poolt EL-le antud mandaati: „§ 2. Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse põhiseadust osas, mis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusest tulenevate õiguste ja kohustustega.“ Loomulikult saaks arutada ka nt selle üle, kas PSTS § 2 tingimusteta sõnastus on mõistlik, ent vähemalt on mingisuguseks piiriks §-s 1 sätestatud kaitseklausel.

Mis aga puudutab EL õiguse esimuse põhimõtet, millele Eesti rahvas justkui poolpimesi alla kirjutas, siis kuigi tegu on EL õiguse vast kõige olulisema printsiibiga, ei ole see sõnastatud mitte aluslepinguis, vaid loodud Euroopa Kohtu poolt.³⁰ Kohus, mida iseloomustab äärmiselt suur liberaalsus õiguse tõlgendamisel, on esimuse põhimõtte puhul järjekindel ja erandeid luua ei soovi.

²⁷ Kriitiliselt PSTS § 2 osas vt Parind 2022, lk 39.

²⁸ Vastab tõele, et PS jääb justkui teoreetiliselt endiselt EL õigusest kõrgemale – annab ju PS volituse EL-i kuuluda. Siiski, praktilises mõttes tuleb tunnistada, et kui EL õiguse ja nt PS vastuolu korral kohaldatakse esimest, on *de facto* tegu „kõrgema“ õigusega.

²⁹ Mälksoo, L. Kuidas muuta põhiseadust? – Postimees 13.05.2002.

³⁰ Alates EKo 6-64, *Costa vs. ENEL*.

Nii on juhtunud, et kohus on põhimõtte juurde jäänud ka juhul, kus see tähendas kriminaalõiguse ühe aluspõhimõtte – õiguse olla oma kohtuasja arutamise juures – riiklikult põhiseadusega tagatud standardi langetamist.³¹ Euroopa Liidu kui inimõiguste kaitsja ja tagaja vaatevinklist tekitab muret seisukoht, et esimuse põhimõtte absoluutsuse tagamiseks ollakse valmis järele andma isikute (põhi)õiguste vallas.³²

Siiski, et mitte lõpetada negatiivsel toonil, võib rõhutada, et üldjoontes on EL õiguse esimuse jaatamise Costa otsuses ja järgnev kohtupraktika ennast õigustanud ja tänu neile otsuseile saame täna rääkida funktsionaalsest ja edukast Euroopa Liidust, mille hulka tänu PSTS-le kuulub 2004. aasta 1. maist ka Eesti.

2.2.3. Paragrahvid 3 ja 4

PSTS §-d 3 ja 4 on pigem formaalse maiguga ja seetõttu ei kajastata käesolevas päevikus ka §-i 4 – peale *vacatio legis*’e ei peitu selles (mulle nähtavalt) midagi.

Siiski on PSTS §-st 3 tuletatav seaduse kuulumine põhiseaduse I ja XV peatükiga võrdsesse kategooriasse (PS § 162) – tuleb ju arvestada, et PSTS on samuti põhiseaduse osa. Seega tuleb PS § 162 tõlgendamisel arvesse võtta ka PSTS-i. See on argument, mis toetaks samuti eelnevalt nimetatud järeldust PS aluspõhimõtete muutmise kohta.

Kokkuvõttes, kuigi PSTS on äärmiselt lühike ja lihtsa sõnastusega, ei tähenda see, et tegu oleks lihtsa või küsimuste/probleemideta seadusega. Loodetavasti pakub tulevik mõnele sellisele küsimusele vastuse kohtupraktika näol.³³ Seniks tuleb piirduda teoreetilise diskussiooniga.

³¹ EKo C-399/11, *Melloni vs Ministerio Fiscal*.

³² Vt ka Parind 2022, lk 159–165.

³³ Lootustandev on praegu Riigikohtu menetluses olev 5-25-14, eriti Riigikohtu küsimus menetlusosalistele: „Kas Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus (536 SE) on kooskõlas põhiseaduse *aluspõhimõtetega*?“ (minu rõhutus).

3. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus

Koostatud 10.09.2025

3.1. Sissejuhatus

Eesti õiguskorra lahutamatu osa on PS § 3 lg-s 1 väljendatud põhimõte, mille kohaselt riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Paratamatult tekib küsimus, kuidas tagatakse seaduste kooskõla põhiseadusega, nagu põhiseadus nõuab. Vastuseks on põhiseaduslikkuse järelevalve (edaspidi ka *PSJV*). Kuigi alusnormid põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks sisalduvad põhiseaduses (PS § 3 lg 1, § 149 lg 3, § 152 lg 2), ei ole (ega peagi olema) seal ammendavalt reguleeritud kord, millega nimetatud tulemuseni – normikontrolli ja vajadusel selle kehtetuks tunnistamine – jõutakse.

Sellise menetluskorra sätestabki põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus³⁴ (PSJKS). Tegemist on äärmiselt olulise seadusega, kuivõrd tänu sellele on võimalik erinevaid teid pidi jõuda põhiseadusvastase akti või sätte kehtetuks tunnistamiseni. Paraku, nagu allpool selgub, ei ole PSJKS sugugi mitte ideaalne, vaid sisaldab kohati hämmastavalt suuri lünkasid. Seetõttu on seadusega tutvumisel suur väärtus nii kehtiva korra mõistmisel, ent õppe-eesmärgil evib erilist olulisust murekohtade tuvastamine ja potentsiaalsete lahenduste pakkumine.

3.2. Seaduse sisu

Riigikohtu pädevus põhiseaduslikkuse järelevalveks tuleneb põhiseadusest ja PSJKS vaid täpsustab seda. Selles kontekstis on seaduse olulisim osa teine peatükk, milles on sätestatud menetlus õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse järelevalveks. Selgub, et PSJV menetluse algatamise õigust ei ole (üldjuhul) mitte igaühel. Nimelt saavad vastava taotluse esitada üksnes president, õiguskantsler, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu (PSJKS § 4 lg 2), lisaks neile saab menetluse kohtuotsuse või -määrusega algatada ka kohus (PSJKS § 4 lg 3). Siiski on kõigi mainitute puhul paigas piirangud, milliseid taotluseid saab esitada.

³⁴ RT I, 07.03.2019, 4.

Ilmneb, et nii mõnelgi juhul on selline õigus äärmiselt piiratud. Nimelt saab president Riigikohtusse pöörduda vaid siis, kui Riigikogu on tema poolt väljakuulutamata seaduse taas kord muutmata kujul vastu võtnud ja president otsustab seda siiski mitte välja kuulutada (PS § 107 lg 2, PSJKS § 5). Teisisõnu, kehtivate seaduste või madalama astme õigusaktide põhiseaduspärasust president vaidlustada ei saa. Ka KOV volikogul on võimalik esitada taotlus ainult sellise õigusakti peale, mis riivad tema kui kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku tagatist (PSJKS § 7). Riigikogu õigus piirneb põhiseaduse tõlgendamise kohta arvamuse küsimisega (PSJKS § 7¹).

Ka kohtute õigus PSJV menetluse algatamiseks on piiratud. Nimelt saab kohus taotleda *asjassepuutuva* normi põhiseadusvastaseks ja kehtetuks tunnistamist (PSJKS § 9 lg 1). Asjassepuutuvus tähendab, et kohus peab seda normi kohtuasja lahendamisel kohaldama ja kohaldamata jätmise korral peaks kohus otsustama teisiti.³⁵ Teisiti otsustamise all on silmas peetud sisuliselt erinevat otsust, mitte pelgalt nt põhjenduste erinevust, seega peab kohaldamata jätmine muutma otsuse resolutsiooni.³⁶ Sellisel piirangul on ka mõistetav põhjendus – Eesti kohtud ei ole proaktiivsed õiguse „parandajad“, vaid õigusemõistjad konkreetsetes kohtuasjades, seega ei oleks paslik ka kohtute piiramatu võimalus suvaliste õigusaktide põhiseaduslikkust kontrollida.

Ka ei saa isik kohtusse pöörduda üksnes eesmärgiga algatada PSJV menetlus. PSJV taotluse võib küll kohtule teha, ent see teenima põhinõude saavutamist (ehk olema asjassepuutuv). Üldjuhul peaks selline regulatsioon looma olukorra, kus isik ei saa suvalise normi põhiseaduspärasust kohtulikult kontrollida, ent teda mõjutava normi puhul ta seda saab. Siiski võib tekkida olukord, kus isikut mõjutab põhiseadusvastane norm, mida ei ole võimalik kohtumenetluse käigus vaidlustada. Selleks puhuks on Riigikohus välja mõelnud otse PS §-st 15 tuleneva õiguse individuaalkaebuseks. Individuaalkaebust on Riigikohus lubatavaks pidanud vaid ühe korra 2003. aastal.³⁷ Sellest ajast saati esitatud individuaalkaebused on jäetud läbi vaatamata, kuna alati on leidunud mõni tõhusam võimalus enda õiguste kaitseks.³⁸ Individuaalkaebuse kohtulik päritolu ja puudumine PSJKS-s on probleem, millest on juttu allpool.

³⁵ Nt RKÜKm 3-2-1-140-12, p 18.

³⁶ Vt Kolk, T. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamine I ja II astme kohtutes. Tartu 2013, lk 15.

³⁷ RKÜKo 3-1-3-10-02.

³⁸ Viimati RKPJKm 5-25-25.

Vastupidiselt eelnevates punktides toodule on õiguskantsleri võimalused PSJV menetluse algatamiseks äärmiselt laiad. Õiguskantsler kui põhiseaduslikkuse kaitsja ei ole koormatud asjassepuutuvuse või konkreetse asjaga – ta võib vaidlustada sisuliselt ükskõik millist õigustloovat akti, sõltumata nt sellest, kas teeb seda isiku taotlusel või omaalgatuslikult (vt õiguskantsleri kohta lähemalt päeviku ptk-st 7).

PSJKS-s sätestatud menetlus erineb mõnevõrra teistest kohtumenetlustest. Märiline on lahendamise tähtaeg – kui üldjuhul pole kohtul kindlat seadusest tulenevat tähtaega otsuse tegemiseks, siis PSJKS § 13 lg 1 kohaselt peab Riigikohus otsuse tegema hiljemalt 4 kuud pärast taotluse saamist. Samuti kaasatakse menetlusosalistena lisaks taotlejale ka vaidlustatud akti andnud organ, õiguskantsler, valdkonna eest vastutav minister ja valitsust esindav minister (PSJKS § 10 lg 1). Seega on menetluse eesmärgiks koguda võimalikult palju seisukohti erinevatest vaatepunktidest, et kohtul oleks võimalik teha otsus, mis võtaks arvesse erinevaid huve.

Lisaks PSJV menetlusele sätestab PSJKS võimalused vaidlustada Riigikogu, selle juhatuse, ning presidendi otsuseid (ptk 3), annab Riigikohtule pädevuse lahendada erinevaid erakorralisi küsimusi (ptk 4) ning otsustada erakonna lõpetamise üle (ptk 5). Samuti on Riigikohtu lahendada erinevad valimiskaebused (ptk 6). Seega võib väita, et PSJKS näol on tegemist Riigikohtule erinevaid ülesandeid paneva seadusega, millest kaalukaim on siiski põhiseaduslikkuse järelevalve kitsamas mõttes ehk Riigikohtu normikontrolli pädevus.

3.3. Seaduse võimalikud murekohad

Nagu eelnevalt mainitud, ei ole PSJKS ideaalne. Minu hinnangul on potentsiaalsete kitsaskohtadega tegu esmalt individuaalkaebuse reguleerimata jätmisega, aga ka valimiskaebuste lahendamise menetluse näol.

Individuaalkaebus on kohtulikult tuletatud võimalus, mis on tuletatud kohtukaebepõhiõigusest (PS § 15). Siiski on selle täpsemalt reguleerimata jätmine seaduse tasandil problemaatiline. Kuigi võib väita, et selline regulatsioon oleks ülemäärane, kuna taolisi kaebuseid saab esineda ainult väga erandlikel asjaoludel, näitab tegelikkus paraku midagi muud. Ainuüksi sel aastal on Riigikohtus

lahendanud neli individuaalkaebust³⁹ ja hetkel on menetluses veel vähemalt üks.⁴⁰ Minu hinnangul tuleneb selline sage kaebamine kahest põhjusest, mille saaks sobiva regulatsiooniga lahendada. Esiteks ei pruugi isikutel olla teadmisi individuaalkaebuse piiratusest, kuna seadusest seda välja lugeda ei saa. Juurateadmisteta inimeselt Riigikohtu lahendite otsimist ja lugemist eeldada ei saa. Teiseks, individuaalkaebuse esitamine on riigilõivuvaba, mistõttu võib mõnel tekkida soov nõ „niisama õnne proovida“. Kui seadus sisaldaks konkreetseid nõudeid individuaalkaebusele ja sätestaks ka mõõduka suurusega riigilõivu, vähendaks see ilmselt teadmatusest ja igavusest selliste kaebuste esitajate arvu ja sellega ka Riigikohtu töökoormust.

Mis puutub valimiskaebustesse, siis viimasel ajal keskendub suur osa neist e-valimisi või muid digimaailmaga seotud toiminguid. Sellistes asjades on otsustamiseks vaja ekspertteadmisi tehnoloogia vallast, mida igal juristil ei ole. Pannes selle fakti kokku valimiskaebuste lahendamiseks ette nähtud äärmiselt lühikese tähtajaga (seitse tööpäeva, PSJKS § 44), tuleneb, et otsused ei pruugi tulla tehniliselt pädevalt põhjendatud.⁴¹ Kannatab nii kohtu usaldusväärsus kui kaebaja õiguste kaitse. Ka avalikkuse ette on tulnud ideedega valimiskaebuste lahendamise korda reformida (nt viia asjad halduskohtusse ja pikendada menetlustähtaegu)⁴². Nõustun selliste ideedega – ka tehnilised valimiskaebused võiksid saada sisulise ja loogilise lahenduse ja selleks kulub paratamatult rohkem aega.

Kokkuvõtvalt, PSJKS näol on tegemist olulise seadusega, mis käsitleb justkui riigielu äärmiseid piire – nt aktide vastuolu põhiseadusega, Riigikogu liikme volituste lõpetamist ja erakondade lõpetamist. Et sellisteid menetlusi ei saaks kuritarvitada, peaks PSJKS olema eriti ammendav. Paraku on seadus lünklik ning kuigi isikute õiguste kaitsmiseks on kohtupraktikas leitud otse PS-st tulenev viis individuaalkaebuse näol, võiksid taolised võimalused tuleneda seadusest.

³⁹ RKPJKm-d nr 5-25-2, 5-25-5, 5-25-22, 5-25-25.

⁴⁰ RKPJKA nr 5-25-23. Andmed seisuga 10.09.2025 Riigikohtu veebilehelt: <https://www.riigikohus.ee/et/menetlus-riigikohtus/pohiseaduslikkuse-jarelevalve>

⁴¹ Vt nt Anvelt, K. Riigikohtu esimees: süsteemiga laiemalt tegelemast keeldumine on lõpuks hukatuslik. – Delfi 27.12.2024.

⁴² Samas.

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Koostatud 12.–19.09.2025

4.1. Sissejuhatus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse⁴³ (PGS) näol on tegemist esimese selles seaduses käsitletud seadusega, mil puudub eelnevatele omane fundamentaalne olulisus. Selle asemel on PGS-i näol tegu haldusõiguse eriossa kuuluva kindla ja konkreetse eesmärgiga lihtseadusega. Käesolevasse päevikusse on see valitud seetõttu, et Eestis kehtiva koolikohustuse tõttu mõjutab see kõiki noori (vähemalt põhikooli lõpuni) ja veel lühikest aega tagasi mõjutas ka mind.

Nagu nimigi vihjab, jääb PGS-i reguleerimisalasse kõik see, mis puudutab õpet põhikoolis ja gümnaasiumis, mh õppekorralduse alused, õpilase ja tema seadusliku esindaja ning koolitöötajate õigused ja kohustused jne (PGS § 1 lg 1). Oluline on tähele panna, et PGS ei reguleeri koolihariduse ülesehitust ise – see jääb haridusseaduse⁴⁴ (HaS) valdkonda –, vaid seda võib näha HaS § 2 lg 5 p-des 1–3 nimetatud haridustasemetes täpsema reguleerijana. Seega võib HaS-i näha haridusõiguse üldosana, mida täpsustavad eriosa seadused – nt PGS, erakooliseadus ja kõrgharidusseadus.

Samas, kuna Eesti haridussüsteem võimaldab võrdlemisi erinäolisi koole – humanitaargümnaasiumidest reaalkoolideni – ja paljudel koolidel on meie riigistki pikem ajalugu⁴⁵ ja seetõttu erinevad traditsioonid mh õppetöö korraldamisel, ei üritata PGS-ga kõiki koolielu küsimusi ammendavalt ja ühtmoodi reguleerida. Koolid on Eestis autonoomsed⁴⁶, eriti pedagoogilise külje pealt. Seetõttu sisaldab PGS võrdlemisi palju volitusnorme nii klassikalises mõttes (st delegatsiooninormid määruste vms täidesaatva võimu õigusaktide andmiseks) kui koolile haldusesiseste aktide andmiseks (nt kooli kodukord).

⁴³ RT I, 09.01.2025, 24.

⁴⁴ Teemaväline tähelepanek: HaS on üks kaheteistkümnest hetkel kehtivast seadusest, mille on välja andnud Ülemnõukogu.

⁴⁵ Nt Gustav Adolfi Gümnaasium loodi aastal 1631 ja Tallinna Reaalkool 1881. aastal.

⁴⁶ Vt nt Kaasik, R. Koolide autonoomsus – mida see tähendab? – Õpetajate Leht 22.04.2025.

Kuna PGS on suhteliselt valdkonnaspetsiifiline ja puudub eriline mõte kirjeldada päevikus nt koolitöötajatele esitatud kvalifikatsiooninõudeid, keskendub PGS ülevaade just praktilistele probleemidele, mis PGS-ga seonduvad. Lisaks juba praktikas välja tulnud muredele käsitletakas selliseid, mis pole minule teadaolevalt veel õiguskantsleri või kohtu poolt analüüsitud.

4.2. Seaduse murekohad

4.2.1. Gümnaasiumisse sisseastumine

Viimasel kevadel puhkes meedias arutelu gümnaasiumide vastuvõtutingimuste osas, mille vallas õiguskantsleri 10.02.2025 seisukoht nr 7-5/250214/2500879, milles selgitati, et seadusega vastuolus on ühiskatsed, kus õpilane peab koolid eelistuse järgi järjestama.⁴⁷ Hiljem selgitas õiguskantsler analoogselt, et ka Tallinna koolide ühiskatsed on samal põhjusel õigusvastased.⁴⁸

Ühiskatsed on koolidevahelise koostöö tulemusena tekkinud süsteem, kus õpilane saab ühede testide alusel kandideerida mitmesse eri kooli. Ühiskatsete eesmärk on ühtlustada ja lihtsustada sisseastumisprotsessi nii õpilasele kui koolile. Paraku on läbi aastate õpilaselt nõutud, et ta järjestaks ühiskatsete koolid enda eelistuse järgi. Nii mõneski koolis on tavaks või lausa reegliks⁴⁹, et vestlusele ei kutsuta õpilasi, kes ei ole kooli märkinud nt esimeseks eelistuseks. Samuti ei saa eelistusjärjestusse märkida kõiki koole – nt Tartu koolide ühiskatsete puhul sai valida viiest koolist neli eelistatumat.⁵⁰

Selline olukord on vastuolus seadusega. Seaduslikkuse põhimõtte (PS § 3 lg 1 esimene lause) kohaselt peab madalam õigusakt olema kooskõlas kõrgemalseisvaga.⁵¹ Seega ei saa kooli vastuvõtukorraga reguleerida olukordi, mida PGS-s ette nähtud ei ole, või seada gümnaasiumisse kandideerimiseks täiendavaid tingimusi, mis seadusest ei tulene.

⁴⁷ Vt Koppel, K (toim.). Õiguskantsler: Tartu viie kooli ühiskatsete kokkulepe on seadusega vastuolus. – ERR 10.02.2025; Voomets, E (toim.). Õiguskantsler: Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete korraldus ei ole seadusega kooskõlas. – Delfi 10.02.2025.

⁴⁸ Õiguskantsleri 11.04.2025 seisukoht nr 7-5/2502648.

⁴⁹ Õiguskantsleri 10.02.2025 seisukoht nr 7-5/250214/2500879.

⁵⁰ Samas.

⁵¹ Vt nt RKPJKo 5-23-35, p 27.

Volitusnorm gümnaasiumisse sisseastumisel katsete tegemiseks on PGS § 27 lg 3. See sätestab esmalt gümnaasiumisse kandideerimise tingimused (põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus). Sama sätte kohaselt võib gümnaasiumi vastuvõtmisel hinnata isiku teadmisi ja oskusi, kuid vastuvõtutingimused peavad põhinema objektiivsetel ja eelnevalt avalikustatud kriteeriumidel. Selge on, et õpilase koolieelistus ei ole objektiivne tingimus. Seega piiravad sellised vastuvõtutingimused õigusvastaselt gümnaasiumisse sisseastumise õigust (PS § 37) ja on vastuolus PGS § 27 lg-ga 3.

Siiski ei ole ühiskatsete näol tegemist pahatahtliku prooviga õpilaste õigusi rikkuda, vaid vastupidi – keskkooli astumise protsessi lihtsustada, seda mõlemale poolele. Seega tasuks seadusandjal mõelda PGS-i täiendamisele. Kui Riigikogu ei näe võimalust seadust muuta, siis paraku pole ühiskatsete sel kujul korraldamine mõeldav. Õigusriigis on seadused täitmiseks kohustuslikud ka siis, kui need tunduvad (või ongi) kohati ebamõistlikud.

4.2.2. Gümnaasiumist väljaarvamine

Lisaks gümnaasiumisse sisseastumisega leidub probleeme ka „vastassuunalise“ liikumisega – gümnaasiumist väljaarvamise. Toon esmalt välja PGS § 28 lg-ga 2 koolile antud täiesti arusaamatu õiguse, mis võimaldab gümnaasiumi kodukorras sätestada 18-aastastele ja vanematele õpilastele täiendavaid aluseid gümnaasiumist väljaarvamiseks. Koolist väljaarvamiseks sätestab alused seaduse tasandil PGS § 28 lg 1. Jääb arusaamatuks, mis on sellise sätte (st lg 2) eesmärk ja isegi see, kas kehtiv olukord on põhiseaduspärane.

Nimelt tuleneb üldise seadusereservatsiooni põhimõttest (PS § 3 lg 1 esimene lause), et kõik põhiõiguste jaoks oluline peab olema reguleeritud seadusega, vähem tähtsate riivete puhul on Riigikohus pidanud lubatavaks ka määrusandlikku regulatsiooni.⁵² Gümnaasiumist väljaarvamine on kahtlemata PS §-s 37 sätestatud hariduspõhiõiguse riive. Tõenäoliselt võib gümnaasiumist väljaarvamist pidada mõõdukalt intensiivseks riiveks – kuigi gümnaasiumi läbimine otseselt kohustuslik ei ole⁵³, on see siiski eelduseks nt kõrghariduse omandamisel ja keskhariduseta on tänapäeva tööturul järjest raskem konkureerida. Anda seadusega gümnaasiumile blankovolitus –

⁵² RKÜKo 3-3-1-41-06, p 22.

⁵³ Samas on õppimiskohustus HaS § 10¹ lg 2 järgi õpilase 18-aastaseks saamiseni ehk tavaliselt tuleb pärast põhikooli lõpetamist asuda edasi õppima (kas gümnaasiumisse või kutsekooli).

mida tuleks üldjuhul juba problemaatiliseks pidada – mistahes väljaarvamise aluste kehtestamiseks, ei sobi kuidagi tänapäevasesse õigusruumi.

Õnneks on eestikeelsele õppele ülemineku ja õppimiskohustuse ea tõstmise käigus asutud mh põhikooli- ja gümnaasiumiseadust üle vaatama. Ka kritiseeritud PGS § 28 lg 2 on üle vaadatud ja tegu on kindlasti sammuga õiges suunas – kuni 01.09.2025 kehtinud redaktsioonis ei olnud täiendavatele väljaarvamistele seatud ka vanuselist piiri, mis muutis volituse lausa silmatorkavalt laiaks.⁵⁴ Samas ei pruugi muudatus piisav olla. Ei ole mõistetav, miks üldse peab gümnaasiumil olema õigus täiendavaid väljaarvamise aluseid kehtestada. Lisaks eeltoodud olulisuse põhimõttele võib ju potentsiaalselt tõusetuda nt võrdsuspõhimõtte küsimus – kui ühest koolist arvatakse õpilane mingi teo eest välja, ent teises koolis teine õpilane täpselt sama teo eest mitte, siis on küsitav, millega on erinev kohtlemine õigustatud. Gümnaasiumist väljaarvamine on õpilase õiguste võrdlemisi intensiivne riive, mispuhul tuleks eelistada piirangute sätestamist seadusega. Väljaarvamise alused on juba PGS-s sätestatud ja need ei tohiks muutuda nii tihti, et seadusega reguleerimine oleks ebaotstarbekas. Seega oleks minu hinnangul mõistlikem lahendus PGS § 28 lg 2 kehtetuks tunnistada ja vajadusel lisada PGS-i 18-aastaste ja vanemate gümnaasistide jaoks täiendavaid väljaarvamise aluseid.

4.2.3. Riieksamitega seonduvad võimalikud põhiseadusvastased sätted

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb mh sooritada riieksamid matemaatikas ja eesti keeles (PGS § 31 lg 5). Seega on riieksamite näol tegemist gümnaasiumilõpetaja jaoks ühe olulisima eksamiga. Eriti oluliseks teeb riieksamitel hea tulemuse saamise tõik, et kõrgkoolidesse vastuvõtmisel arvestatakse tihti ka riieksamite (keskmise) hindegaga. Järelikult on kontroll, sh kohtulik, riieksamite tulemuste üle vajalik. Õnneks on seadusandja ka sellise protsessi ette näinud. Samas ei ole tegu kaugeltki mitte ideaalse süsteemiga. Murekohti on mitmeid.

Esiteks teeb muret PGS § 33 lg-s 3 sisalduv (tõenäoliselt) põhiseadusvastane kohtukaebeõiguse (PS § 15 lg 1) piirang. Nimelt näeb seadus ette, et riieksami tulemuse peale saab esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile (PGS § 33 lg 1 esimene lause). Vaideotsusega kas 1) jäetakse eksamitulemus muutmata, 2) tõstetakse eksami tulemust või 3) langetatakse eksami tulemust (PGS

⁵⁴ PGS § 28 lg 2 v.r. sõnastus oli järgmine: „Gümnaasiumi kodukorras võib sätestada täiendavaid aluseid gümnaasiumist väljaarvamiseks.”

§ 33 lg 2 p-d 1–3). Oluline on seejuures, et vaideotsuse peale saab esitada kaebuse halduskohtule eeldusel, et eksamitulemus jäetakse muutmata või seda langetatakse (PGS § 33 lg 3). Seega ei ole isikul kohtukaebeõigust juhul, kui eksamitulemust tõstetakse. Kujutagem aga ette, et õpilase eksamitööd on hinnatud täiesti väärt ja ta nõuab vaites nt töö tulemuse tõstmist 10 punkti võrra. Vaide lahendaja aga peab põhjendatuks tõsta töö tulemust 1 punkti võrra. Sellisel juhul ei ole seaduse kohaselt õpilasel justkui õigust kohtusse pöörduda. Samas on selge, et sellisel juhul peaks kaebeõigus tagatud olema.

Probleemi tekkelugu on mõistetav. Selmet kasutada vaiete puhul standardset rahuldada/rahuldada osaliselt/jätta rahuldamata mõistestikku, üritatakse menetlust õpilasele arusaadavamaks teha. Selle iseenesest kiiduväärt ettevõtmisega on seadusandja endale jalga tulistanud. Nimelt tekib vaiete puhul kaebeõigus osas, millega vaie jäetakse rahuldamata (vt HMS § 87 lg 1). Kuigi on selge, et seadusandja eesmärk ei saanud olla osaliselt rahuldamata jäänud vaiete puhul kaebeõiguse välistamine ja võib juhtuda, et kohus peab võimalikuks tõlgendada PGS § 33 lg-t 3 põhiseaduspäraselt, ei saa gümnaasiumilõpetajatelt sellisel tasemel õiguse tundmist oodata. Pigem on tõenäoline, et sellisel juhul nagu eelmises punktis mainitud, jääb kaebus esitamata, kuna õpilane ei saa aru, et tal selline õigus tegelikult olema peaks. Seega on seadusandja õilsast eesmärgist hoolimata tekkinud just õpilase õiguseid kahetsusväärselt piirav regulatsioon.

Teiseks on minu hinnangul problemaatiline riigieksamite hindamisega seonduv regulatsioon. On ilmne, et seaduse tasandil ei saa kõiki riigieksamite seonduvaid küsimusi – nt hindamisjuhendite koostamist – reguleerida ja selleks on ka PGS-s vastav volitusnorm (PGS § 31 lg 2). Samas leian, et volitusnormi alusel antud määrus ei täida antud volitust. Ka sisaldab määrus lubamatult edasidelegeerivat normi.

PGS § 31 lg 2 järgi tuleb valdkonna eest vastutaval ministril kehtestada muu hulgas riigieksami hindamise tingimused. Volitusnormi sõnastus on üheselt mõistetav ja selge – asjaolust, et eristatud on *tingimusi* ja *korda*, saab järeldada seadusandja tahte, et minister kehtestaks mõlemad.

Riigieksami hindamise regulatsioon on sätestatud haridus- ja teadusministri 15.12.2015 määruse nr 54⁵⁵ (edaspidi *määrus nr 54*) §-s 37. Viidatud paragrahvis on sätestatud hindamise korra üldised põhimõtted. Nii on mh ära toodud, kes riigieksamit hindavad (lg 1), kuidas hindamisjuhendit täpsustatakse (lg 3), kui palju hindajaid erinevaid töö osasid hindavad (lg-d 5, 6) jne.

Nii volitusnormis sisalduvad hindamise tingimused kui hindamise kord on määratlemata õigusmõisted. Kohtupraktikas on leitud, et määratlemata õigusmõistete sisustamiseks tuleb lähtuda konkreetsest olukorrast.⁵⁶ Hindamise puhul saab eristada menetluslikku poolt sisulisest hindamisotsusest, mis on hinnang eksaminandi teadmistele. Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on tingimus asjaolu, millest oleneb mingi muu asjaolu või nähtuse tekkimine. Kuna volitusnormis on selgesõnaliselt eristatud hindamise tingimusi ja hindamise korda, tuleb mõista, et hindamise tingimuste näol on tegemist sisuliste, eksamiainest sõltuvate kriteeriumide seadmisega, seevastu hindamise kord sätestab ennekõike hindamise menetlusliku raamistiku. Sellist järeldust toetab ka kohtupraktika.⁵⁷ Näiteks määruse nr 54 § 37 lg 1 on justnimelt hindamise korda reguleeriv säte, sest määrab kindlaks, kes riigieksamit hindavad, mitte aga *mille alusel* nad seda teevad.

Määruse nr 54 § 37 ei kehtesta riigieksami hindamise tingimusi. Ka lõiked, mis esmapilgul viitavad hindamise tingimustele, seda tegelikkuses ei ole. Küsimus võib tekkida nt lg 11 puhul, ent tegu pole mitte hindamise tingimusega, vaid korraga, missuguste tulemuste puhul missugune keeleoskustase eksaminandile antakse. Tingimusega oleks tegu juhul, kui oleks ära toodud, mille alusel antakse töö eest punkte, millega keeleoskust tõendatakse. Lg-ga 14 sätestatakse, milline sanktsioon ootab eksaminandi spikerdamise puhul – ka see ei ole hindamise tingimus, vaid menetluskord: kui eksaminandi töö on maha kirjutatud, on tulemuseks 0 punkti, sõltumata lahenduskäikude põhjendustest ja vastustest. Sisulist kriteeriumit lõikes ei ole, vaid tegu on erandjuhuga. Sellisel juhul ei saa rääkida hindamisest kui teadmiste taseme kontrollimisest, vaid pigem hinde määramisest kui teatud soovimatu tegevuse paratamatust tagajärjest. Analoogilistel põhjustel ei saa hindamise tingimusteks pidada ka lg-d 15 ja 16. Sisuline hindamisotsus on

⁵⁵ Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord. HTMm 15.12.2015 nr 54. – RT I, 10.04.2025, 14.

⁵⁶ Nt RKHKm 3-19-882, p 23.4

⁵⁷ Nt RKPJKo 5-22-10, p 55.

kaalutlusotsus, mistõttu (üldreeglina) ei saa hindajat imperatiivselt siduvat normi hindamise tingimusena näha.

Määruse nr 54 § 37 lg 2 sätestab, et riigieksamit ettevalmistava komisjoni koostatud hindamisjuhend kirjeldab eksamitöö osade ning iga küsimuse ja ülesande osakaalu kogu riigieksamitöö hindamisel. Vastavalt määruse nr 54 § 29 lg-le 3, moodustab riigieksameid ettevalmistavad komisjonid ja kinnitab nende töökorra korraldava asutuse peadirektor käskkirjaga. Korraldav asutus selle määruse mõistes on Haridus- ja Noorteamet (edaspidi *Harno*) (määruse nr 54 § 3 lg 1). Seega, hindamisjuhendi kui ainsa hindamise tingimusena mõistetava akti annab Harno alla kuuluv komisjon. Hindamisjuhend on käsitatav halduseeskirjana.⁵⁸

Ministri õigusakti esemeks on PGS-i järgi ka hindamise tingimuste sätestamine. Seadusandja ei ole lubanud ministri selles küsimuses kaalutlusõigust ega edasidelegeerimise õigust. Analoogilises olukorras on Riigikohtu üldkogu tunnistanud põhiseadusega vastuolus olevaks ehitusseadustikus sisalduvas volitusnormis sätestatud kvalifikatsiooninõuete kehtestamise kohustuse eiramise ministri poolt.⁵⁹ Selles asjas toetus ministri määrus kutse andmise aluseks olnud kutsestandardile, mille ei olnud aga kehtestanud minister. Riigikohus leidis, et olukord, kus minister ei olnud kehtestanud neid nõudeid, milleks talle seadusega volitus oli antud, on põhiseadusvastane. Ehkki ehitusseadustikus sätestatud kutse andmine ja riigieksami hindamine on mõnevõrra erinevad menetlused, on üldkogu põhjendusi põhimõtte tasandil võimalik kohaldada ka käesolevas asjas. Ministril on kohustus anda õigusakt, kui seadusandja on talle seaduses sisalduva volitusnormiga sellise ülesande pannud (vt analoogia korras ka HMS § 91 lg 1).

Seega on ministri poolt hindamise tingimuste kehtestamata jätmine vastuolus PS §-ga 3 ning § 94 lg-ga 2.⁶⁰ Kuigi PGS ei määra ministri õigusakti liiki, on õigusakti andmise näol tegemist siiski seadusega temale pandud ülesandega põhiseaduse mõttes.

Ka asjale inimlikult lähenedes on selge, et praegune süsteem õige ei ole. Lubamatu on olukord, kus gümnaasiumilõpetaja seisukohast nii olulised tingimused, nagu nendeks on eksamitöö hindamise tingimused, kehtestab suvaline komisjon blankovolituse alusel. Riigieksami peale

⁵⁸ TrtRnKo 3-10-2042, p 13.

⁵⁹ RKÜKo 3-18-1432.

⁶⁰ Vrd RKÜKo 3-18-1432, p 33 ja õiguskantsleri seisukoht viidatud kohtuasjas.

esitatud vaiete lahendamiseks loodud apellatsioonikomisjon ei näe endal olevat õigust hinnata hindamisjuhendi sisulist õiguspärasust, vaid üksnes töö hindamise vastavust hindamisjuhendile. Eelnevast tuleneb, et põhimõtteliselt võiks hindamisjuhendi koostajad sellega kehtestada mida tahes ja selle vaidlustamine on äärmiselt raskendatud. Ka on murettekitav, et hindamisjuhendiga sätestatakse kõik tingimused, mis lahenduskäigule esitatakse. Kuna õpilane neid enne eksamitöö kirjutamist ilmselgelt ei näe, ei ole tal ka teadmist, mis tingimustele peab vastama tema lahenduskäik. Ainsad vihjed saavad tulla eelmiste aastate hindamisjuhenditest, kuid ei ole välistatud, et neid tingimusi aja jooksul muudetakse.

Minu hinnangul on selline olukord vihaleajav, sest niimoodi kasutatakse ära fakti, et gümnaasiumilõpetajatel ei ole tihtipeale põhjalikke teadmisi enda õigustest haldusmenetluses (sh riigieksami sooritamisel). Samas ei ole tegemist pelgalt formaalsete puudustega, vaid vead mõjutavad eksamitööks valmistumist sisuliselt. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks volitusnormi täpsustamine (seadusandja selgesõnalise loaga saaks Harno komisjonile hindamisjuhendite koostamise õiguse anda) ja määruses teatud üldiste hindamise tingimuste sätestamine (nt kehtestada reeglid, mis valemid tuleb eraldi välja kirjutada jne). Sellisel juhul oleks kaitstud õpilaste õigused ja samas ei peaks täielikke hindamisjuhendeid enne eksameid avalikustama, mis kaotaks ilmselgelt riigieksamite mõtte. Siiski ei pruugi pakutud lahendus sobituda kokku nt olulisuse põhimõttega (PS § 3 lg 1 esimene lause).

Kokkuvõttes olen sunnitud tõdema, et haridusõigusega seonduv – eriti põhi- ja keskharidusega – on kohati lausa ilmselgelt puudulikult reguleeritud. Muu hulgas viitab auklikule seadusele märkimisväärne hulk õiguskantsleri seisukohti, mis PGS-i puudutavad.⁶¹ Mured tõusetuvad igas haridusastmes – ainuüksi käesolevas peatükis on käsitletud enne gümnaasiumit tekkivaid probleeme (gümnaasiumisse sisseastumine), gümnaasiumi jooksul tekkida võivaid olukordi (gümnaasiumist väljaarvamine) ja gümnaasiumi lõpetades esinevaid lünki (riigieksamite hindamisega seonduv regulatsioon). Kõigi Eesti kooliõpilaste suhtes oleks õiglane analüüsida PGS ja selle kitsaskohad läbi ja teha põhjalik vigade parandus, nii nagu koolisüsteemis ikka kohane on.

⁶¹ Seisuga 19.09.2025 on õiguskantsleri seisukohtades „põhikooli- ja gümnaasiumiseadust“ mainitud 269 seisukohas.

5. Autoriõiguse seadus

Koostatud 25.–29.09.2025

5.1. Sissejuhatus

Autoriõiguse seaduse⁶² (AutÕS) näol on tegemist esimese selles päevikus käsitletud eraõiguse alla kuuluva seadusega. Nagu sissejuhatuses öeldud, puudub mul eriline huvi eraõiguse vastu ja seda nägu on ka käesolev päevik. Ometi tundus kohane, et vähemalt mingil määral oleksid kajastatud kõik kolm õigusharu. Valiku AutÕS-i kasuks tegin mitmel põhjusel. Esiteks hõlmab autoriõigus äärmiselt paljusid eluvaldkondi ja just tehisaru revolutsiooniga seoses on eriti teravalt tõusetunud küsimused, mis seonduvad just autoriõigusega, nt kellele kuulub tehisintellekti „loodud“ vastus. Samas on ka pragmaatilisem lähenemine – kuna autoriõigus tekib ka teadusteostele (AutÕS § 4 lg 1), tundus mulle kui vastsele üliõpilasele vajalik saada aimdus õigusharust, millega tulevikus tehtava teadustöö tõttu seotud olen. Lisaks olen juba praeguseks loonud mitmeid arvutiprogramme jms autoriõigusega kaitstut, mistõttu on sissejuhatus autoriõigusesse eriti asjakohane.

AutÕS §-s 1 toodud eesmärk on pikk ja lohisev – kriitika, mille võib välja tuua paljude eraõiguse valda kuuluvate seaduste puhul –, kuid hõlpsasti lihtsustatav üheks laiaks mõtteks: tagada soodsad võimalused kunsti ja teadusega tegelemiseks. Teisisõnu kaitseb AutÕS kultuuri säilimist ja arenemist, sest selline ühiskond, kus kultuuriga saavad tegeleda vaid kõige rikkamad, on kultuurselt mandunud. Seejuures on oluline mainida, et kuna AutÕS-i kehtivus on seotud eelkõige Eesti kodanike ja territooriumiga (AutÕS § 3 lg 1 p-d 1 ja 2), on see eesmärk olulises osas suunatud ka PS preambulis toodud eesti keele ja kultuuri säilimisele.

5.2. Seaduse sisu

AutÕS on jagatud 13 peatükki. Üldsätete olulisim osa – eesmärk ja seaduse kehtivus – on põgusalt käsitletud päeviku eelmises alapeatükis. Ülejäänud seaduse vast kaalukaimad on teine, kolmas ning neljas peatükk, nendega on esmalt sätestatud, millistele teostele autoriõigus üldse tekib (ptk 2), seejärel toodud välja autoriõigused ise ehk AutÕS-i tuuma (ptk 3) ja ette nähtud juhud, mil võib

⁶² RT I, 12.07.2025, 9.

neid õiguseid piirata (ptk 4). Kuigi kahtlemata on tähtsus ka kõigil teistel peatükkidel, jääb käesoleva päeviku tarbeks käsitus eeskätt eeltoodud peatükkide piiresse.

Nagu AutÕS §-st 4 nähtub, on teostena määratletud ring äärmiselt lai, hõlmates „mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil“ (lg 2). Teose originaalsuse kohta ütleb sama paragrahvi lg 3, et see eeldab autori enda intellektuaalse loomingu tulemust. Seega on raske ette kujutada mingisugustki asja⁶³, mis autoriõigusega kuidagi puudutatud ei oleks. Samas jätab selline definitsioon natuke selgusetuks originaalsuse saavutamiseks vajaliku intellektuaalse loomingu määra.

Esile kerkib sellise täpsustuse vajalikkus näiteks tehisintellektiga seoses – võib ju väita, et viiba kirjutamine on intellektuaalne loomine, mille tulemusena valmib teos, teisisõnu peaks tehisaru väljund olema viiba kirjutaja autorsuses. Samas on nt USA autoriõiguste amet (USCO) ja kohtud korduvalt pidanud autoriõigusega kaitstavaks vaid inimloodud teoseid ja selle käsitlese kohaselt puuduks tehisaru toodangul autoriõigused sootuks. Nii on USCO järeldanud, et USA õiguses pelgalt viiba kirjutamisest ei piisa autorsuse tekkimiseks, küll aga võib see tekkida juhul, kui tehisaru on kasutatud tööriistana teose loomisel.⁶⁴ Ka Euroopa Liidus on selline järeldus tõenäoline, kusjuures on leitud, et tehisaru loodud väljund pole mitte vaid autorita, vaid ei ole üldse teos. Pretsedendikas otsuses leidis Praha linnakohus esimesena Euroopa riikide kohtutest, et tehisintellekti loodud pilt ei ole autoriõiguse objektiks, teisisõnu ei ole tegu teosega.⁶⁵ Pekingi internetikohus on seevastu leidnud vastupidist – viiba ja parameetritega loodud pilt on kaitstud autoriõigusega.⁶⁶

Seega on tehisaru loodud sisu autorsuse küsimus vastandlikke arvamusi tekitav üle kogu maailma. Võib nõustuda, et üheselt õiget vastust sellele küsimusele pole. Samas leian, et ainuüksi viipade kirjutamist ei saa pidada originaalse teose loomiseks. Arvestada tuleks mh sellega, et tehisaru ei loo uut, vaid kasutab materjale, mis talle õppimiseks sisse söödetud on (mh autoriõigusega kaitstud

⁶³ Siin on mõeldud asja kui kehalist eset (TsÜS § 49 lg 1).

⁶⁴ United States Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence. Part 2: Copyrightability. 2025.

⁶⁵ Praha linnakohtu otsus nr 10 C 13/2023.

⁶⁶ Pekingi internetikohtu otsus nr 11279 (2023), lk 12 jj.

teoseid). Seega puhtal kujul tehisarul loodu teosena esitamine võiks olla küsitav ja tehisaju õppematerjalide autorite suhtes ka ebaõiglane.

Minnes autorsuse teemast edasi, jääb silma AutÕS § 5 p 7, mille kohaselt ei kohaldata käesolevat seadust faktidele ja andmetele. Tõenäoliselt on selline regulatsioon mõistlik – kui andmed üksinda loetakse faktideks, mille puhul on ilmne, et autoriõigust ei ole, siis andmekogud (andmete korrastatud kogum) on kaitstud AutÕS § 4 lg 3 p 22 järgi.

Mis puutub autoriõigustesse enesesse, siis AutÕS-i järgi jagunevad need kaheks – isiklikud ja varalised õigused. Huvitav ja mõnevõrra üllatuslik on seejuures, et autori isiklikud õigused on temast lahutamatud ja ei ole üleantavad (AutÕS § 11 lg 2). See tähendab, et autorile on igal juhul garanteeritud võrdlemisi lai kataloog õiguseid (AutÕS § 12 lg 1), sh sama lõike p-s 5 toodud õigus vaidlustada mis tahes moonutusi, mis teosele tehakse (iseги, kui teos pole enam autori omandis). On üllatav, et eraõiguses, kus privaatautonomia ja dispositiivsus on üldreegel, ei saa kõiki teost puudutavaid õiguseid maha müüa.

Seevastu varalisi õiguseid (nt teose reprodutseerimise, adapteerimise või eksponeerimise õigus) saab autor tasuta või tasu eest üle anda (AutÕS § 11 lg 3). Varaliste õiguste puhul on AutÕS-is huvitav jälgida ka seda, kuidas seadust seoses arvutite laiema levikuga kohendatud on. Nii on tekkinud nt AutÕS § 13², mille kohaselt kuulub varaliste õiguste hulka ka ainuõigus arvutiprogrammi füüsiliseks kasutamiseks ja valdamiseks ärilisel eesmärgil.

Kuigi autoriõiguste kaitse on oluline, on mõisteta, et absoluutsed autoriõigused muudaksid tänapäevase elu võimatuks. Seetõttu on AutÕS-s ptk 4, milles sätestatakse erandid, mille korral ei pea autorilt nõusolekut saama ega autoritasu maksma. Põhiliselt on sellisteks juhtudeks teoste kasutamine isiklikul otstarbel, hariduse või teaduse jaoks või üldsusele avatud kohas asuva teose puhul. Ebatavaliselt täpsena mõjub siin nt AutÕS § 20², mis lubab viimati nimetatud arhitektuuriteost vabalt kujutada kinnisvarakuulutuses. Seletuskirja uurides selgub, et kuna ühelt poolt on kuulutustes arhitektuuriteoste kasutamise näol tegemist üldlevinud tavaga ja teisalt võis autor seda keelata, siis õiguskorra tagamiseks lisatigi kõnealune säte.⁶⁷ Samuti mõjub normitehniliselt imelikuna AutÕS § 18 lg 2 p 4, mis sätestab nõ erandi erandist – kui lg 1 kohaselt

⁶⁷ Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (866 SE). Algtekst, lk-d 9–10.

on teost lubatud vabalt mh reprodutseerida isiklikul eesmärgil, siis lg 2 p 4 keelab selle arvutiprogrammide jaoks, ja sätestab koheselt sellest erandist uued erandid §-de 24 ja 25 näol.

Kokkuvõtvalt, AutÕS on mahukas seadus, millega reguleeritakse äärmiselt laia ulatusega teoseid arvutiprogrammidest (ja võib-olla ka tehisaru loodud sisust) skulptuurideni välja. Kuna mul puuduvad igasugused teadmised, et AutÕS-i mõnest sisulisest küljest kritiseerida, siis ma seda isegi ei ürita. Küll aga tõin välja huvipakkuvad, kummalised ja kehva normitehnikaga sätted. Samuti käsitlesin põgusalt autoriõiguse ja tehisaru seost, mis võib tulevikus osutuda järjest olulisemaks murekohaks.

6. Kohtute seadus

Koostatud 30.09–08.10.2025

6.1. Sissejuhatus

Erinevalt paljudest teistest käesolevas päevikus käsitletud seadustest, on kohtute seaduse⁶⁸ (KS) puhul selle suurt tähtsust võimalik hinnata lisaks minu subjektiivsele hinnangule ka objektiivsemalt – nimelt on see välja toodud PS § 104 lg p-s 14 („kohtukorralduse seadus“) ja seega on KS näol tegemist konstitutsioonilise seadusega. Samas on KS olulisus mõistetav ka ilma vastava regulatsioonita PS-s. Kohtuvõim kui üks kolmest riigivõimust ei jää seadusandlikule ega täidesaatvale kuidagi alla ja seega tuleb ka kohtuvõimu jaoks põhilist seadust mõista ühe kõige olulisemana kõikidest seadustest.

Kohtute seaduse eesmärgiks on sätestada kohtutega seonduv kõige olulisem – nn kohtuteülene – regulatsioon, mille alusel töötavad Eestis kõik kohtud. See tingib ka KS-le omase üldisuse – kuna eri kohtud tegutsevad äärmiselt erinevates õigusvaldkondades, on korralduslikult ühist pigem vähe. Seetõttu on KS võrdlemisi põhimõtterikas – täpsem regulatsioon ei olekski üldises kohtukorralduse seaduses võimalik ja KS-ga täitmata jäänud lüngad peaksid täitma kohtumenetluse seadused.

Kuna mulle on kohtumenetlused ning üleüldse kohtutega seonduv äärmiselt südamelähedane⁶⁹, on käesolev peatükk teistest oluliselt põhjalikum. Olen võtnud endale vabaduse võtta KS pulkadeks lahti ja vaadata peale igale peatükile, tuues kohe välja ka minu hinnangul probleemsed kohad.

6.2. Seaduse sisu. Probleemsed kohad.

6.2.1. Üldsätted (ptk 1)

KS esimene peatükk sätestab kohtukorralduse üldsätted. Nii ei ole üllatav kohata otse põhiseadusest üle võetud sõnastust ja põhimõtteid (nt KS § 2 lg 1, § 3 lg 1, § 7 lg 1). Kuigi selline lähenemine aitab tagada seaduse terviklikkust – nt ei mõjuks ühe tervikuna KS ilma § 2 lg-ta 1:

⁶⁸ RT I, 14.03.2025, 24.

⁶⁹ Mh olen viibinud praktilal Tallinna Halduskohtus ning osalenud kahel Riigikohtu kaasuskonkursil.

„Õigust mõistab ainult kohus“ – on kaheldava väärtusega selline põhiseaduse „kopeerimine“. Ühelt poolt ei oleks seadusega üldse võimalik PS-st teistsugust regulatsiooni kehtestada. Teisal kuulub olukorras, kus põhimõte on väljendatud nii seaduses kui PS-s, rakendamise esimene seadusele.⁷⁰ See omakorda võib põhimõtet devalveerida – seadusele tugineda on vaieldamatult vähem kaalukam kui põhiseadusele. Samuti ei ole selline topeltregulatsioon vajalik – tugineda saaks ka otse PS-le. Kuigi seaduse terviklikkus on kahtlemata oluline, tuleks minu hinnangul põhiseaduse sätete kopeerimist seadustesse pigem vältida, eriti kui tegemist on põhimõtete või väärtustega (nt KS § 2 lg 1 ja PS § 146 ls 1).

Teistsugune, vastupidise suunaga topeltreguleerimine on paraku omane ka suhtes kohtute seaduskohtumenetluse seadused. Siin ei saa küll rääkida kõrgemast ja madalamast õigusaktist⁷¹, ent ka hierarhiliselt võrdselt õigusaktide puhul tuleb sellist normiloomet kritiseerida. Markantseks näiteks on KS § 5 lg 1, mille kohaselt toimuvad kohtumenetlus ja asjaajamine kohtus eesti keeles. Samas on kas identse või äärmiselt sarnase sõnastusega sätted ka erinevates kohtumenetluse seadustes. HKMS § 80 lg 1 sõnastus on KS-i omaga identne, TsMS § 32 lg-s 1 ei räägita mitte „asjaajamisest kohtus“ nagu KS-s, vaid „kohtu asjaajamisest“, muus osas kattub sõnastus samuti KS-ga. PSJKS § 47 lg 1 kohaselt „kohtumenetluse keel on eesti keel“, mis on samasugune KS § 5 lg 1 mõttega. Vaid KrMS § 10 lg 1 kasutab KS § 5 lg-s 2 sätestatud võimalust eesti keele kasutamisest erandeid luua – KrMS kohaselt võib kriminaalmenetlus toimuda ka muus keeles, kui menetlusosalised seda valdavad. Väärteomenetluses kehtivad menetluse keele osas KrMS-i normid (VTMS § 2).

On mõistetav, et seadusandja soovib eesti keele kui „vaikimisi“ kohtumenetluse keele sätestada kõige üldisemas seaduses, st KS-s. Samas, kohtumenetluse keel on reguleeritud kõikides menetlusseadustes. Isegi kui selline lünk mõnes seaduses oleks, saaks selle hõlpsalt ületada kas analoogia korras teiste menetlusseadustega või kasvõi PS §-le 6 tuginedes. Praktikas on KS §-le 5 viidatud kahes kohtuotsuses, kusjuures ühelgi korral ei ole mõeldud kohtute seadust – ühel juhul on KS-ga viidatud keeleseadusele⁷², teisel kutseseadusele⁷³. Seevastu ainuüksi

⁷⁰ Vt analoogiliselt nt RKPJKo 5-20-12, p 50.

⁷¹ Nii kohtute seadus kui kohtumenetluste seadused on konstitutsioonilised seadused (PS § 104 lg 2 p 14).

⁷² TlnHKo 3-05-231, p 6.

⁷³ TrtHKo 3-09-703.

halduskohtumenetluses on HKMS § 80 lg-le 1 viidatud 131 kohtulahendis. Selline olukord on loogiline ja lähtub eriseaduse rakendamise põhimõttest (*lex specialis derogat legi generali*). Kohtumenetluse keel on olemuslikult kohtumenetluslik küsimus, mistõttu jääb mõnevõrra arusaamatuks selle reguleerimine kohtukorralduse seaduses, eriti arvestades, et ka KS § 5 lg 2 kohaselt saab menetlusseadusega eesti keele reeglist erandeid teha. Kohtumenetluse seadused on KS-ga võrdsel hierahilisel tasemel, mistõttu ei kaitsta KS §-ga 5 eesti keele kasutamist kuidagi tugevamalt. Eeltoodut arvestades on kohtute töökeele sätestamine KS-s minu arvates ebavajalik.

Seevastu kohtu tööaja (§ 6), kohtuasutuste⁷⁴ (§ 7), kohtuteenistuse (§ 8), kohtuniku juurdepääsu riigisadaladusele ning salastatud välisteabele (§ 8¹) jms reguleerimist kohtute seaduses tuleb pidada ainuõigeks. Nende näol on tegemist korralduslike küsimustega, mille koht ongi KS-s. Vastupidine olukord, kus nt kohtuniku ligipääs riigisadaladusele on reguleeritud kohtumenetluse seadustega, võiks tõepoolest tekitada lünklikke olukordi, kus see polekski reguleeritud.

6.2.2. Kohtuastmed (ptk-d 2–4)

Kohtuastmetega seonduv on sätestatud KS ptk-des 2–4. Esmalt käsitleb KS maakohtuid (§-d 9–16²), seejärel halduskohtuid (§-d 18–20), ringkonnakohtuid (§-d 22–24²) ja viimaks Riigikohut (§-d 25–34). Nagu eelnevast loetelust nähtub, on pikim maakohtute regulatsioon. Seda saab aga selgitada normitehniliselt – hilisemate jagude ning peatükkide puhul kohaldatakse tihti just maakohtute juures sätestatud (nt KS § 20 lg 1 teine lause).

Kohtute seadus, nagu eelnevalt märgitud, on äärmiselt üldine ja sätestab (peaks sätestama) just korralduslike küsimusi. Seetõttu algab maakohtuid käsitlev jagu maakohtute loeteluga (KS § 9 lg 2) ja ministrile antud volitusega määrata kohtute täpsed asukohad (Samas, lg 3). Üleüldse paistab silma ministrile antud volituste arv kommenteeritavas jaos – lisaks mainitusele on volitusnormina käsitatavad⁷⁵ veel § 10 lg 1 (maakohtu tööpiirkonnad), § 11 (maakohtunike arv ja jagunemine) ja

⁷⁴ Siin võib tõusetuda küsimus, kas linnakohtute väljajätmine kohtuasutuste nimekirjast võib olla vastuolus PS §-s 3 sätestatud seaduslikkuse põhimõttega (seadusega ei saa PS-i regulatsiooni muuta). Samas, kuna linnakohtute kaotamise näol oli tegemist pelgalt nimemuutmisega, ei teki tõenäoliselt ka KS § 7 puhul pikemat vaidlust.

⁷⁵ Siinne sõnakasutus viitab mõne õigusteadlase kriitikale määrusandlusdelegatsioonide osas (vt nt M. Ernits. Teaduste Akadeemia PS komm vlj, § 3 komm-d). Nõustun selle kriitikaga osas, et volitusnormid on tihti peale sõnastatud liiga üldiselt ja seadusest tulenevate piiranguteta (nn blankovolitused), mis muudab normid pigem pädevus- kui volitusnormideks. Seetõttu kasutatakse päevikus sõnastust, mis seda kriitikat rõhutaks.

§ 14 (rahvakohtunike arv). Esmapilgul tundub, et ministri reguleerida on antud vaid tehnilised küsimused, nõ formaalsused. Sellise seisukohaga siiski nõustuda ei saa. Näiteks võib muret tekitada §-s 11 sisalduv volitus kehtestada maakohtunike arv.⁷⁶ On selge, et mida väiksem on kohtunike arv, seda keerulisem on teostada kohtuvõimu ainupädevuses olevat õigusemõistmist. Seadusandja, jättes sätestamata mistahes piirangud nt kohtunike arvu miinimum- või maksimumtasemele, on täidesaatvale võimule andnud selles küsimuses äärmiselt laia, et mitte öelda piiramatut, otsustusruumi, mille kuritarvitamise võimalused on ilmsed. Soovib minister õigusemõistmine halvata, tuleb vaid vähendada kohtunike arvu naeruväärselt väikeseks, kui aga kohtunike palkade, pensionide jms näol seadusandjat nt riigieelarve koostamisel survestada, tasub kohtunike arv mitmekordistada. Tuleb ka arvestada, et kohtunike arvu vähendamine on üks kohtunikuametist vabastamise aluseid (KS § 99 lg 1 p 5). Seega saab minister kaudselt ka sisulisse õigusmõistmisesse sekkuda, nt vähendada konkreetse kohtumaja kohtunike arvu ja lootes, et sellega vabastatakse ametist talle ebasobivad kohtunikud. Palju ei mõju ka kaitseklausel, mille kohaselt peab minister kuulama ära maakohtu esimehe ja selle ringkonnakohtu esimehe arvamuse, kelle tööpiirkonda kohus kuulub. Arvamuste ärakuulamine ei tähenda keeldu kehtestada määrus, millega nimetatud isikud nõus ei ole. Iseenesest peab esimese ja teise astme kohtunike arvule nõusoleku andma ka kohtute haldamise nõukoda (KS § 41 lg 1 p 4). See on mõnevõrra tõhusam kaitseklausel, kuid kritiseerida võib normiloomet, mis pillutab volituse piirangud mööda seadust laiali, sellele volitusnormis viitamata. Kohtuvõim on üks kolmest riigivõimust ja täitevvõimu võimalus selliselt võrdlemisi piiramatult seda piirata on võimude lahususe põhimõtte (PS § 4) vaatepunktist vähemasti küsitav. Selliste volitusnormide puhul tuleb nõustuda M. Ernitsa käsitlesega, et nende näol on tegemist pelgalt pädevusnormidega, mille alusel ei saa minister õigusakti üldse anda.⁷⁷

Lisaks defineerib maakohtute jagu maakohtunike erinevad rollid – eeluurimiskohtunik ja täitmiskohtunik, samuti kohtu esimehe õigused ja kohustused. Huvitavana hakkab silma kohtu esimehe seitsmeaastane ametiaeg (KS § 12 lg 1) koos keeluga nimetada kohtunik sama kohtu

⁷⁶ Analoožilised volitusnormid on veel KS §-d 19 (halduskohtunike arv), 23 (ringkonnakohtunike arv) ja 114¹ (kohtunikuabide arv).

⁷⁷ Ernits, M. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 komm-d 117, 164 jj. – 2. Lõhmus, U. *et al* (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid. Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapital 2022.

esimeheks kaheks ametiajaks järjestikku (Samas, lg 10).⁷⁸ Samasugused nõuded kohalduvad ka halduskohtute esimeestele (KS § 20 lg 1) 2016. aastal, kui vastavat regulatsiooni arutati, oli algne plaan määrata kohtu esimehe ametiaja pikkuseks viis aastat ja võimaldada kaks järjestikust ametiaega. Siiski, tuginedes mh esimeeste ja kohtute sõltumatusele ning teiste riikide praktikale, otsustas Riigikogu ühe, pikema ametiaja kasuks.⁷⁹

Maakohtute juures on lisaks lühidalt toodud ka selle eriosakonnad – Tartu Maakohtu registriosakond, Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond ja eestkoste järelevalve osakond. Avalikkuse tähelepanu on neist enim pälvinud maksekäsuosakond, mis peatas 2025. aasta maikuus maksekäsu kiirmenetluste peatamise põhjusel, et selles ei olnud võimalik hinnata tõendeid võlast. Tarbijakrediidiga seonduv on Eestis viimasel ajal kohtutes suurema tähelepanu all, millest annab tunnistust mh hetkel Riigikohtu töös olev taotlus tunnistada tarbijakrediidilepinguid puudutav säte pankrotiseadusest põhiseadusvastaseks.⁸⁰

Halduskohtutega seonduv on KS-s sätestatud analoogiliselt maakohtutega, halduskohtu esimeestele kohaldatakse lausa maakohtu esimehi käsitlevat sätet (KS § 20 lg 1).

Ringkonnakohtute puhul rõõmustab, et seadusandja on ette näinud ringkonnakohtute tööpiirkonnad, mitte ei ole seda sarnaselt esimese astme kohtutega volitanud ministrile (KS § 22 lg 3, vrd §-d 9 lg 3 ja 18 lg 3). Sarnaselt halduskohtutega on ka ringkonnakohtu esimeeste puhul viidatud §-le 12. Iseenesest on mõistlik reguleerida sarnased juhtumid ühes kohas ja hiljem lihtsalt sellele viidata. Samas on KS § 24 lg 1 sõnastus pisut ebaõnnestunud. Kuna 2023. aastal lisati §-i 24 täiendavad sätted ringkonnakohtute esimeeste kohta (lg-d 3³, 4), ei kohaldata § 12 regulatsiooni nii, nagu lg-s 1 sätestatud. Täpsem oleks sõnastus: „Muus osas kohaldatakse ringkonnakohtu esimehele käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud.“ Mingit sisulist probleemi hetkel kehtiv sõnastus ilmselt ei tekita, küll aga oleks soovitatav seaduse võimalikult täpne keeleline sõnastus.

⁷⁸ Sätte sõnastusest jääb lahtiseks, kas kaks ametiaega on võimalik esimees olla, kui nende vahele jääb kellegi teise ametiaeg. Sätet tuleb siiski pigem mõista selliselt, et selline võimalus eksisteerib, kuna vastasel juhul oleks sõna „järgestikku” mõttetu.

⁷⁹ Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (203 SE), algatamise ja teise lugemise seletuskirjad.

⁸⁰ RKPJKa 5-25-26.

KS § 24¹ lg 2 kohaselt otsustab kohtunike arvulise jaotuse kolleegiumide vahel ringkonnakohtu esimees. Seda tuleb igatahes pidada õnnestunumaks lähenemiseks kui esimese astme kohtute puhul. Igatahes on kohtunike jagamine kohtusüsteemi siseselt kooskõlas võimude lahususe printsiibiga.

Riigikohus on kõrgeima kohtuna teistest riigivõimudest veel sõltumatum. Kui näiteks esimese ja teise astme kohtud kuuluvad justiitsministeeriumi (JDM) haldusalasse (KS § 39 lg 1), siis Riigikohus selliselt seotud ei ole. Seega pole Riigikohut käsitlevas peatükis ühtegi ministri volitusnormi. Vastupidine oleks ka murettekitav. Huvitav on seejuures, et kui teiste kohtute puhul on (määruse tasandil) sätestatud nende täpsed asukohad, siis Riigikohtu kohta ütleb KS vaid, et see asub Tartus.

Riigikohtus toimuva menetluse üheks eristavaks osaks on nn loamenetlus ehk asja menetlusse võtmise otsustamine. Kui esimese ja teise astme kohtutel on tingimata vaja põhjendada, miks kaebust, hagi vms menetlusse ei võeta, siis Riigikohtu puhul on see täielikult kolleegiumi kaalutus. Kui vähemalt üks kohtunik seda nõuab, võetakse asi menetlusse, vastasel korral koostatakse menetlusse mittevõtmise määrus (vt KS § 26 lg 2). Põhjendada saab sellist suvaõigust sellega, et Riigikohtusse jõudes on isikule juba olnud tagatud kohtukaebepõhiõigus ja enamasti ka edasikaebamise õigus. Riigikohtu eesmärk on kohtupraktika ühtlustamine ja õiguse tõlgendamine, igasuguste kassatsioonide lahendamine seda paratamatult ei teeni. Ka aitab selektiivne menetlemine hoida kõrgeima kohtu tööd võimalikult tõhusa ja kiirena. Seega tuleb kehtiv kord lugeda mõistlikuks.

Vaielda võib, kas Eestis on põhiseaduskohus või Riigikohus lihtsalt täidab ülesandeid, mis oleksid põhiseaduskohtu pädevuses (eelkõige põhiseaduslikkuse järelevalve). Nõustun pigem esimese käsitleusega. Vaid asjaolust, et põhiseaduskohus kui selline ei ole Riigikohtust eraldiseisev institutsioon, ei saa järeldada, et see üldse puuduks. KS-i ülesehitus toetab samuti pigem sellist lähenemist, kus Riigikohtus on kokku sulandunud ülem- ja põhiseaduskohus. Vastasel korral ei oleks ilmselt eristatud Riigikohtu pädevused (KS § 26 lg 1 – Riigikohus kui ülemkohus ja lg 3 – Riigikohus kui põhiseaduskohus). Samuti ei oleks muidu erinevatesse paragrahvidesse paigutatud haldus-, kriminaal- ja tsiviilkolleegium (§ 28) ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (§ 29).

Kui keskenduda kitsamalt KS-le endale, jääb Riigikohtu peatüki lõpust silma veel § 34, mis käsitleb kohtute infosüsteemi (KIS). Tegemist on andmekoguga, mille eesmärk on kohtute töö

korraldamine, statistika kogumine, kohtulahendite kogumine, süstematiseerimine ning kohtutele ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine (KS § 34 lg 1). Samas kasutavad KIS-i kõik kohtuastmed, mitte vaid Riigikohus. Ka ei ole Riigikohus KIS-i asutaja või vastutav töötaja (KS § 34 lg-d 1, 2). Seos Riigikohtu ja KIS-i vahel tundub puuduvat. Seetõttu näib ebaloogiline paigutada säte Riigikohtu peatükki. Pigem sobiks antud säte ptk-i 6 („Kohtuhaldus, koolitus ja järelevalve“) või ptk-i 1 („Üldsätted“), kus on kohtute infosüsteemi ka mainitud (KS § 8², § 41 lg 1 p 11, § 45 lg 1).

6.2.3. Kohtute sisekorraldus (ptk-d 5–6)

Kohtu juhtimise kõrgeimaks tasemeks on kohtu üldkogu, kuhu kuuluvad kõik selle kohtu kohtunikud (KS § 35 lg 1). Seadus sätestab ka üldkogu kvooruminõude (Samas, lg 2) ja otsuste vastuvõtmiseks nõutava häälteenamuse (lg 4). Üldkogu olulisim ülesanne on kinnitada iga-aastane tööjaotusplaan (KS § 36 p 1, § 37). Tööjaotusplaaniga on võimalik tagada kohtunike spetsialiseerumine kindlaile valdkonnile – nii ei pea iga kohtunik lahendama kõiki nt halduskohtu pädevusse kuuluvaid valdkondi, vaid saab spetsialiseeruda kitsamalt endale päriselt huvipakkuvatele valdkondadele. Selline (küll piiratud) võimalus enda tööd valida peaks aitama kohtunikuametit populariseerida. Sarnase toimega on KS-s veel mitmeid sätteid – nt võimalus töötada osakoormusega (KS § 37¹) ja esimese astme kohtuniku väiksem töökoormus esimese kuue kuu jooksul (KS § 37 lg 1²).

Kohtu üldkogust veel suurem organ on kohtute täiskogu, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud. Kohtunike täiskogu koguneb vähemalt korra aastas ja selle tähtsaimad sisulised ülesanded on valida kohtunike seast liikmed erinevatesse nõukodadesse jms organitesse – kohtute haldamise nõukotta (KS § 38 lg 3 p 3), distsiplinaarkolleegiumisse (p 4), kohtunikueksamikomisjoni (p 5), koolitusnõukokku (p 7) ja Eesti Advokatuuri aukohtu ja kutsesobivuskomisjoni, prokuröride konkursi- ja distsiplinaarkomisjoni, Notarite Koja aukohtu ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja metoodikakomisjoni (p 8).

Hea on näha, et mõeldud on ka kohtute töö peale sõjaseisukorra ajal. Arvestades, et vastav peatükk on KS-i lisatud 2023. aastal, ei pea palju juurdlema selle muudatuse põhjuse üle. Ukrainas toimuvast sõjast näeme, et kuigi sõda on kahtlemata erakorraline ja riigielu tavapärasel viisil toimida ei saa (vt nt PS §-d 130, 131), siis kohtupidamine lakata ei saa ja vähemalt mingisugusegi regulatsiooni olemasolu võib osutada päästvaks. Suuremas osas näeb ptk 5¹ ette võimalusi erinevaid otsustusprotsesse väiksema demokraatiaastme arvelt kiirendada ja lihtsustada. Nii saab

kohtu esimees sõjaseisukorras mõned üldkogu ülesanded (KS § 38¹), samuti õiguse anda juhised teatud kohtuasjade kiiremaks lahendamiseks (§ 38²). Riigikohtu esimehele antakse teatud kohtute haldamise nõukoja pädevused (§ 38³) ja seaduse täpsemal lugemisel teatud juhul isegi Riigikohtu üldkogu pädevuse saata madalama astme kohtuniku teise kohtusse õigust mõistma (§ 38⁴ lg-d 1, 2). Rahvakohtunikke sõjaseisukorras õigusemõistmisesse ei kaasata (§ 38⁵). See meede on mõistlik, kusjuures ehk isegi muul ajal kui sõjaseisukorras (selle kohta vt ptk 6.2.6).

Veel üks kohtutega seonduv otsustusorgan on kohtute haldamise nõukoda (KHN). Kui Riigikohus on enda eelarvega iseseisev, siis madalama astme kohtuid haldab JDM. Et tagada võimude lahususe ja tasakaalustuse põhimõtte, on mõistlik, et ministeerium täidab seda ülesannet koostöös KHN-ga, kuhu kuuluvad lisaks kohtunikele ka advokatuuri, prokuratuuri, õiguskantsleri ja Riigikogu esindajad (KS § 40 lg 1). Otsuste vastuvõtmise kohta käivad reeglid sarnanevad kohtu üldkogu omadega (vt eelpool p 19). Oluline on, et samamoodi nagu täidesaatev võim tasakaalustab kohtute haldamisega kohtuvõimu, tasakaalustab KHN-i poolt antud nõusolek (KS § 41 lg 1) oluliste küsimuste osas⁸¹ – kohtunike arv, kohtute tööpiirkonnad, rahvakohtunike arv jne – ka täidesaatvat võimu. Samas ei piirdu KHN-i pädevused vaid eelmainitud nõusolekute andmisega, vaid see annab ka arvamuse nt riigikohtuniku kandidaatide osas (Samas, lg 3), samuti kehtestab kohtute tööjaotusplaani koostamise alused (lg 4).

KS sätestab ka kohtunike koolituse põhinõuded. Kuna kohtunikuamet eeldab õigusteadmiste pidevat ajakohastamist, on koolitustel osalemine kohtunikele kohustuslik. Samuti on KS-s reguleeritud järelevalve kohtuniku töö üle – kui kohtunik ei tee mõjuva põhjuseta asja lahendamiseks vajalikku menetlustoimingut (nt istungi korraldamine), võib kohtu esimees rakendada abinõusid, et menetlus mõistliku aja jooksul läbi viia, nt ülesande täitmiseks tähtaja andmine (KS § 45 lg 1¹). Põhimõtteliselt on erandkorras võimalik kohtuasi ka (alluvust muutmata) teise kohtusse üle viia (KS § 45¹).

⁸¹ Kriitikat seaduses puuduvate tingimuste või kaalutlusõigust piiravate normide puudumise osas ei väära ka KHN-i kaasamine kohtuhaldusesse.

6.2.4. Kohtunikuks saamine (ptk-d 7–8)

KS ptk-d 7 ja 8 käsitlevad kohtunikuks saamist laiemas mõttes – esmalt kandidaadile esitatavad nõuded ja kohtunikuks nimetamise kord (menetlus), seejärel põhjalikult kohtunikukandidaadi teadmistekontrollist ehk kohtunikueksamiks.

Kohtunikule esitatud baasnõuete hulgas on vähemalt magistrikraad õigusteaduses, kõrged kõlbelised omadused ja kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused (KS § 47 lg 1 p-d 1, 3, 4). Kuigi esmapilgul jääb eriti viimane punkt segaseks ja määratlemata, siis vajalik on see ometi ja vastavate võimete ja omaduste hindamine toimub kohtunikueksami ajal. Enesestmõistetavalt ei saa kohtunikuks mh isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteos, advokatuurist välja heidetud või avalikust teenistusest vabastatud distsiplinaarsüüteo eest (KS § 47 lg 2 p-d 1, 3, 4). Samas peab kohtunikuks kandideerija arvestama ka sellega, et kohtnikuametis olles laienevad talle võrdlemisi suured kitsendused. Nii ei saa kohtunik üldiselt väljaspool kohtnikuametit töötada (v.a. õppe- ja teadustööl), samuti olla erakonna liige (KS § 49 lg-d 1, 2).

Siiski ei ole eelmises punktis toodud piirangud ja tingimused sugugi kõik, mis kohtunikukandidaatidele esitatakse. Seejuures on mõnevõrra vastuoluliselt esimese astme kohtunikule (vähemalt paberil) seatud kandideerimiseks kõige rangemadki piirangud (vt KS § 50). Nimelt peab kohtunikukandidaadiks saamiseks isikul olema vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus. Töökogemust hakatakse lugema alates magistrikraadi omandamisest. Et populariseerida kohtujuristi ja -nõuniku ametit, kehtib nende pidajaile kolmeaastane töökogemuse nõue (Samas). Lisaks tuleb sooritada kohtunikueksam või olla sellest vabastatud (KS § 50 lg 1 p 2). Seaduse järgi on eksamist vabastatud kolmeaastase kogemusega vandeadvokaadid ja prokurörid (KS § 66 lg 6). KS võimaldab kohtunikueksamist vabastada ka teisi sarnaseid ameteid pidanud isikuid, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele ja vastutusele. Siiski leiab praegune kohtunikueksamikomisjon (KEK), et kohtunikueksamist vabastamine peaks olema „väga erandlik. Kohtunikueksamit tuleks käsitada proovitööna (mille nõudmine on värbamisel tavapärane) ja osale kandidaatidest ei peaks andma eelist, lähtudes komisjoniliikmete subjektiivsest hinnangust kandidaadi pädevusele.“⁸² Seega on põhjust lähtuda eeldusest, et

⁸² Brett, V., Hussar, A. Kohtunikueksamikomisjoni 2024. aasta tegevuse ülevaade. Kohtute aastaraamat 2024.

vähemalt lähitulevikus tuleb vandeadvokaadi või prokurörina mittetöötanutel sooritada ka kohtunikueksam.

Nagu V. Brett ja A. Hussar märkisid, on kohtunikueksam, täpsemalt selle kirjalik osa, sarnane proovitööga. Selle eesmärk on hinnata kohtunikuks kandideerija õiguslaseid teadmisi ja oskust neid kasutada (KS § 66 lg 1). Huvitav on, et seadus ise ei maini eksami sisulise külje või nt hindamise kohta midagi peale selle, et eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (Samas, lg 2). Kogu töö olemus on antud otsustada KEK-le (Samas, lg 4) ja selle leiab KEK töökorra. Sellise laia volituse näol võib taas kord tekkida küsimus kooskõlast olulisuse põhimõttega (PS § 3 lg 1 esimene lause). Kui kohtunikuks saajate arv on madal ja samas vajavad kohtunikukohad täitmist, saaks komisjon nt kirjaliku osa muuta valikvastustega testiks, samuti alandada positiivse tulemuse saamise lävendit. Küsitav on, kas seadusandja sellise olukorraga nõus oleks, arvestades, et kohtunik peaks ka tegelikult õigust tundma, mitte oskama vastuseid „huupi pakkuda“.

Jättes sellised hirmutavad võimalused kõrvale, on praegu kohtunikueksam õnneks oluliselt raskem. See on jaotatud kolmeks valdkonnaks (eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus), kusjuures eksami sooritaja võib ise valida, millistes valdkondades (üks kuni kolm valdkonda) ta eksami kirjutab. Eksami kirjalik osa koosneb viie tunni jooksul kohtulahendi kirjutamisest, kusjuures abivahenditena ei ole lubatud I ja II astme kohtute lahendid (millised eelduslikult eksamil koostada tuleb). Kirjalik osa on sooritatud, kui maksimaalsest kümnest punktist on saadud vähemalt seitse. Hinne kujuneb KEK liikmete antud hinnete keskmisest. Eksami suuline osa koosneb peamiselt menetlusega seotud küsimustele ning eetikale ja filosoofiale. Ka seal tuleb saada seitse punkti kümnest.⁸³ Huvitav on märgata, et eksamitulemuste vaidlustamine KEK töökorras sätestatud ei ole. Kas kohtunikuks saamiseks vajaliku eksami tulemuse (kohtulik) vaidlustamine ongi võimatu? Eelduslikult mitte (PS § 15 lg 1), aga ilmselt ei ole seda praktikas kunagi ette tulnud ja seega on see jäänud üldse reguleerimata.

Ka ringkonnakohtunikuks kandideerija peab üldjuhul kohtunikueksami sooritama (KS § 51 lg 1 p 2). Seevastu on viieaastase juriidilise töö nõue asendatud „kogenud ja tunnustatud“ juristi nõudega

⁸³ Kohtunikueksamikomisjoni töökord osa III, p-d 25 jj.

(Samas, p 1). Esmapilgul lõdvenenud nõue seda loomulikult ei ole – eelduslikult kulub kogemuse ja tunnustuse omandamiseks kaugelt rohkem kui viis aastat, mistõttu see nõrgem tingimus osutuks mõttetuks. Sel põhjusel pole ka riigikohtunikele sätestatud mingeid muid lisatingimusi peale kogenud ja tunnustatud juristiks olemise – riigikohtunikuks saamiseks ei pea sooritama kohtunikueksamit (KS § 52 lg 1). Vaielda saab, kas „kogenud ja tunnustatud jurist“ on ringkonnakohtunikuks ja riigikohtunikuks saamisel sama standard või tuleb riigikohtunikul olla veelgi rohkem kogenud ja tunnustatud. Arvestades kohtunikueksami nõude puudumist tulekski sellist tõlgendust toetada – riigikohtuniku kandidaat ei ole piisavalt tõsiseltvõetav, kui tekiks kasvõi kahtlus, et ta kohtunikueksamit sooritada ei suudaks. Seega, kuigi nõuded kohtunikuks nimetamisele lähevad kõrgemate astmete puhul järjest ahtamaks, tõuseb tegelik standard siiski nii ringkonna- kui riigikohtunikuks saamisega.

Kuigi varasemalt on märgitud, et kohtunik ei või teha muud tööd kui kohtunikutöö, siis sellest reeglist on KS §-s 58⁴ tehtud erand. Nimelt võib kohtuniku tähtajaliselt üle viia avaliku sektori juriidilisele töökohale (mh õiguskantsler, riigi peaprokurör, riigikontrolör jne) või avalik-õigusliku ülikooli õppejõuks (lg 1). Seejuures ei jää kohtunik ilma enda tagatistest ega palgast (lg-d 3, 4). Sellist kohtunikele antud lisavõimalust tuleb toetada. Esiteks saab kohtunik sellega ammutada lisateadmisi ja kogemusi teisest vaatenurgast. Samuti võib vahelduseks teistlaadi töö tegemine aidata vähendada kohtunikutööga seonduvat sagedast läbipõlemist.⁸⁴

Seega on kohtunikuks saamisele ja kohtunikuna töötamisele seatud võrdlemisi ranged tingimused. Minu arvates on olulisim osa just kogemuse nõue, sest olles viibinud kohtus praktikal, ilmnes, et kohtunikutöö on märksa enam, kui hea juuratundmine – see nõuab ka märkimisväärselt (elu)kogemust. Seega, kuigi kohtunikueksam on raske ja läbisaajaid vähe⁸⁵, on need tingimused siiski õigustatud. Keegi ei taha ju enda kohtunikuks inimest, kes tegelikult õigust ei tunne.

⁸⁴ Kohtunike tervisemurede kohta vt nt Prigoda, R. Me peame rääkima kohtunike tervisest. Kohtute aastaraamat 2022.

⁸⁵ Brett, Hussar 2024.

6.2.5. Kohtuniku õigused, kohustused ja vastutus (ptk-d 9–12)

Kohtunikuamet on eripärane mitmel põhjusel, millest vast olulisimaks on kohtuniku kohustus olla ja näida erapooletu ja sõltumatuna. Seetõttu on kohtunikul mitmeid kohustusi, mida ta peab täitma, mh selliseid, mille täitmist ei saa lõpetada ka pärast kohtunikuametist lahkumist.

KS § 70 lg 2 kohaselt peab kohtunik käituma laitmatult ja seda ka väljaspool teenistust. Lisaks sellele kohalduvad kohtunikule teatud avaliku teenistuse seaduse (ATS) sätted, mis on toodud KS § 70 lg-s 3. Olulisim keeld neist on arvatavasti streigikeeld (ATS § 59). Kuigi ka kohtunikud võivad tahta streikida nt suure töökoormuse pärast, puuduvad neil sisuliselt hoovad oma õiguste ja huvide eest seismiseks.⁸⁶ Samas tuleb näha ka mündi teist külge – streikivad kohtunikud halvaksid ühe riigivõimu – kohtuvõimu – töö äärmiselt ulatuslikult. Need, kel on vaja kohtust saada ülikiiret vastust – nt esialgse õiguskaitse või mõne PPA taotlusega –, seda streigi ajal tõenäoliselt sama kiiresti ei saaks. Samuti tuleb eeldada, et streik mõjuks negatiivselt vähemalt kohtunike erapooletuse kuvandile. Seega ei ole streigikeeld iseenesest negatiivne, küll võib selleks pidada ka mis tahes teiste võimaluste puudumist.

Teised kohtunikega seotud kohustused on vähem kontroversiaalsed. Esmalt mainib KS vaikimiskohustust (§ 71), mis tähendab, et kohtunik ei või avaldada kinnisel kohtuistungil teatavaks saanud andmeid. Mõneti sarnane on nõupidamissaladus (§ 72) – keeld avaldada kohtulahendi tegemise käigus toimunud arutlusi. Mõlemad kohustused on seejuures tähtajatud, teisisõnu ei saa kohtunik mõne otsuse tegemise protsessist täpsemalt muljetada ka nt pensionieas. Samuti peab kohtunik juhendama uusi kohtunikke ja loomulikult pidevalt enda juriidilisi teadmisi täiendama (KS §-d 73, 74).

Pole saladus, et palk on töökoha puhul üks olulisimaid mõõdikuid. Et kohtunikuamet on eluaegne ja kohtunik peab olema sõltumatu, tähendab see, et kohtunikupalgast peab olema võimalik esiteks ära elada ja teiseks ei tohi see olla nii väike, et mugavaks äraelamiseks tuleks teha lisatööd või midagi hullemat. Seetõttu on kohtunike palk määratud seadusega. Samas on kohtu või kolleegiumi esimehena töötades võimalik teenida ka lisatasu, kusjuures teoreetiliselt võib lisatasu määr olla

⁸⁶ Prigoda 2022.

põhipalgälähedane. Näiteks oleks Viru Maakohtu esimehe lisapalk, kui kohtus töötaks üle 44 kohtuniku, 90% põhipalgast (KS § 76 lg 1 p 3 ja lg 1¹).

Kohtunikel on seadusest tulenevalt 35 kalendripäeva põhipuhkust, kuid staaži suurenedes suureneb mõnevõrra ka puhkuseaeg (KS § 84 lg-d 1, 2). Samuti sätestab seadus kohtunike sotsiaaltagatistena kohtunike arvu vähendamise või kohtumaja sulgemisega töö kaotanud kohtunikele ajutiselt palga maksmise (KS § 86). Mõnevõrra kummastav on, et sotsiaaltagatiste peatükki on lisatud ka ametiriietust – talaari – puudutav säte (KS § 86). Ametiriietuse kandmise kohustus istungil ei ole minu arvates kuidagi seotud kohtuniku sotsiaalsete tagatistega. Pigem sobiks see säte kas kohtuniku kohustusi käsitlevasse peatükki (kohustus kanda istungil ametiriietust) või hoopis kohtuteenistujate peatükki, kus on juba ka vastav säte (KS § 127¹), mida saaks lihtsalt kohtunike puhul täpsustada.⁸⁷ Ainuüksi põhjusel, et talaar antakse kohtunikule tasuta (KS § 86 lg 2), ei saa seda pidada kohtuniku sotsiaaltagatiseks.

Kuna kohtunikutöö on äärmiselt vastutusrohke ja kehv sooritus võib mõjutada menetlusosalise kogu elu, on loogiline, et kohustuste rikkumisel järgneb ka sanktsioon. Sellist karistava iseloomuga distsiplinaarvastutust võib vaadelda nii üld- kui eripreventiivsest nurgast – ühelt poolt aitab sanktsioonide kehtestamine ja nende iseloom (nt palga vähendamine) loodetavasti distsiplinaarsüütegude toimepanemisest hoiduda, teisalt ka nende toimepanemine lõpetada ja tulevikus kohustusi hoolsalt täita. Ka menetluslikult on distsiplinaarmenetlus põhimõtte tasandil sarnane süüteomenetlusega.

Distsiplinaarkaristusi on erinevaid ja väga erinevate kaaludega, alates noomitusest kuni ametist tagandamiseni⁸⁸ (KS § 88 lg 1 p-d 1, 4). Karistusest priid ei ole ka pensioneerunud kohtunikud – nende pensionit võib vajadusel ajutiselt vähendada (Samas, lg 2).

Distsiplinaarmenetluse saab kohtuniku suhtes algatada KS § 91 lg 2 järgi mitmel moel. Esiteks saab seda teha Riigikohtu esimees ja õiguskantsler (kõigi kohtunike suhtes, p-d 1, 2), ringkonnakohtu esimees (enda kohtu ja enda kohtu tööpiirkonnas asuva esimese astme kohtu kohtunike suhtes, p-d 3, 4) ja kohtu esimees (enda kohtu kohtunike suhtes, p 4). Erilise juhtumina

⁸⁷ Kohtunik on KS § 8 lg 1 kohaselt on ka kohtunik kohtuteenistuja.

⁸⁸ Kusjuures ka praktikas on kohtunikke distsiplinaarsüütegude tõttu ametist tagandatud (RKÜKm 3-24-2147).

saab Riigikohtu esimehe vastu distsiplinaarmenetluse algatada Riigikohtu üldkogu (KS § 91 lg 2 p 5). Oluline on, et just algataja saab menetluse käigus koguda tõendeid ja nõuda seletusi (Samas, lg 3). Kui vajalikud tõendid on kogutud, edastab algataja distsiplinaarkolleegiumile distsiplinaarsüüdistuse (vrd KrMS ptk 8, eriti § 226). Distsiplinaarkolleegium, kes asja lahendab, koosneb viiest kohtunikust igast kohtuastmest, kusjuures asja lahendab viieliikmeline koosseis, kuhu kuulub kolm riigikohtunikku, üks ringkonna- ja üks esimese astme kohtunik (KS § 93). Distsiplinaarkolleegium saab teha süüdi- või õigeksmõistva otsuse (KS § 97 lg-d 1, 2). Menetluse ajaks võib kohtuniku teenistusest kõrvaldada nt juhul, kui ametis jätkamine kahjustaks kohtu mainet (KS § 95 lg-d 1, 2). Distsiplinaarkolleegiumi otsuse peale saab esitada kaebuse Riigikohtu üldkogule. 2025. aasta oktoobrikuu seisuga on üldkogule esitatud neli sellist kaebust. Ühel juhul rahuldati kaebus osaliselt⁸⁹, ülejäänud juhtudel jäeti kaebus rahuldamata.⁹⁰ Ühelgi juhul ei muudetud aga distsiplinaarkolleegiumi määratud karistust.

KS sätestab kaheksa alust kohtuniku ametist vabastamiseks (KS § 99 lg 1). Nende seas on nt ametist vabastamine kohtuniku enda soovil (p 1), vanuse (p 2) või tervise (p 4) tõttu.

Kohtunikuametile on ette nähtud vanuseline ülempiir, see tähendab, et üldjuhul ei saa kohtunikuna töötada 68-aastaseks saanud isikud (KS § 99¹ lg 1). Samas võib kohtuniku volitusi pikendada nt seniks, kuni talle jagatud kohtuasjade menetlemine on lõppenud (Samas, lg 6).

Huvitavaks aluseks on ka vabastamine ametisse sobimatuse tõttu. Selliselt saab ametist vabastada kuni kolm aastat kohtunikuna töötanud kohtuniku ja üksnes siis, kui sellekohase otsuse on teinud Riigikohtu üldkogu (KS § 100 lg 1). Seega, kuigi pealtnäha on kõik kohtunikud võrdsed, ilmneb KS-st, et kohtusüsteemisest saab kohtunikke siiski asetada teatud hierahiasse staaži järgi (nt palga kohta vt KS § 37 lg 1¹).

Selgelt negatiivse konnotatsiooniga on KS §-s 101 nimetatud ametist tagandamine⁹¹, mis on kohtuniku kriminaalasjas süüdimõistva otsuse jõustumise või distsiplinaarkolleegiumi ametist tagandamise otsuse tagajärjeks. Kõrvalmärkusena võib mainida, et nõ aulist ja mitteaulist

⁸⁹ RKÜKo 3-24-2036.

⁹⁰ RKÜKo 19.02.2025 nr 3-24-2946; RKÜKo 3-19-1861; RKÜKo 3-17-2913.

⁹¹ Vrd eelmiste aluste korral „ametist vabastamine“.

organisatsioonist lahkumist eristatakse ka nt advokatuuri puhul, kus räägitakse advokatuurist väljaarvamisest ja väljaheitmisest (AdvS §-d 36, 37).

6.2.6. Rahvakohtunikud (ptk 13)

KS ptk 13 käsitleb rahvakohtunikke. Rahvakohtunike institutsiooni on õiguseksperdid (õigustatult) kritiseerinud ohtralt ka meedias, eriti häälekaks on vastumeel muutunud viimastel aastatel.⁹² Tuleb tunnistada, et iseenesest on esimese astme kuritegude menetlemisesse ka tavainimeste kaasamine õilis ja sunnib arvestama ka nn talupojamõistusega. Põhimõtteline on, et rahvakohtunikul on kohtunikuga võrdne hää – kahe rahvakohtuniku hää kaalub üle kohtuniku oma. Samas on kriitikat väärt nii rahvakohtunike valimise protsess, nende tegevus kohtumenetluse ajal, ent ka neid puudutava regulatsiooni hämmastav lühidus.

Rahvakohtunike arvu määrab minister, kusjuures volitusnorm on sama piiramatult, nagu Eesti õigussüsteemis paraku tavapärane. Kehtib eelnevalt toodud kriitika volitusnormidele selle erisusega, et rahvakohtunike arvu peab kooskõlastama ka kohtute haldamise nõukoda ja see on otseselt sättes välja toodud. Sisuliseks mureks võib aga olla ka rahvakohtunike valimise protsess – seda teeb KOV volikogu, kelle valikud kinnitab vastava maakohtu komisjon (KS §-d 106, 108). Jääb arusaamatuks, miks on kohalik omavalitsus sellesse protsessi kaasatud, ja ka see, kas tegemist on parima viisiga rahvakohtunike valimiseks.

Esimene lausa piinlikult silmatorkav mure rahvakohtunikega tekib seoses haridusnõuete igasuguse puudumisega (KS § 103 lg 1). Teoreetiline põhjendus on siinjuures arusaadav – rahvakohtunike roll peakski ju olema kohtuniku kui äärmiselt haritud inimese kõrvale asetada nõ tavainimene. Siiski, kui rahvakohtunikult nõuda esimese astme kuritegude sisulist lahendamist, eeldab see ka tegelikku arusaamist kaasuse asjaoludest. Olukorras, kus kuritegu on mõnevõrra delikaatsem ja komplekssem kui suvalise vägivaldajuhtumi puhul, muudab seadus rahvakohtuniku koormaks kohtute efektiivsusele, mitte kaine mõistuse ja õigluse mõõdupuuks. Erinevad majanduskuriteod, arvutikuriteod, hankekelmused, kuriteod intellektuaalse omandi vastu jpm on olemuslikult eriteadmisi nõudvad ja puhta õiglustundega pole neis asjus midagi peale hakata. Kurikuulus

⁹² Viimati Pihl, K. "Pealtnägija": kas rahvakohtunike süsteem on ajale jalgu jäänud? – ERR 01.10.2025; vt ka nt Asi, A. Rahvakohtuniku roll tuleks kaotada või ümber mõtestada. – ERR 04.04.2023.

Tallinna Sadama kohtuasi, kus valesti läks kõik, mis võimalik, oli juba ainuüksi oma olemuses selline, et keskmiselt, ilma eriteadmisteta inimeselt kõige mõistmist eeldada ei saanud. Kasvõi põgus tutvumine meedias avaldatud⁹³ pea 400-leheküljelise maakohtu otsusega vaid kinnitab seda. Rahvakohtunike eesmärki – vaadata asja inimlikult, õiglaselt ja maalähedaselt – sellistes protsessides osalemine ei täida.

Muljetavaldavalt halb on ka rahvakohtunikke puudutav regulatsioon. Kuigi rahvakohtunikele on seadusega pandud erinevaid kohustusi (KS § 111 ja seal viidatud §-d 70–72), puudub teoreetilinegi viis neid kuidagi jõustada.⁹⁴ See puudutab ka õigusemõistmise jaoks elutähtsaid kohustusi, nt nõupidamissaladust, kus kohtunikku on võimalik võtta distsiplinaarvastutusele, rahvakohtunikku aga mitte (KS § 87 lg 1, pensioneerunud kohtunike nõupidamissaladuse kohta ka § 88 lg 2).

Kokkuvõtlikult, rahvakohtunike regulatsioon on lünklik ja seda ka mõtte tasandil. Kuigi idee rahvakohtunikest kui õigusemõistmise inimlikustajatest on igati veenev, tuleks igal juhul kaaluda süsteemi reformimist. Näen lahendust esmalt selles, kui piirata oluliselt asjade hulka, kus rahvakohtunikud osalevad. Rasked isikuvastased kuriteod – mõrvad, piinamised, vägistamised jms – on täpselt sellised kuriteod, kus rahvakohtuniku sisend nt karistusmäära valimisel on väärtuslik. Seevastu keeruliste krüptopettuste puhul tekib küsimus, kas haridusnõueteta inimene üldse saab aru, millest jutt. Teiseks, parandamist vajab olukord, kus rahvakohtunikel on kohustused ilma vastutuseeta. Samuti tasub mõelda, kas rahvakohtuniku taandumise korral on ikka mõistlik kogu menetlust taaskäivitada. Võimalik, et mingitel juhtudel oleks õiglane ka olukord, kus rahvakohtuniku taandumisega jätkuks kohtupidamise kaheliikmelises koosseisus. Muidugi tuleks siis mh kaaluda, mis saab eriarvamuste korral, kuid alternatiiv – mida tõendas eluliselt Tallinna Sadama kaasus – on ju märksa kurvem ja ebaõiglasem.

6.2.7. Kohtunikuabid ja kohtuteenistujad (ptk-d 14–15)

Kohtunikuabi on ilmselt kogu kohtu- kui mitte õigussüsteemis kõige eksitavama nimega töökoht. Nimelt paneb sõna „kohtunikuabi“ keeleline tähendus paratamatult mõtlema kohtunikku abistava ametniku peale, need on aga hoopis kohtujuristid ja -nõunikud. Kohtunikuabi seevastu on iseseisva

⁹³ Mäekivi, M (toim.). Täismahus: Tallinna Sadama kohtuotsus. – ERR 22.07.2024.

⁹⁴ Vt RKKKo 1-23-4295, p 14.

otsustuspädevusega kohtuametnik.⁹⁵ Sellekohaseid materjale uurides ilmneb, et segane nimetussüsteem on pannud seda rõhutama ka kohtuid tutvustavad materjalid.⁹⁶ Kohtunikuabile esitatud haridus- ja keelenõuded vastavad esimese astme kohtuniku omadega, kuid lisaks kohtunikueksamile saab kohtunikuabiks ka kohtunikuabi eksamiga (KS § 115 lg 1 p 2, lg 2). Samas kehtivad kohtunikuabile KS § 116 järgi ka kohtuniku ametikitsendused (nende kohta vt ptk 6.2.5). Kohtunikuabi võib sarnaselt kohtunikuga siiski töötada JDM-s ja kõrgkoolis (KS § 124). Seevastu ei pea kohtunikuabiks kandideerija läbima julgeolekukontrolli, nagu seda peab kohtunikukandidaat (KS § 54 lg 2). Küll aga võib kohtunikuabi kandidaadi kohta teha järelepärimisi, et selgitada välja kandideerija kõlbelisi ja teisi isiksuseomadusi (KS § 119¹ lg 2).

Nagu kohtunikke, saab ka kohtunikuabisid võtta distsiplinaarvastutusele. Samas ei ole need menetlused päris võrreldavad. Kohtunikuabi distsiplinaarmenetlust viib läbi kolmeliikmeline komisjon, mille koosseisu kuulub ringkonnakohtunik, kohtunikuabi ja justiitsministri määratud ametnik. Selmet mõista kohtunikuabi süüdi või õigeks – nagu see käib kohtuniku distsiplinaarmenetluses – koostab komisjon vaid distsiplinaarmenetluse kokkuvõtte ja esitab selle kohtu esimehele, kes langetab otsuse. Kohtunikuabi distsiplinaarmenetlusest on KS-s vaid üks paragrahv (§ 122¹) ja see regulatsioon näib poolik. Kusagil ei ole viiteid, et mõnel puhul kohaldataks kohtuniku distsiplinaarmenetluse sätteid. Samas on sätestamata jäetud isegi elementaarsed osad – mille eest võib kohtunikuabi suhtes distsiplinaarmenetluse algatada, mis on ettenähtud karistused, kuidas otsust edasi kaevata saab jne. Ometi ei ole mõeldav, et seadus annab kohtu esimehele absoluutse diskretsiooni mis tahes sanktsiooni kehtestamiseks või kehtestamata jätmiseks. Pean vajalikuks kohtunikuabi distsiplinaarvastutusele võtmise regulatsiooni täpsustamist, kasvõi viidet KS ptk-le 11.

Lisaks kohtunikuabidele ja kohtunikele on kohtusüsteemis veel mitmeid kohtuteenistujaid. KS mainib neist kohtudirektorit, kohtujuristi ja kohtukordnikut.⁹⁷

⁹⁵ M. Sander. Iga kanne loeb. Kohtute aastaraamat 2024. Kättesaadav: <https://aastaraamat.riigikohus.ee/iga-kanne-loeb/>.

⁹⁶ Samas. Vt ka nt Eesti Kohtud. Meie inimesed. Kohtunikuabi. Kättesaadav: <https://www.kohus.ee/tule-meile-toole/meie-inimesed>.

⁹⁷ Siin on mõeldud KS ptk 15 regulatsiooni. Lisaks neile on KS-s välja toodud ka kohtunõuniku amet (KS § 31).

Kohtudirektor on lisaks kohtu esimehele kohtu üks juhtidest. Kohtudirektori roll on juhtida kohtu korralduslikku poolt, tegemist on kohtu haldusjuhiga. Samas on kohtudirektori pädevuses mh ka kohtuteenistujate ametissenimetamine ja vabastamine (KS § 125 lg 1 p 6). Kohtudirektori palk otseselt seadusest ei tulene, ent Rahandusministeeriumi andmeil on see võrreldav esimese astme kohtuniku ametipalgaga.⁹⁸

Sisulise õigusemõistmisega on KS ptk 15 kohtuteenistujatest kõige rohkem seotud kohtujurist. Kohtujuristi eesmärk on aidata kohtunikku asjade lahendamisel. See töö võib seisneda kohtupraktika analüüsis, toimikutega tutvumises, kohtulahendite projektide kirjutamisel vms tegevuses. Teatud juhtudel saab kohtujurist ka iseseisvalt kohtumääruseid teha. Üks kohtujuristi töö kõige ahvatlevamaid võimalusi on ilmselt järelkasvulava ehk võimalus ajutiselt töötada mõnes muus kohtus, Õiguskantsleri Kantseleis, prokuratuuris või advokaadibüroos (KS § 125² lg 1).

Kohtukordniku töö eesmärk on kohtumajas korra ja turvalisuse hoidmine. Selleks on kohtukordnikul abipolitseinikuga võrdsed õigused, samuti teatud korrakaitselikud õigused, mis kuuluvad politseile (KS § 126 lg 1). Sellest, et KS § 126 lg 1¹ alusel ei ole minister määrust andnud, saab järeldada, et relva kandmise õigust kohtukordnikul siiski ei ole. Kuna see volitusnorm võimaldab ministril kaaluda, kas anda õigusakt või mitte, siis määruse andmata jätmine probleemne ei ole. Küll aga ei ole sellist andmata jätmise võimalust sama paragrahvi lg-s 2 sätestatud lisatasu määrade osas. Et ka selle volitusnormi alusel pole rakendusakti antud, on otseselt vastuolus PS § 94 lg-ga 2.⁹⁹

Lisaks KS-s toodule töötab kohtutes tegelikult veel palju rohkem teenistujaid – konsultandid, kohtuistungide sekretärid, referendid jne. Mõne nende ametite lühikene regulatsioon on toodud kohtu kantselei kodukorras.¹⁰⁰ Teiste puhul tuleb lähtuda kohtu kodukorrast (KS § 127).

⁹⁸ Rahandusministeerium. Avaliku sektori statistika. Kättesaadav: <https://www.fin.ee/riigihaldus-ja-avalik-teenistus-kinnisvara/riigihaldus/avaliku-sektori-statistika>.

⁹⁹ Vt nt RKÜKo 3-18-1432.

¹⁰⁰ Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord. JMm 08.02.2018 nr 7. – RT I, 18.09.2025, 17.

6.3. Kokkuvõte

KS on lühike ja võrdlemisi konkreetne seadus, mis käsitleb ühe riigivõimu korraldust ja struktuuri. Üldiselt tuleb tunnustada võrdlemisi lihtsasti sõnastatud sätteid ja seadust. Samas, nagu ka päeviku kandest tuleneb, võib mõnel puhul liiga lühike omakorda kaasa tuua probleeme kas seaduse tõlgendamise või sootuks rakendamisega. Nii on näiteks kohtunikuabi distsiplinaarmenetluse puhul. Samuti ei ole sugugi mitte kõik KS-s sätestatud institutsioonid ideaalsed – nt rahvakohtunike puhul on tõsi paljude ekspertide arvamus, et regulatsiooni tuleb täiendada, oluliselt reformida või hoopis rahvakohtunikud kui institutsioon üldse ära kaotada.

Seadust lugedes hakkas samuti mõnel pool silma, et peatükkidesse on kummalisel kombel tekkinud sinna üldse mitte sobivad sätted. Nii oli kohtute infosüsteemi puudutav säte sattunud Riigikohtu peatükki, kohtuniku ametiriietuse oma aga kohtuniku sotsiaalsete tagatiste peatükki. Materiaalselt ei ole mõistagi vahet, millises peatükis mis säte asub¹⁰¹, kuid loetavuse ning efektiivsuse seisukohast oleks hea, kui peatükis asuksid vaid üksteist puudutavad sätted. Vastasel korral pole ju seaduse süstematiseerimisest suurt tolku.

Põhimõtete PS-st seadusesse kopeerimine iseenesest vale ei ole ja võib aidata kaasa nt seaduse terviklikkusele, aga minu hinnangul tuleks seda pigem vältida. Samas on KS-s ka mitmeid põhiseaduse seisukohalt kaheldavaid sätteid. Ühtedena tuleks ära mainida ulatuslikku diskretsiooni võimaldavad sisult pädevusnormid, mille alusel ometi määruseid antakse. Teisalt on ka vastupidine juhtum – volitusnorm, mille alusel ei ole õigusakti antud, kuigi peaks olema. Kohtuvõimu reguleerivas konstitutsioonilises seaduses valmistavad sellised vajakajäämised kurbust.

Niisiis, KS väärrib nii tunnustust kui laitust. Isegi kui käesolev päevikukanne jätab teistsuguse esmamulje, ei ole KS kohtukorralduse seadusena sugugi kõlbmatu, pigem vastupidi. Käesoleva sissekande olemus on olla kriitiline ja head osad ei pruugi nii kergesti välja tulla. Valdav osa KS-st on siiski funktsionaalne, läbimõeldud ja arukas.

¹⁰¹ See väide kehtib, kui säte paikneb peatükis, kus teised sätted ei moodusta temaga mingisugust süsteemi, nii et süstemaatilist tõlgendamist kasutada ei saa.

7. Õiguskantsleri seadus

Koostatud 16.–18.10.2025

7.1. Sissejuhatus

Õiguskantsler on justkui kolme riigivõimu vahele loodud põhiseaduslik institutsioon, kusjuures mujal maailmas võrdlemisi haruldasega. Kuigi õigusvahemehi (ombudsmene) leidub mujalgi ja alguse on see amet saanud hoopis Rootsis, on kõikide Eesti õiguskantsleri pädevustega ombudsmene vähe. Nimelt on lisaks järelevalvele haldusomavoli üle meie õiguskantsleril veel üks fundamentaalne roll – põhiseaduslikkuse järelevalve. Seejuures tuleb tõdeda, et erinevalt mõnestki riigist on Eesti õiguskantsleril õigus pööruda Riigikohtusse taotlusega tunnistada õigustloov akt või selle osa põhiseadusvastaseks.

Samuti on õiguskantsleri seisukohad – kuigi riigiasutusele üldiselt mitte siduvad – autoriteetsed nii menetluspooltele kui avalikkusele üldisemalt. Sellest annab mh aimu õiguskantsleri antud arvukad intervjuud ja artiklid. Seega on asjakohane analüüsida ka õigusakti, mis õiguskantsleri tegevust peamiselt reguleerib – õiguskantsleri seadust¹⁰² (ÕKS). Tuleb tõdeda, et lisaks ÕKS-le on õiguskantsleriga seotud sätteid ka PS-s ja PSJKS-s. Kuivõrd käesolev peatükk on siiski suunatud eeskätt ÕKS-le, jäävad nimetatud teised seadused selles peatükis suurema tähelepanuta. Samuti mainin, et käesolev peatüki rõhuasetus on põhiseaduslikkuse järelevalvel, mis minu hinnangul moodustab kõige olulisema osa õiguskantsleri pädevustest.

7.2. Seaduse sisu

Õiguskantsleri seaduse ülesanne on ühelt poolt määratlada täpsemalt õiguskantsleri ülesanded, teisalt täpsustada ka menetlust avalduste lahendamiseks ja põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks. ÕKS §-s 1 toodud ülesannete hulka kuulub mh järelevalve õigusloovate aktide põhiseadusele vastavuse üle (õiguskantsler kui põhiseaduslikkuse kaitsja, lg 1), seaduste muutmise, vastuvõtmise jms kohta tehtud ettepanekute analüüsimine (nn eelkontroll, lg 2), lapse ning puuetega inimese õiguste kaitse ja edendamine (lg-d 8, 11), diskrimineerimisvaidluste lahendamine (lg 5) jpm. Seega on õiguskantsleri ülesandekataloog võrldemisi lai ja eriilmeline.

¹⁰² RT I, 26.05.2020, 11.

Lisaks ÕKS §-s 1 eksplitsiitselt toodud ülesannetele peab õiguskantsler iga-aastaselt koostama aastaülevaate¹⁰³ ja seda Riigikogule esitama (ÕKS § 4). Samuti peab õiguskantsler vastama Riigikogu liikmete arupärimisele (ÕKS § 3). Lahtine on, missugune saab olla nimetatud arupärimise sisu. Kui üldiselt peetakse arupärimisega silmis parlamendi õigust teostada täitevvõimu üle järelevalvet, siis õiguskantsleri puhul on seda tihti peetud võimaluseks küsida juriidilist nõu. PS ei toeta tõlgendust, mille kohaselt saaks arupärimine hõlmata muid küsimusi, kui õiguskantslerile PS-ga antud pädevusi.¹⁰⁴ Samas ei välista selline arusaam arupärimisi nt Riigikogu menetluses oleva seaduse kohta ja seda tehakse ka praktikas.¹⁰⁵ Põhimõtteliselt tuleb toetada seadusloomeprotsessis vajadusel sõltumatu õiguseksperdi kaasamist, et tagada vastuvõetava seaduse põhiseaduspärasus. Teisest küljest, kui õiguskantslerilt eelneva arvamusega liiale minna, hakkab ta lisaks seadusandja järelevalvajale täitma ka selle nõuandja rolli, muutudes sellega piltlikult korruga nii parlamendi prokuröriks kui kaitsjaks.

Õiguskantsleri staatuse (ptk 2) puhul jääb silma sarnasused kohtute seadusega, mida on põhjalikult käsitletud päeviku eelmises peatükis. Nii peab õiguskantsler olema kõrgete kõlbeliste omadustega ja vabalt valdama eesti keelt (ÕKS § 6 lg 1, vrd KS § 47 lg 1 p-d 2, 3), olema omandanud akadeemilise kõrghariduse õigusteaduses ning olema kogenud ja tunnustatud jurist (ÕKS § 6 lg 2, vrd KS § 47 lg 1 p 1, § 51 lg 1 p 1 ja § 52). Lühemad ja vähem defineeritud tingimused võrreldes KS-ga on tõenäoselt tingitud sellest, et õiguskantslereid on korruga ainult üks ja seega valitakse õiguskantsler eelduslikult ainult juristkonna säravaimate hulgast. Küll aga on põhjalikumalt kirjeldatud õiguskantsleri kandidaadi julgeolekukontrolli, kuigi ka see sarnaneb kohtunikukandidaadi omaga (ÕKS § 6¹, vrd nt KS § 54). Erinevus, kusjuures huvitav erinevus, on õiguskantsleri kriminaalvastutusega – nimelt ei ole õiguskantsler ametist tagandatud, kui tema suhtes jõustub süüdimõiste kohtuotsus ettevaatamatusest toime pandud kuriteos, mille eest ei ole määratud vabadusekaotust (ÕKS § 11 lg 3).¹⁰⁶

¹⁰³ Viimane, 2024/2025 aasta ülevaade on kättesaadav: <https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2025/>.

¹⁰⁴ Selle kohta vt Mõttus, A. Õiguskantsleri eelkontroll – kas põhiseaduses ettenähtud pädevuse teostamine või lubamatu sekkumine seadusandlikku protsessi? – Riigiõiguse aastaraamat 4/2023, lk 42 jj.

¹⁰⁵ Viimati õiguskantsleri 22.09.2025 seisukoht nr 18-2/251912/2506853.

¹⁰⁶ Kohtunike puhul ei eristata tahtlust – tagandatud on kohtunik igasuguse kuriteo eest lõplikult süüdimõistmisel (KS § 101).

Üksikisikutele vast olulisim säte ÕKS-st paikneb ptk 3 alguses. Nimelt sätestab ÕKS § 15 lg 1: „Igaühel on õigus pöörduda avaldusega õiguskantsleri poole seaduse või mõne muu õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks.“ Siiski on kohtupraktikas jaatatud ka õiguskantsleri õigust vaidlustada õigustloova akti andmata jätmist ja seega kaudselt isiku õigust vastavasisuline avaldus esitada.¹⁰⁷

Esiteks tekitab küsimusi termin „õigustloov akt“. Ajalooliselt on käsitlused erinenud. Kui termini autoriks peetud Artur-Tõeleid Kliimanni arvates hõlmab see nii üksik- kui üldakte, sarnast seisukohta on väljendanud ka Eesti esimese õiguskantsleri nõunik Ilmar Rebane. Kalle Merusk aga peab õigustloovat akti üksnes õiguse üldaktiks.¹⁰⁸ Selline käsitlus peab ka tänasel päeval. Siiski võib kunstlik üld- ja üksikakti eristamine põhiseaduslikkuse järelevalve kontekstis tekitada õiguste kaitses lünki. Üld- ja üksikakti piirimaile sattuvad üldkorraldused on formaalselt üksikaktid, materiaalselt aga võivad kohati olla mõnest üldaktist piiravamadki (nt nn koroonakorraldused). Kas õiguskantsler saab kontrollida ka selliste „morfeeruvate“ aktide põhiseaduspärasust? Hetkese käsitluse kohaselt mitte¹⁰⁹, kuid õigustloova akti mõiste täpsustamine seaduses võiks olla mõistlik, tagamaks õigusselguse ja vältimaks potentsiaalseid vaidluseid.

Õiguskantsleri abstraktse normikontrolli puhul tuleb tähele panna mitut erinevust konkreetsest normikontrollist. Esiteks on ilmne, et abstraktselt normidele otsa vaadates pole võimalik tajuda kõiki nüansse, mis ilmneksid konkreetse asjas normi põhiseaduspärasust hinnates. Vastasel korral poleks ju normikontrollil üldse mingisugust mõtet – Riigikogu saaks seaduseelnõud arutades juba läbi kaaluda kõikvõimalikud praktikas tekkida võivad erijuhud ja regulatsiooni vastavalt kohendada. Paraku ei ole seesugune ettenägelikkus inimestele omane.

Teiseks tuleb mõista, et abstraktselt õigusnorme hinnates ei lahendata üldjuhul isiku tegelikku probleemi väljaspool normi võimalikku põhiseadusvastasust. Seetõttu jääb enamasti küsitavaks, mis on selliste avalduste tegelik tahe – kas nende taga on tähelepanelikud kodanikud, kes soovivad teada anda ebaõigest regulatsioonist, või riigi ressursside raiskamisele suunatud „kaebused

¹⁰⁷ RKPJKo 5-18-7, p 115.

¹⁰⁸ Tammar, A.-M. Põhiseaduse § 139 kommentaar, komm-d 17 jj. – U. Lõhmus (peatöim.). Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid. Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapital. 2023.

¹⁰⁹ Nt õiguskantsleri 28.12.2022 seisukoht nr 6-1/221807/2206803, lk 2.

kaebamise pärast“. Seega, praktilisest vaatepunktist on abstraktsete kontrollavalduste esitamise tagajärjeks aina suurenevad aja- ja rahakulud õiguskantslerile, aga seeläbi ka Riigikohtule.¹¹⁰ Samas, teoreetilisest vaatepunktist tundub fundamentaalselt õige, et igaühel on õigus kuidagigi vaidlustada põhiseadusvastased normid sõltumata sellest, kas need kedagi häirivad.

Eesti on selles mõttes võrdlemisi unikaalne, et abstraktse normikontrolli algatamise hoovad on nii avaldajal kui õiguskantsleril äärmiselt laiad. ÕKS sätestab ainult kaks imperatiivset avalduse läbi vaatamata jätmise alust – avalduse lahendamine ei kuulu õiguskantsleri pädevusse (ÕKS § 25 lg 1) ja asjas käib või on toimunud kohtumenetlus (ÕKS § 25 lg 2). Siiski annab seadus õiguskantslerile ka laia diskretsiooni jätta avaldus läbi vaatamata: näiteks saab seda teha juhul, kui õiguste rikkumisest on möödunud rohkem kui aasta (ÕKS § 25 lg 3 p 3), isikul on võimalus kasutada muid õiguskaitsevahendeid (ÕKS § 25 lg 3 p 4) või avaldus on ilmselgelt alusetu¹¹¹ (ÕKS § 25 lg 3 p 2). Selline regulatsioon on mõistlik, kuna võimaldab ühest küljest vaadata läbi võimalikult paljud avaldused (tagades isiku õiguste kaitse), samas võimaldades jätta läbi vaatamata sellised, mille puhul näivad avaldaja kavatsused pahatahtlikud või lihtsalt ebamõistlikud (tagades õiguskantsleri menetluse efektiivsuse).

Menetluse puhul annab ÕKS õiguskantslerile võrdlemisi vabad käed (ÕKS § 20). Tegemist ei ole kohtumenetlusega võrreldava menetlusega, kus toimingud on üksikasjalikult ette kirjutatud. Arvestades, kui erinevate muredega õiguskantsleri poole pöördutakse, tuleb ka sellele alla kirjutada. ÕKS-ga antud mitmed õigused – asjatundja kaasamine (ÕKS § 21), vaba juurdepääs (ÕKS § 27), õigus teabele (ÕKS § 28), seletuse võtmine (ÕKS § 29) jne – aitavad kaasa praeguse õiguskantsleri Ülle Madise motole: „meie lahendame, mitte ei menetle“.¹¹²

Eripäraseks teeb õiguskantsleri menetluse veel selle lõpp. Nimelt on õiguskantsleri seisukoht lõplik ja ei ole edasikaevatav (ÕKS § 35¹ lg 3). Seega ei ole tegemist õiguskaitsevahendiga klassikalises mõttes – kui õiguskantsler vastuolu põhiseadusega ei näe, puudub isikul võimalus abstraktse normikontrolli algatamiseks. Samuti on huvitav, et õiguskantsleri seisukoht ei ole

¹¹⁰ Eriti võib see tekitada ajasurvet teiste kolleegiumite tööle Riigikohtus, kuna põhiseaduslikkuse järelevalve asjad tuleb üldjuhul lahendada 4 kuu jooksul (PSJKS § 13 lg 1).

¹¹¹ Vrd HKMS § 121 lg 2 p 1.

¹¹² Heinla, E. Õiguskantsler Ülle Madise: kiusamist on Eestis liiga palju, ametnikud peaksid olema inimese poolel. – Delfi 02.01.2025.

üldjuhul täitmiseks kohustuslik. Siiski on täitmise tagamiseks võrdlemisi tõhus võimalus – avalikkuse teavitamine (ÕKS § 35² lg 4). On selge, et õiguskantsleri seisukoht on autoriteetne ka laiemas ühiskonnas, mistõttu sellisel pehmel mõjutusmeetmel võib olla päris tugev tegelik mõju.

Kui õiguskantsler leiab, et õigustloov akt on vastuolus põhiseadusega, ei teki tal veel õigust pöörduda vastava taotlusega Riigikohtusse. ÕKS on üles ehitatud probleemide võimalikult paindliku lahendamise põhimõttel ja see kajastub ka siin. Nimelt, kui õiguskantsler leiab, et õigustloov akt kas täielikult või osaliselt ei vasta põhiseadusele või seadusele, teeb ta akti vastu võtnud organile ettepaneku see akt või selle säte 20 päeva jooksul põhiseaduse ja seadusega kooskõlla viia (ÕKS § 17).

Problemaatiline on seejuures 20-päevane tähtaeg. ÕKS §-de 17 ja 18 sõnastus on äärmiselt ebaõnnestunud, sest neid grammatiliselt tõlgendades tuleb jõuda seisukohale, et kui akt ei ole 20 päeva jooksul PS-ga kooskõlla viidud, tuleb õiguskantsleril Riigikohtusse pöörduda. Teisisõnu on 20-päevane tähtaeg õiguskantslerile justkui imperatiivne. Kehva sõnastust ei saa aga seekord panna seadusandja süüks, kuna tuleb otseselt PS §-st 142.

On ilmne, et seadusandlik protsess võtab aega oluliselt rohkem kui 20 päeva. Seega puuduks eelnimetatud tähtajal igasugune mõte – kuna 20 päevaga poleks akti võimalik PS-ga kooskõlla viia, tuleks alati pöörduda ka Riigikohtusse. Seega tõlgendatakse 20-päevast tähtaega selliselt, et selle aja jooksul tuleb teada anda, kas õiguskantsleri seisukohaga nõustatakse.¹¹³

7.3. Kokkuvõte

Eeltoodust nähtub, et ÕKS on üldjoontes õiguskantsleri tegevuse jaoks sobiv. Hea meel on näha, et õiguskantsleri menetluse eripäradega arvestab ka seadus, andes asjade tegelikuks lahendamiseks võrdlemisi vabad käed. Samuti ei nähtu mulle ÕKS-ga seoses suuremaid probleeme – ka eeltoodud 20-päevase tähtaja juured on PS-s, mistõttu tuleks kriitika eeskätt suunata sellele.

¹¹³ Selle probleemi kohta vt lähemalt Parrest, N *et al.* Põhiseaduse § 142 kommentaar, komm-d 7 jj. – Madise, Ü (toim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Iuridicum: 2020.

8. Korrakaitseseadus

Koostatud 29.10–11.11.2025

8.1. Sissejuhatus

Haldusõiguse üks olulisemaid kokkupuuteid igapäevaeluga on kahtlemata korrakaitse valdkonnas. Kui tavapäraselt politsei peale mõeldes tuleb silme ette ohtlikud kurjategijad ja kriminaalmenetlus, siis see on PPA tegevuse üks pool, ent sama oluline on ka teine – tagada avalik kord ehk korrakaitse ülesanne. Selleks ongi ette nähtud korrakaitseadusega¹¹⁴ (KorS) sätestatud eriline haldusmenetlus.

Korrakaitse on avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, ohukahtluse korral ohu väljaselgitamine, ohu tõrjumine ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamine (KorS § 2 lg 1). Seega on tegemist võrdlemisi laia valdkonda reguleeriva seadusega. Kuigi KorS on puhtalt haldusõiguse valdkonda kuuluv seadus, on teatav puutumus ka süüteomenetluse ja karistusõigusega kitsamas mõttes, nt on KorS-ga sisustatud teatud kuriteokoosseisud, nt karistusseadustiku¹¹⁵ §-d 262, 263, 264¹ ja 265.

Käesolev päevikukanne keskendub mõningate KorS-ga seotud ja silma torganud probleemide kirjeldamisele. Seega ei ole käsitletud põhjalikult seadust tervikuna, vaid minu jaoks olulisemaid ja põnevamaid osi.

8.2. Seaduse sisu

8.2.1. Üldist

Kuna KorS sätestab haldusmenetluse eriliigi, on see käsitav HMS eriseadusena (vt KorS § 1 lg 2). Seetõttu on ühest küljest ebavajalik korrata HMS-s juba toodud üldpõhimõtteid ka KorS-s – sellistena võib näha nt proportsionaalsuse põhimõtet (HMS § 3 lg 2, KorS § 7), otstarbekuse põhimõtet (HMS § 5 lg 2, KorS § 8), selgitamiskohustust (HMS § 36, KorS § 11) jne. Samas räägib sellise duubeldamise kasuks mitmeid kaalukaid argumente. Esmalt kinnitab selline normiloome,

¹¹⁴ RT I, 05.07.2025, 12.

¹¹⁵ RT I, 05.07.2025, 9.

et vastavad põhimõtted kohalduvad ka korrakaitsele, suurendades sellega õigusselgust. Teiseks täpsustab see eeltoodud üldpõhimõtete tähendust spetsiifiliselt korrakaitseõiguse kontekstis. Eriti oluline ongi see just korrakaitstes, mis võib tihti peale tähendada isiku (põhi)õiguste riivamist ja isegi vahetu sunni rakendamist (st riigi jõumonoopoli kasutamist). Sellistel puhkudel on selgesõnalisem seadus igati teretulnud.

Huvitav on veel, et üldreeglina on korrakaitse avaliku korra eest vastutava isiku ülesanne (KorS § 2 lg 2). Avaliku korra eest vastutav isik on KorS § 15 lg 1 kohaselt isik, kes on põhjustanud ohukahtluse või ohu, rikub avalikku korda või on põhjustanud sellise olukorra tekkimise võimaluse, mille realiseerumisel tekib oht või ohukahtlus. Seega vastutab korrakaitse eest esmajoonel just isik, kellest oht lähtub. Kuigi see võib algul tunduda veidi äraspidine, on sel loogiline ja ainuvõimalik tähendus – kui isik on korda rikkunud, siis peab ta ka tegutsema selle nimel, et rikkumine lõpetada ehk kord taastada. Sellisest loogikast on kasu nt reostamise puhul – piltlikult öeldes vastutab igaüks ise enda mahavisatud prügi eest. Samas eeldab säte isikute headust ja jääb hambutuks tahtlikult korda rikkuvate isikute vastu. Sellistel puhkudel on korrakaitse KorS § 2 lg 3 alusel pädeva korrakaitseorgani, selle puudumisel politsei pädevuses (KorS § 6 lg 2). Läbi KorS-i on näha, et politsei näol ongi tegu põhilise korrakaitseorganiga, kel on kõik pädevused, mis pole seaduse või määrusega antud mõnele muule korrakaitseorganile. Samuti on politseile antud teatud erilised pädevused, nt edasilükkamatu pädevus (KorS § 6 lg 3).

8.2.2. Avaliku ruumi kaamerad

Täpsemat käsitlust väärivad KorS-st rääkides ilmselt KorS § 34 lg 1, mille kohaselt võib politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutada avalikus kohas toimuva jälgimiseks pilti edastavat või salvestavat jälgimisseadmestikku. Tegemist on sisuliselt volitusnormiga paigaldada ja kasutada avaliku ruumi kaameraid.

Esmalt tuleb märkida, et kaamerateist rääkides on oluline eristada avaliku ja erasektori kaameraid. Esimeste puhul räägitakse enamasti avaliku ruumi kaamerateist, vormikaamerateist jne. Tihti tavakeeles käibel olev „turvakaamera“ all tuleks käsitada eraõiguslikke, nt objektikaameraid. Vahetegu on oluline nii õigusliku diskussiooni pidamiseks kui sisuliselt: ühelt poolt seaduslikkuse (avalikõiguslike kaamerate puhul) ja teisalt privaatautonoomia (eraõiguslike kaamerate puhul)

põhimõtted kehtivad ka kaamerate puhul. Paraku tuleb tõdeda, et siiani ei suudeta kaamerate puhul sellist eristust praktikas teha.¹¹⁶

Eeltoodust ei saa aga tuletada, et avalikku võimu teostaval isikul või organil ei oleks võimalik teatud juhtudel kasutada kaameraid ka olemuselt eraõiguslikel viisidel. Näiteks ei ole korrakaitseorgani kinnisasja kaitsmine sugugi mittevajalik ja õigustatud on kaamerate paigaldamine ka sellel eesmärgil. Samas toimivad sellised kaamerad pigem objektivalvekaamerate kui avaliku ruumi kaameratena. Seega ei vaja taolised kaamerad mitte seadusest tulenevat volitusnormi, vaid peavad olema kooskõlas asjakohaste nõuetega, mh isikuandmete kaitse seaduse¹¹⁷ ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.¹¹⁸

Korrakaitseorganid, kellel on pädevus KorS §-s 34 toodud jälgimisseadmestike kasutamiseks, on esmalt politseil (st PPA-l), kuid ka kohaliku omavalitsuse valitsusel (KorS § 57¹ lg 2, § 57² lg 1).

Keerulisemaks ja vaidlusi tekitavamaks on kahtlemata volituse piiri määratlemine. Näiteks on äärmiselt laialt tõlgendanud „ohu väljaselgitamist ja tõrjumist“ politsei, kasutades KorS § 34 lg-t 1 volitusnormina meediast palju läbi käinud nn numbrituvastuskaamerate kasutamiseks.¹¹⁹ Siiski tuleb pigem asuda seisukohale, et ohu väljaselgitamist ei saa samastada ohu ennetamisega. Kui numbrituvastuskaamerate eesmärk on pigem ohu ennetamine (nt kuritegevusega seotud auto teekonna jälgimine või kadunud isikute otsimine), siis väljaselgitamiseks saab meedet kasutada konkreetse ohukahtluse korral. See tähendab, et ohu väljaselgitamise alla KorS § 34 tähenduses ei saa kuuluda preventiivsel eesmärgil andmeid koguv meede. Samuti on tõenäoline, et arvestades numbrituvastuskaamerate võrdlemisi suurt riivet isikute põhiõigustele, eeskätt eraelu puutumatusele (PS § 26), oleks isegi, kui jaatada PPA laia tõlgendust, sellise meetme kasutamine KorS § 34 lg 1 võrdlemisi üldist sõnastust arvestades vastuolus seadusliku aluse põhimõttega (PS

¹¹⁶ Vt nt Sisekaitseakadeemias 31.10.2025 toimunud seminari „Turvakaamerad avalikus ruumis kui õigluse, nähtavuse ja läbipaistvuse tagajad“ pealkirja. Kättesaadav: <https://www.sisekaitse.ee/syndmused/turvakaamerad-avalikus-ruumis/>.

¹¹⁷ RT I, 12.07.2025, 14.

¹¹⁸ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

¹¹⁹ Vt nt Hindre, M. Andmebaas, millest ei teadnud ka peaminister: kaamerad salvestavad iga kuu 20 miljonit autonumbrit. Eesti Ekspress, 23.04.2025.

§ 3 lg 1 esimene lause). Seega peaks seadusandja säärase meetme kasutamiseks andma selge ja põhiõiguste riive intensiivsusele vastava seadusliku aluse (parlamendireservatsiooni põhimõte).

Samas leian, et kaamerate seonduvad mured on ületatavad. Tõenäoliselt ei ole suurt vaidlust selles, et kaamerad ei ole fundamentaalselt halvad. Teisisõnu on võimalik leida mõistlik tasakaalupunkt, kus kaitstud oleks põhiõigused ja samas oleks korrakaitseorganitel võimalik teha enda tööd tõhusalt ja kasutada turvalisuse tagamiseks ka sobivaid tehnoloogilisi lahendusi. Sellised võimalused tuleb aga luua selgesõnaliselt seadusega (PS § 3 lg 1 esimene lause). Hetkel kehtiv KorS § 34 lg 1 laia tõlgendust pigem ei toeta, kindlasti mitte sellist, mida kasutab PPA. Samas on võimalik viidatud sätet täiendada, nt lisades sinna ohu ennetamise aluse kaamerate kasutamiseks. Et selliselt laiendatakse kaamerate kasutamise aluseid, tasuks seaduse tasandil läbi mõelda ka põhiõiguste kaitse ja järelevalve korrakaitseorganite suhtes.

8.3. Kokkuvõte

Käesolev käsitus keskendus eeskätt KorS § 34 lg-le 1. Säte sai valitud, arvestades sellega seonduvat suurt avalikkuse tähelepanu ja selle üldsõnalisust ning avarat tõlgendamist. Kuivõrd korrakaitseõigus on lai ja minu kogemus sellega napp, ei mindud ka süvitsi analüüsima kogu seadust, vaid keskenduti ühele konkreetsele osale. Siiski on lühidalt selgitatud KorS-i asendit haldusõiguses ja selle üldpõhimõtteid.

Ilmnes, et KorS § 34 ei luba korrakaitseorganil kasutada kaameraid ohu ennetamiseks, vaid selle tõrjumiseks. Seega peab enne kaamera paigaldamist olema põhjendatud kahtlus, et konkreetsetes kohas võib tulevikus tekkida oht, mida on võimalik kaamera abil tõrjuda või välja selgitada. Näiteks on ristmikele, kus on aastate jooksul dokumenteeritud keskmisest oluliselt rohkem õnnetusi, õigustatud paigaldada kaamera selleks, et ohtu tõrjuda (mõjutada isikuid turvalisemalt liiklema) või korrarikkumist kõrvaldada. Seevastu suvalisele ristmikule, kus tekkiv oht on pelgalt hüpoteetiline, KorS § 34 kaamera paigaldamise volitust ei anna.

Leian, et kuigi õigustatud on arvamused, et mida rohkem andmeid riigil enda alamate kohta on, seda suurem on tõenäosus nende väärkasutamiseks. Siiski näeb PS põhiõigustena ette ka õiguse elule (PS § 16) ja tervisele (PS § 26), samuti omandile (PS § 32). Mh nendel põhjustel on ohu ennetamiseks kaamerate paigaldamine mõistlik (eeldusel, et see on põhjendatud). Seega tuleks minu hinnangul KorS-i täiendada ja vastavad alused sinna lisada.

9. Keeleseadus

Koostatud 13.11.2025

9.1. Sissejuhatus

Eestlaste rahvusliku identiteedi üheks olulisimaks osiseks on kahtlemata eesti keel. Tõepoolest, on raske ette kujutada eesti kultuuri ilma meie keeleta, võib vast öelda, et neljateistkümne käände ja tulevikuvormideta sooneutraalne keel moodustab eestluse tuuma või vähemalt suure osa sellest. Ka PS väärtustab ilmselgelt eesti keelt tugevalt, eriti väljendub see alates 2007. aastast, mil jõustus põhiseaduse muutmise seadus¹²⁰, millega lisati preambulis *expressis verbis* eesti keele säilimise eesmärk.¹²¹ Samas tuleneb eesti keele tähtsus ka PS üldsätetest (PS § 6) ja mujalt (PS § 37 lg 4, §-d 51–52). Eesti keelt kui riigikeelt on õiguskirjanduses peetud aluspõhimõtteks.¹²²

Kõige selle tõttu on kohane vaadelda ka eesti keelt kaitsvat õigusakti seaduse tasandil – keelseadust¹²³ (KeeleS). Muu hulgas väärrib KeeleS käsitlust seetõttu, et sisaldab ka karistusõiguslikule vastutusele võtmise norme e vääртеokoosseise. Käesolev päevikukanne keskendub seega esmalt eesti keele definitsioonile ja kirjakeele normile, seejärel asjaajamise regulatsioonile (ptk 3) ja eestikeelsele teabele (ptk 4).

9.2. Seaduse sisu

KeeleS sisuline osa algab PS-st kopeeritud konstateeringuga: eesti riigikeel on eesti keel (KeeleS § 3 lg 1, PS § 6). Jään siingi enda seisukoha juurde, mis on põhjalikumalt toodud päeviku ptk-s 6.2.1, et põhimõtete sõnasõnaline kopeerimine põhiseadusest seadustesse on ebavajalik ja devalveerib põhiseaduse väärtust. On mõistetav, et seadusandja soovib seadusele üldise raami anda, kasutades põhiseaduse asjakohaseid sätteid. Samas on kaalukad ka vastuargumendid (vt ptk

¹²⁰ RT I 2007, 33, 210.

¹²¹ Kuigi mh eelnevalt toodud põhjustel oli eesti keel preambuli tasemel kaitstud ka eesti kultuuri ja rahvuse kaudu, osutab eesti keele selgesõnaline väljatoomine selle erilist olulisust (põhi)seadusandjale.

¹²² Susi, M. Põhiseaduse § 6 kommentaar, komm 1. – Lõhmus, U (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid. Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapital 2023.

¹²³ RT I, 30.01.2025, 3.

6.2.1), mis kehtivad eriti, kuna PS § 6 kuulub põhiseaduse üldsätete ja sellest tulenevalt eelduslikult ka põhiseaduse aluspõhimõtete hulka.¹²⁴

Sama paragrahvi lg 2 sätestab eesti viipekeele õigusliku tähenduse. Nii on eesti viipekeel iseseisev keel, seevastu viibeldud eesti keel on üheks eesti keele esinemiskujuks. Seega tuleb eristada eesti viipekeelt ja viibeldud eesti keelt. Esimese puhul on tegemist eraldi keelega, millel, tõsi, on eesti keelest ohtralt laene. Viibeldud eesti keel seevastu on eesti keele „kõnelemine“, kirjutades tähed ja numbrid käevormide abil õhku (sõrmendamise). Vahet aitavad hästi teha ingliskeelsed terminid *sign language* (viipekeel) ja *signed language* (viibeldud keel).¹²⁵

Seega on loogiline, et viibeldud eesti keelt tuleb lugeda eesti keele üheks väljendusviisiks, eesti viipekeelt aga eraldi keeleks. Huvitav ja põhjalikumalt käsitlust vajav on seejuures eesti viipekeele õiguslik staatus Eestis – tegu ei ole riigikeelega, samas ei kuulu see ka võõrkeelte hulka (KeeleS § 5 lg 1). Seega on eesti viipekeel ainulaadses eikellegimaal – mitte päris oma, samas mitte ka võõras. Kurtide õiguste seisukohast tuleks eesti viipekeelt käsitada pigem kui viipekeelt, nii oleks tagatud ka (põhi)seadusest tulenevad õigused keelt kasutada. Ka PS-i saab tõlgendada viisil, millega hõlmataks eesti keele alla eestlaste ühiskeel.¹²⁶ Seda pärsib siiski KeeleS, mida saab tõlgendada viisil, et eesti keel on siiski vaid kõneldud eesti keel. Kuna KeeleS § 3 lg 1 on otseselt üle võetud PS-st¹²⁷, jääb seega mulje, et ka PS-s nimetatud eesti keelt tuleb selliselt tõlgendada.

Lisaks viipekeelele võib eesti keele piiritlemisel tekkida küsimus eesti keele erinevatest murretest. Kui suuremas osas on tõenäoliselt selge, et murded kuuluvad eesti keele alla ja seda kinnitab ka KeeleS § 3 lg 3, on ka erandeid. Üheks selliseks on lõunaesti keel, mille puhul on peamiseks küsimuseks, kas seda peaks pidama eraldi läänemeresoome keeleks või eesti keele lõunaesti murderühma murdeks. 2004. aastal VV korraldusega sellele küsimusele vastust otsinud komisjon paraku üksmeelele ei jõudnud.¹²⁸ Keeleteaduses ollakse tänapäevaks jõutud seisukohale, et

¹²⁴ Riigikogu. Euroopa põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma seisukohad Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise küsimuses 2005, lk 6.

¹²⁵ Paabo, R. Eesti viipekeel ja selle loome. – Oma Keel 25/2012, lk 37–38.

¹²⁶ Madise, L., Mälksoo, L. Põhiseaduse § 6 kommentaar, komm 4. – Ü. Madise (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 5., täiend. vlj. Tartu: sihtasutus Iuridicum 2020.

¹²⁷ See on järjekordne põhjus, miks sellist normiloomet kritiseerida.

¹²⁸ Iva, S. Lõunaesti ja võru keel: mõisted ja keelepuu. – Oma Keel 17/2008, lk 5.

lõunaeesti keel on eraldiseisev läänemeresoome keel, mitte eesti keele murre.¹²⁹ Keeleseadus sellist arengut siiski ei kajasta ja sellele probleemile on tähelepanu juhtinud ka filoloogid.¹³⁰ Seaduse tasandil lõunaeesti keele tunnustamine eraldiseisva keelena (nt analoogselt eesti viipekeelele) võib aidata kaasa selle säilimisele, kuna keele prestiiž on suurem kui murde oma.¹³¹ PS preambulis toodud eesti keelt tuleks tõlgendada laiendavalt – eesti keel kui eestlaste räägitud keel –, sellise tõlgenduse alla mahuks ka lõunaeesti keel. Lõunaeesti keelele on seotud märgiline osa Eesti kultuurist ja ajaloo, mistõttu on selle kaitse põhjendatud.

Seega nähtub, et eesti keele mõiste sisustamine pakub nii mõnegi proovikivi ja ühest tõlgendust pole. Siiski tuleb pigem toetada seisukohta, et PS toodud „eesti keel“ ei kattu KeeleS-s kasutatud „eesti keelele“ – esimest tuleks tõlgendada pigem laiemalt ning sellega oleks mh hõlmatud eesti viipekeel ning lõunaeesti keel, teist aga kitsalt, ainult kõneldud eesti keelena.

Eesti keelel on ohtralt kasutusalasid ja see sobib hästi erinevatesse kontekstidesse. Kui kõnekeel, släng ning kirjanduskeel arenevad loomulikult aja jooksul ja kindlaid reegleid seatud ei ole, siis kirjakeele puhul on paratamatu, et üksteise paremaks mõistmiseks tuleb kokku leppida teatud reeglites, millele selline tekst vastama peab (kirjakeele norm). Vastasel juhul oleksid ametlikud tekstid, mille eesmärk on enda sõnumi võimalikult täpne edasiandmine, liiga arusaamatud ja võiksid põhjustada rohkem arusaamatusi ja seega vaidluseid. Seega on KeeleS üks olulisemaid osi KeeleS § 4, millega volitatakse VV andma kirjakeele normi rakendamise korra. KeeleS § 4 lg 2 alusel antud VV määruse nr 71¹³² § 2 lg 1 sätestab, et kirjakeele norm on mh määratud EKI uusima õigekeelsussõnaraamatuga (ÕS). Seega on ÕS-i näol tegemist kirjakeele normi alusega (vt ka määruse nr 71 § 2 lg 2 p 1).

Selline määratlus on oluline, et mõista EKI ühendsõnastiku (Sõnaveebi) õiguslikku tähendust. Tegemist on EKI koostatud ja pidevalt uuendatava veebisõnastikuga, kus on 2025. aasta seisuga u 180 000 märksõna¹³³ (vrd 2025. aasta ÕS-ga, kus on u 60 000 märksõna).¹³⁴ Kuigi ühendsõnastik

¹²⁹ Prillop, K. *et al.* Eesti keele ajalugu. Tartu Ülikooli kirjastus 2020, lk 76.

¹³⁰ Lindström, L., Plado, H. Lõunaeesti keel vajab keeleseaduse toetust. – ERR 07.02.2025.

¹³¹ Iva 2008, lk 5.

¹³² Eesti kirjakeele normi rakendamise kord. VVm 09.06.2011 nr 71. – RT I, 14.06.2011, 3.

¹³³ Sõnaveeb. Portaalist. – <https://sonaveeb.ee/about>.

¹³⁴ Peegel, M. Uus ÕS ilmub detsembris. – ERR 01.10.2025.

on iseenesest keele arengu ja uurimise seisukohast väärt idee, tuleb eristada filoloogilisi püüdlusi ja õiguslikku kirjakeele normi, mis peab olema määratud ÕS-ga. Sellele probleemkohale osutas 2024. aastal ka õiguskantsler¹³⁵, pärast mida otsustasid HTM ja EKI uue ÕS-i väljaandmise tegevuskava vastavalt muuta.¹³⁶ 2025. aasta detsembris ilmuv ÕS täidab õiguskantsleri välja toodud seadusest tulenevaid tingimusi¹³⁷, mistõttu võib selles näha õiguse ja keeleteaduse põimumise edukat näidet.

KeeleS ptk 3 käsitleb eesti keelt kui asjaajamiskeelt. KeeleS § 8 lg 1 kohaselt on igaühel õigus eestikeelsele asjaajamisele riigiasutustes laias tähenduses (sh avalik-õiguslikud juriidilised isikud) ning Eestis registreeritud eraõiguslikes juriidilistes isikutes (sh korteriühistud, sihtasutused, mittetulundusühingud jne). Arvestades KeeleS-s kasutatud eesti keele kitsast tähendust, on tänuväärne, et KeeleS § 8 lg 2 tagab kurtidele ja vaegkuuljatele õiguse viidatud asutustes asjaajamisele eesti viipekeeles ja viibeldud eesti keeles.

KeeleS § 10 on käsitatav § 8 erisättena. Kui viimane sätestab õiguse eestikeelsele asjaajamisele, siis KeeleS §-s 10 toodud asutustes (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, Kaitsevägi, Kaitsepolitsei jne) on asjaajamiskeel imperatiivselt eesti keel, st puudub vajadus seda eraldi nõuda. Kritiseerida saab siinjuures KeeleS § 10 lg-t 3, mille kohaselt sätestatakse kohtueelse menetluse ja kohtumenetluse keelekasutus asjakohaste seadustega. Loogiline oleks kohtumenetluste keele sätestamine KeeleS-s. Leian, et mõistlik oleks üldreeglina eestikeelne kohtumenetlus sätestada KeeleS-s, jättes ka võimaluse seda reeglit asjakohaste seadustega täpsustada (nt näha ette mingid erandid). Selle asemel on KeeleS § 10 lg 3 sisutühi ja seda üritab täita KS § 5, mille otstarve on samuti küsitav (vt ptk 6.2.1). Seega tuleb tunnistada, et kohtumenetluse keele sätestamine on normiloomeliselt põhjendamatult keeruline ja mitmed normid on praegusel kujul lihtsalt ebavajalikud.

KeeleS analüüsides hakkab silma Eestile ajalooliselt oluline teema – vähemusrahvused ja nende kaitse. Juba 1920. a PS-st on Eesti tunnustanud vähemusrahvaste õigust rahvuskuuluvusele (PS §-

¹³⁵ Õiguskantsleri 07.03.2024 seisukoht nr 7-7/240375/2401441.

¹³⁶ Haridus- ja Teadusministeerium. Järgmise ÕSi väljaandmiseks muudetakse tegevuskava. – <https://www.hm.ee/uudised/jargmise-osi-valjaandmiseks-muudetakse-tegevuskava>.

¹³⁷ Peegel 2025.

d 49, 50, § 51 lg 2; 1920. a PS §-d 12, 21, 22). Heaks näiteks on vähemusrahvuste kultuurautonoomia seadus, mis on PS § 104 lg 2 p 10 järgi konstitutsiooniline seadus (erinevalt nt KeeleS-st). Seega on mõistetav, et KeeleS-s on ette nähtud suhtlemine ka võõrkeeltes (KeeleS §-d 9, 11, 12).

KeeleS ptk 4 kehtestab nõuded eestikeelsele teabele ja teenindusele. KeeleS § 16 kohaselt peavad avalikku ruumi paigutatud tekstid üldjuhul olema eestikeelsed (lg 1). Võõrkeelse tõlke võib lisada tingimusel, et see ei ole paremini nähtav kui eestikeelne (lg 2). Samuti võib üldreeglist hälvida, kui kasutatakse võõrkeelset kaubamärki, kuid oluline info tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta tuleb siiski esitada ka eestikeelselt (lg 3). Ka tarbijal on lai õigus eestikeelsele teenindusele (KeeleS § 17). Audiovisuaalsed teosed tuleb üldjuhul eesti keelde tõlkida või vastav tõlge originaali juurde lisada (KeeleS § 18). Lepingud sõlmitakse üldiselt eesti keeles (KeeleS § 19). Kuigi kõigi eeltoodud näidete puhul on ette nähtud ka erandid, näitab selline regulatsioon selgelt, kuivõrd seadusandja eestikeelset ruumi kaitseb. Kohati võib selliste tõlkimisnõuete kehtestamine olla isegi liiga piirav. Näiteks on sellisena nähtud plaani keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamine kinodes – kinokett Apollo on öelnud, et sellise keelu jõustumisel võib Narvas kino kinni minna.¹³⁸

KeeleS näeb keelega seotud kohustuste rikkumisel ette ka vastavad väärteokoosseisud. Silma jääb KeeleS § 33 lg 1, mille sõnastusest võib jääda mulje, et toodud isikutega asjaajamises eesti keele mittekasutamise eest saab trahvida ka teist poolt. Nii see aga olla ei saa – ilmselgelt ei ole võimalik väärteo korras karistada nt isikut, kes saadab riigiasutusele kirja nt inglise keeles. Samas ei ole puudulik sõnastus kuigi problemaatiline – kohtupraktikat KeeleS § 33 kohta ei ole, mistõttu võib eeldada, et süüdi on selle koosseisu järgi mõistetud pigem harva. Iseenesest on sarnasel põhjusel huvitav ka KeeleS § 36 lg 1, mille järgi saab avalikku kohta paigutatud teksti eest karistada juhul, kui see rikub eesti keele kasutamise nõudeid ja kirjakeele normi. Kuigi KeeleS jätab mõnevõrra lahtiseks, mis täpsemalt on eesti keele kasutamise nõuded¹³⁹, võib utreerivalt ette kujutada süüdimõistmist nt komavea eest. Seetõttu on KeeleS väärteod tõenäoliselt liigselt avaralt

¹³⁸ Peegel, M. Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna. – ERR 29.09.2025.

¹³⁹ Eelduslikult on siin mõeldud KeeleS ptk-des 3 ja 4 sätestatud nõudeid. Siiski kasutab KeeleS eesti keele kasutamise nõude mõistet vaid ühe korra ptk-s 5, mis aga koosseisu mõttega kuigivõrd ei haaku.

sõnastatud ja vaidluse tekkimisel on tõenäoline, et kohtud kitsendavad neid mõnevõrra. Et aga kohtupraktika KeeleS väärtegade puhul puudub¹⁴⁰, ei saa seda lugeda kuigi suureks mureks.

9.3. Kokkuvõte

KeeleS on hea näide sellest, kuidas pealtnäha lihtne ja üheseltmõistetav seadus võib endas sisaldada palju vaieldavat. Päevikukandest nähtub, et juba seaduse põhimõiste – eesti keel – on mitmetimõistetav. Kui PS-s tuleb eesti keelt käsitleda laialt ja see hõlmab nii viipekeelt kui lõunaeeesti keelt, siis KeeleS-s kasutatud eesti keele puhul tuleb rääkida kitsalt kõneldud eesti keelest. Vajakajäämine on lõunaeeesti keele kuulumisel eesti keele hulka – keeleteadlased on selgitanud, et lõunaeeesti keel on tõenäoliselt eraldiseisev läänemeresoome keel, mistõttu tuleks seda KeeleS-s sellisena ka tunnustada. Leian, et see on õige mõte ja lõunaeeesti keelele võiks anda eesti viipekeelele sarnase staatuse, kuivõrd PS kaitsealasse kuulub eesti keele mõiste all arvatavasti ka lõunaeeesti keel.

¹⁴⁰ KeeleS §-des 33–37 sätestatud väärtegade puhul ei ole jõustunud kohtulahendeid. Ainsad lahendid, mis on neile koosseisudele viidanud, on tehtud tsiviil- ja haldusajades.

10. Halduskohtumenetluse seadustik

Koostatud 14.–20.11.2025

10.1. Sissejuhatus

Käesolev päevik algas haldusmenetluse seadusega, seetõttu on mõneti sümboolne, et viimane käsitletav seadus on justnimelt halduskohtumenetluse seadustik¹⁴¹ (HKMS), mille eesmärgiks on ette näha menetlus, millega kontrollitakse haldusmenetluse õiguspärasust (vt HKMS § 2 lg 1).

HKMS on pikk ja detailne kohtumenetlusseadustik, mistõttu oleks terve seadustiku käsitlemine ebamõistlik. Seega keskendub käesolev päevikukanne HKMS ptk-le 4, millega sätestatakse põhiline kaebuse ja kaebeõigusega seonduv. Peatükk sai valitud, kuna kogu halduskohtumenetlus tiirleb ümber kaebuse – halduskohtumenetlus algab kohtule kaebuse esitamisega (HKMS § 37 lg 1). Samuti tean kogemusest, et valitud peatükis sisalduvad sätted on ka halduskohtutes asja lahendamisel ühed enimkasutatud.

Erinevalt teistest käesoleva päeviku peatükkidest (v.a. ptk 2), vaadeldakse konkreetset peatükki paragrahvi kaupa. Seega moodustub päevikukandest omamoodi ülilühike HKMS ptk 4 kommentaar. Leian, et sellises formaadis saab kõige paremini valitud peatükki käsitleda, kuivõrd paljud sätted on seotud ka kogu ülejäänud HKMS-ga.

10.2. Peatüki sisu

10.2.1. Paragrahv 37. Kaebus

Kommenteeritava paragrahvi esimese lõike kohaselt algab halduskohtumenetlus kaebuse esitamisega kohtule. Seda tuleb lugeda halduskohtumenetluse üldreegliks: kohtusse pöördumise otsustab isik, mitte haldusorgan. Ühelt poolt on tegemist loogilise reegluga – halduskohtusse pöördumine eeldab tavaliselt haldusmenetluses isiku õiguste (väidetavat) rikkumist, mida saabki vaidlustada vaid see, kelle õigusi on rikutud. Siiski on halduskohtu pädevuses ka teatud erimenetlused, kus – tõsi, mitte kaebuse nime all – halduskohtusse pöördub just haldusorgan. Heaks näiteks on erinevad loataotlused, nt PPA taotlus rahvusvahelise kaitse taotleja

¹⁴¹ RT I, 08.07.2025, 14.

kinnipidamiseks kauemaks, kui 48 tundi (välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse¹⁴² (VRKS) § 36² lg 2) või Kaitseressursside ameti taotlus kutsealuse lubade äravõtmiseks (kaitseväeteenistuse seaduse¹⁴³ (KVTS) § 33¹ lg 5). Selliseid juhtumeid ei saa aga pidada klassikaliseks halduskohtumenetluseks: näiteks ei ole sellistes menetlustes menetlusosalised mitte kaebaja ja vastustaja (HKMS § 15 lg 1 p 1), vaid taotluse esitanud organ ja puudutatud isik. Ka ei ole tegemist tavapärase kohtumenetlusega seetõttu, et eesmärk ei ole mitte isikute õiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel (HKMS § 2 lg 1), vaid kindla toimingu heakskiitmine, mistõttu ei ole sellistes menetlustes tihtipeale puudutatud isikud kaasatud (nt kaitseväge distsiplinaararesti seaduslikkuse kontrolli puhul (KVTS § 173)).

Kommenteeritava paragrahvi teises lõikes on toodud halduskohtule esitatava kaebuse võimalikud nõuded. Huvitav on, et lõikes 2 on kaebustena nimetatud pigem nõude definitsioonile vastavat. Kuna ühes kaebuses saab esitada mitu nõuet, oleks loogiline, kui HKMS neid ka vastavalt nimetaks. Muu hulgas viitab sellele lõike 2 algus „kaebuses võib nõuda“. Halduskohtumenetluses on võimalik esitada kuus nõuet, mida järgnevalt lühidalt avatakse.

Tühistamisnõue (§ 37 lg 2 p 1) on tõenäoliselt üks enim kasutatud. Enamasti pööratakse halduskohtu poole, kui isiku suhtes on antud mingisugune haldusakt, ja sellisel juhul ongi tühistamiskaebuse esitamine üldjuhul mõistlikem. Tühistamiskaebuse puhul tekib küsimus, mis on kaebuse rahuldamise puhul otsuse mõju – kas selliselt tühistatakse haldusakt ka tagasiulatuvalt või üksnes edasiulatuvalt. Üldiselt tuleks sellele küsimusele vastata pigem viimasega, samas on halduskohtul võimalik tunnistada haldusakt kehtetuks ka *ex tunc*.¹⁴⁴ Siiski tuleks juhul, kui soovitakse teha kindlaks haldusakti kehtetus alates selle andmisest, eelistada pigem tuvastamiskaebust haldusakti tühisuse tuvastamiseks.

Kohustamisnõue (§ 37 lg 2 p 2) on sarnaselt tühistamisnõudega sagedastiesinev nõue. Tihtipeale kasutataksegi neid nõudeid koos: esmalt nõutakse haldusakti tühistamist ja seejärel uue, sobiva haldusakti andmist. Võimalik, et küsimusi võib tekitada üleüldse kohustamisnõude olemasolu – efektiivsem õiguskaitsevahend oleks kahtlemata, kui kohus ise soovitud sisuga haldusakti annaks.

¹⁴² RT I, 26.06.2025, 23.

¹⁴³ RT I, 27.09.2024, 6.

¹⁴⁴ RKHK 3-3-1-29-14, p 16.

Samas on selge, et praktilises elus selline lahendus võimalik ei oleks. Esiteks on ei ole kohtutel haldusakti andmise pädevust juriidilises mõttes (HKMS § 4). Ka ei saa kohus teostada kaalutusõigust haldusorgani eest (HKMS § 158 lg 3 ls-d 2, 3). Selline piirang on mh loodud põhjusel, et kohtul puuduvad eriteadmised kindlast valdkonnast, millega haldusorgan tegeleb. Seega ei saaks kohtu teostatud kaalutusõigus sellistel puhkudel olla sobilik. Eeltoodu tõttu tulebki kaebuses nõuda haldusorgani kohustamist kindla sisuga haldusakti andmiseks.

Keelamismõude (§ 37 lg 2 p 3) puhul on eeldusteks, et haldusorgan annab tulevikus kindlasisulise haldusakti või teeb toimingut, ja õiguseid ei saaks tõhusalt kaitsta haldusakti või toimingut hilisemal vaidlustamisel (vt ka § 45 komm-d). Üldjuhul tuleb halduskohtuliku kontrolli võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttest tulenevalt vaadelda kui järelkontrolli, mistõttu on preventiivne sekkumine halduskohtu poolt piiratud.¹⁴⁵ Seetõttu on keelamiskaebused praktikas suhteliselt harvad.

Seevastu hüvitamismõuded (§ 37 lg 2 p 4) on päriselus võrdlemisi tüüpilised. Paraku mõistavad kaebajad mõnikord hüvitamiskaebuse rahuldamise eelduseid vääralt. Mitte igasuguse riigi õigusvastase tegevuse puhul ei ole isik automaatselt õigustatud hüvitisele. Riigivastutuse seadus¹⁴⁶ (RVastS) näeb kahju hüvitamise eeldustena mh ette, et kahju ei olnud võimalik vältida ega kõrvaldada (RVastS § 7 lg 1). Ka hüvitamiskaebuse võrdlemisi keeruliselt sõnastatud kaebetähtaeg – 3 aastat kahju teadasaamisest, kuid mitte rohkem kui 10 aastat (HKMS § 46 lg 4) – paneb kaebajad uskuma, et hüvitamiskaebust saab esitada igal juhul 10 aasta jooksul kahju tekkimisest arvates.¹⁴⁷ Tasub ka märkida, et kui RVastS alusel esitatud kahju hüvitamise nõuete lahendamine kuulub halduskohtu pädevusse, siis süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamiseks tuleb lõppkokkuvõttes pöörduda maakohtusse (süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse¹⁴⁸ § 17 lg 1). Nende kahe menetluse eristamine on tihtipeale aga suhteliselt keeruline.¹⁴⁹

¹⁴⁵ RKHKm 3-25-2024, p 10 ja selles viidatud praktika.

¹⁴⁶ RT I, 07.05.2025, 19.

¹⁴⁷ Nt TlnHKm 3-25-1450.

¹⁴⁸ RT I, 11.03.2023, 12.

¹⁴⁹ Nt RKEKm 2-25-1078, RKEKm 3-24-1540, RKEKm 3-23-1995 jt.

Heastamiskaebusega (§ 37 lg 2 p 5) saab nõuda haldusakti või toimingu õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamist. Seega on sellise kaebuse rahuldamise eeldusteks haldusorgani õigusvastane tegevus ja võimalus rikkumist kaebaja soovitud viisil heastada.¹⁵⁰ Heastamiskaebus on kohustamiskaebuse eriliik.¹⁵¹ Kuna heastamiskaebused on kohtupraktikas haruldased ja üldjuhul ebavajalikud, ei käsitleta neid ka käesolevas kommentaaris pikemalt.

Viimaseks halduskohtusse esitatavaks nõudeks on tuvastamisnõue (§ 37 lg 2 p 6). Tuvastamiskaebuse puhul saab eristada haldusakti või toimingu õigusvastasuse kindlakstegemiseks ja muud tuvastamisnõuet (vrd HKMS § 46 lg 5). Kuivõrd üldjuhul on võimalik isiku õiguseid kaitsta muu vahendiga kui tuvastamiskaebus (nt tühistamiskaebusega), on kaalutud isegi tuvastamiskaebuse kaotamist HKMS-st. Siiski nähtub kohtupraktikast, et tuleb ette ka olukordi, kus tühistamiskaebusega ei ole võimalik tõhus õiguskaitse tagada, mistõttu tuleb pooldada tuvastamiskaebuse olemasolu.

Kommenteeritava paragrahvi kolmanda lõike kohaselt võib halduskohtusse esitada mitu omavahel seotud nõuet. Seega on teises lõikes tegelikkuses nimetatud nõuded, mitte kaebused. Selles osas tuleb HKMS sõnastust pidada ebaõnnestunuks. Liitkaebus on võrdlemisi tavapärane ja pigem tuleb otsida kaebust, mis sisaldaks vaid üht nõuet. Klassikaline kaebus on haldusakti tühistamisele suunatud kaebus, millega ühtlasi nõutakse uue, sobiva sisuga haldusakti andmist (kohustamiskaebus). Liitkaebuse puhul lähtutakse riigilõivu maksmisel nõudest, mille esitamisel on ette nähtud suurim riigilõiv (HKMS § 104 lg 1).

10.2.2. Paragrahv 38. Kaebuse sisu

Kommenteeritava paragrahvi esimeses lõikes on toodud andmed, mis tuleb kaebuses halduskohtule esitada.¹⁵² Viimane on ka üldisemalt kogu paragrahvi mõte. Huvitav on tõdeda, et lõikes 1 ei kuule kaebusele seatud tingimuste hulka selle õigusliku põhjendamise nõue. See johtub halduskohtumenetlusele erilisest tõsiasjast – poolte erinevast tugevusest menetluses. Kui eraõigus tegeleb eraisikutega, kes loetakse teineteisega võrdseks ka kohtumenetluses (TsMS § 7) – iseasi küsimus, kas füüsiline isik ja ülisuur konglomeraat ka tegelikult võrdsed on –, siis vaidluses riigi

¹⁵⁰ RKHKo 3-3-1-83-14, p 17.

¹⁵¹ RKHKm 3-17-725, p 12.

¹⁵² Analoozne säte kaebuse vastusele on HKMS § 123 lg 1.

ja üksikisiku vahel ei ole küsimustki, et riik on tugevam pool. Arvestades, et (kohtumenetluse vaatepunktist) sisuliselt piiramatute rahaliste vahenditega riigi vastu oleks üksikisikul võistlevas menetluses äärmiselt keeruline saada ka põhjendatud kaebuse korral, on selline regulatsioon igati õigustatud.

Kommenteeritava paragrahvi grammatiline tõlgendus toetab argumenti, et kaebuses peab igal juhul olema kõik lõikes 1 toodud osad. Sellisele tõlgendusele leiab toetust ka süstemaatiliselt – nt HKMS § 121 lg 1 p 2 kohaselt on paragrahvis 38 toodud nõuete rikkumise imperatiivseks tagajärjeks esmalt kaebuse käiguta jätmine ja seejärel selle tagastamine. Siiski ei toeta sellist järeldust ei halduskohtumenetluse olemus ega ka kohtupraktika. Arvestades, et halduskohtumenetlus peab olema kättesaadav ja tulemuslik ka õigusteadmisteta inimestele, oleks ebaloomulik nõuda menetlusseadustiku täpset tundmist ja pedantset täitmist. Seega tõlgendatakse ka praktikas HKMS § 38 lg 1 tingimusi avaralt. Näiteks ei ole kaebaja sideandmete (HKMS § 38 lg 1 p 1) välja jätmine puudus, mis takistaks asja menetlemist olukorras, kus kaebajal on advokaadist esindaja. Ka ei jäeta kaebust käiguta pelgalt seetõttu, et kaebaja pole kaebuses märkinud halduskohtu nimetust (HKMS § 38 lg 1 p 4) – kui asi on halduskohtusse jõudnud, ei omagi see erilist olulisust. Küll aga takistab menetlusse võtmist nt segaselt sõnastatud nõue (HKMS § 38 lg 1 p 5).

Kommenteeritava paragrahvi ülejäänud lõiked käsitlevad erijuhte lõikes 1 toodud tingimustele. Näiteks tuleb tuvastamiskaebuse puhul lisada ka põhjendused, miks on kaebuse esitamine vajalik kaebaja õiguste kaitseks (lg 4), hüvitamiskaebuse puhul tuleb üldiselt lisada ka nõutava hüvitise suurus (mh sõltub sellest riigilõivuseaduse¹⁵³ § 60 lg 2 järgi riigilõivu suurus). Lisaks sisaldub paragrahvis 38 ka alus esialgse õiguskaitse taotlemiseks.¹⁵⁴ Seega on HKMS § 38 kaebuse esitamisel oluline norm ja sellest tuleks võimalikult kiire menetluse nimel lähtuda kõigil kaebajail.

¹⁵³ RT I, 02.10.2025, 7.

¹⁵⁴ Esialgse õiguskaitse kohta vt HKMS § 249 jj.

10.2.3. Paragrahv 39. Kaebuse lisad

HKMS § 39 sätestab, millised lisad tuleb kaebusele lisada. Seega kehtestab lõikes 1 toodud nimekiri minimaalse taseme: alati võib kaebusele lisada rohkem materjale, eeldusel, et need on asjakohased ja aitavad kaasa asja tõhusale, kiirele ja õiguspärasele lahendamisele.

Esiteks tuleb kaebusele lisada vaidlustatud haldusakt või selle ära kiri, kui see on kaebajal olemas (lg 1 p 1). Samas nähtub kohtupraktikast, et ka see nõue ei ole sarnaselt paljude paragrahvis 38 toodutega absoluutne. Kuna haldusakti saab kohus kohtunõude korras või vastusega kaebusele nõuda ka vastustajalt (haldusakti andjalt), ei ole see puudus iseenesest veel praktikas kaebuse tagastamise aluseks. Siiski lihtsustab haldusakti lisamine kohtu tegevust kaebuse menetlusse võtmisel ja eelmenetluses, mh saab selle abil kontrollida teisi HKMS §-st 121 tulenevaid kaebuse tagastamise aluseid (nt kohustuslikust kohtueelsest menetlusest kinnipidamist¹⁵⁵, kaebuse rahuldamise tõenäosust¹⁵⁶ või ilmselget kaebeõigust¹⁵⁷).

HKMS § 39 lg 1 p-s 2 toodud tõendid haldusakti kättetoimetamise või haldusaktist või toimingust teadasaamise aja kohta on olulised siis, kui kaebus on esitatud oluliselt hiljem kui kaebetähtajal (mis on halduskohtumenetluses üldjuhul 30 päeva). Sellisel juhul on tarvis tõendada, et kaebus ei ole esitatud tähtaega ületades. Kuna kohus peab eelmenetluses¹⁵⁸ mh kontrollima, kas kaebus on tähtaegne (HKMS § 124 lg 1), aitab vastavate tõendite esitamine juba kaebusega kaasa kohtu töö efektiivsusele.

Samuti tuleb kaebuse lisadega tõendada riigilõivu tasumist või esitada menetlusabi taotlus (lg 1 p 4) ja esindusõigust. Huvitav erand on advokaatidega, kelle puhul esindusõigust eeldatakse ja eraldi volikirja lisama ei pea (HKMS § 35 lg 4).¹⁵⁹ Ka praktikas jätaavad advokaadid tihtipeale volikirja esitamata.

¹⁵⁵ HKMS § 121 lg 1 p 4.

¹⁵⁶ HKMS § 121 lg 2 p 2¹.

¹⁵⁷ HKMS § 121 lg 2 p 1.

¹⁵⁸ Võimalik, et kohtu pädevus kontrollida tähtaegsust alles eelmenetluses (st pärast menetlusse võtmist) on ebamõistlik, seda eriti juhtudel, kus tähtaja möödalaskmine on ilmselge.

¹⁵⁹ Vt analoogiliselt TsMS § 226 lg 1.

Lõikes 2 toodud kaebuse ja selle lisade ärakirjade lisamine teiste menetlusosaliste jaoks ei ole tänapäeval enam kuigi asjakohane, arvestades, et halduskohtumenetlus toimub suuresti digitaalselt, KIS-i ja Digitoimiku abil on täielikult paberivabale menetlusele üle läinud ka kohtud.

10.2.4. Paragrahv 40. Kaebuse esitamine

Kommenteeritav paragrahv sätestab kaebuse esitamise võimalused. Halduskohtumenetluses saab kaebuse esitada kahel viisil: kirjalikult (lg 1 p 1) või elektrooniliselt (lg 1 p 2).

Kirjaliku vormi puhul tuleb see kohtusse saata postiga või tuua kohtusse isiklikult või teise isiku vahendusel. Kirjalikule vormile esitatud nõuete kohta vt tsiviilseadustiku üldosa seaduse¹⁶⁰ (TsÜS) § 78, oluline on kaebuse allkirjastamine, mille puudumine on menetlusse võtmist takistav puudus (vt HKMS § 38 ja päeviku ptk 10.2.2.). Kaebuse esitamise tähtaja puhul on oluline, et füüsiliselt kohtusse tuues on kaebus esitatud päeval, mil see kohtukantseleisse toodi, posti teel esitatult on kaebuse esitamise kuupäevaks postitemplile märgitud kuupäev. Seega, kui soovida vältida potentsiaalseid vaidluseid tähtaegsuse osas ja võimalust, et kiri läheb posti teel saates kaduma, tuleks eelistada kaebuse füüsiliselt kohtusse toimetamist või elektroonset saatmist.

Elektroonilise vormi puhul on oluline, et ka sel juhul peab kaebus olema elektrooniliselt allkirjastatud, nt digiallkirjastatud (TsÜS § 80 lg 2 p 3). See võib tekitada probleeme välisriigis viibivale mittekodanikust kaebajale, kellel ei ole seega võimalik digiallkirjastamist kasutada. Kaebuse esitamise kuupäev on HKMS § 40 lg 1 p 2 ja TsMS § 336 lg 2 kohaselt päeval, mil kaebus on salvestatud kohtudokumentide vastuvõtmiseks ettenähtud andmebaasi. Lisaks tuleb arvestada, et kuna halduskohtule on võimalik esitada kaebus läbi e-toimik, tohib e-posti kaudu kaebuse saata vaid mõjuval põhjusel (TsMS § 336 lg 6). Samas ei ole kaebuse esitamine e-posti teel selle tagastamise alus ja ka praktikas ei mõjuta see kaebuse läbivaatamist. Siiski lisab kohus mõnikord käiguta jätmise või menetlusse võtmise määruse juurde, et avaldusi tohib e-posti teel saata vaid mõjuval põhjusel.

Lõikes 2 sätestatud vabadus esitada kaebus ükskõik millisesse haldus- või maakohtu majja tagab, et kaebuse füüsilisel esitamisel ei peaks kaebaja tegema ülemäära suuri pingutusi kohtusse

¹⁶⁰ RT I, 31.12.2024, 48.

jõudmiseks. HKMS § 40 lg 2 teises lauses toodud kaebuse edastamist ei saa käsitada kaebuse üleandmisena HKMS § 10 mõttes ja seda ei tule teha määrusega.

10.2.5. Paragrahv 41. Vaidluse ese

Kommenteeritava paragrahvi eesmärk on sätestada, kuidas tuleb mõista halduskohtumenetluses vaidluse eset (kaebuse selgelt väljendatud nõue). See omakorda on oluline, piiramaks halduskohtu volitusi otsuse tegemisel.

Vaidluse eseme määravad kaebuse nõue ja alus (HKMS § 41 lg 1). Kaebuse alus on põhiliste asjaolude kogum, millega seoses nõue esineb. Nii kaebuse nõue kui alus on toodud ka HKMS § 38 lg-s 1: nõue selgesõnaliselt p-s 5, alus pisut teistsuguses sõnastuses p-s 7. Seega saab vaidluse ese tuleneda ainult kaebusest, aga ka vastupidi – menetletav ei ole niisugune kaebus, millest ei selgu vaidluse eset. Esemegi piiritlemine on oluline, sest halduskohus ei või ületada vaidluse eseme piire, nt tehes otsuse millegi kohta, mida kaebuses nõutud ei ole. Kui kohus leiab, et kaebuse eesmärgi saavutamiseks ei ole kaebus sobiv, tuleb ettepanek kaebuse muutmiseks üldjuhul teha enne kaebuse menetlusse võtmist (HKMS § 120 lg 1 p 3).

Kommenteeritava paragrahvi kolmanda lõike kohaselt võib kohustamiskaebuse rahuldamisel kohus kohustada vastustajat nii haldusakti andma või toimingut tegema kui ka haldusakti andmist või toimingut tegemist uuesti otsustama. Kuigi *prima facie* võib säte tunduda piiramatult ja kohtul näib olevat diskretsiooni- või isegi valikuotsus, kumb alternatiiv valida, siis tegelikult säte nii avar ei ole. Nimelt tuleneb nii HKMS § 158 lg 3 kolmandast lausest kui võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttest üldisemalt, et kohus ei või kaalutlusõigust teostada haldusorgani eest. Kohtul, nagu eespool mainitud, ei ole eriteadmisi, et kaalutlusõigust tõhusalt teostada (vt ptk 10.2.1). Samuti on haldusorgani tegevus diskretsiooniotsuste tegemisel käsitatav täitevvõimu teostamisena, millesse kohtuvõim sekkuda ei või. Seega tuleb HKMS § 41 lg 3 tõlgendada selliselt, et üldjuhul on kohtul õigus üksnes kohustada haldusorganit uuesti otsustama (teisisõnu, kohustada haldusorganit veel kord kaalutlusõigust teostama). Lõike esimest alternatiivi – kohustada vastustajat haldusakti andma – saab kasutada vaid erandjuhtudel, nt siis, kui kaalutlusõigus on redutseerunud nullini, st õiguspärane oleks vaid üks kaalutlusotsus.

Kommenteeritava paragrahvi neljas ja viies lõige käsitlevad erandjuhtumeid nõuete lahendamisel. Nii tuleneb HKMS § 41 lg-st 4, et tühistamiskaebusega saab kindlaks teha ka haldusakti tühisuse,

ja vastupidi – kaebuse alusel haldusakti tühistamiseks saab haldusakti ka tühistada. Samuti võib kohus hüvitamisnõude alusel teatud tingimustel teha kindlaks haldusakti õigusvastasuse (HKMS § 41 lg 5). Seega on HKMS § 41 lg-d 4 ja 5 sama paragrahvi lg 1 erinormideks, mis sätestavad võimaluse, kuidas kohus saab teatud juhtudel vaidluse esemest seaduses sätestatud määral irduda.

10.2.6. Paragrahv 42. Kaebus kõrvaltingimuse peale

HKMS § 42 sätestab, kuidas tuleb kohtul lahendada kaebust haldusakti kõrvaltingimuse peale. Haldusakti kõrvaltingimus on üldjuhul haldusaktiga seotud lisakohustus või -tingimus mõne põhiregulatsioonist (haldusaktist endast) tuleneva õiguse tekkimiseks. Tüüpiliselt lisatakse haldusaktidele kõrvaltingimused ehitusõiguses, nt detailplaneeringu menetluses.

HKMS §-st 42 tuleneb, et üldjuhul tuleb koos kõrvaltingimusega tühistada ka põhiregulatsioon ja kohustada vastustajat andma uus haldusakt (lg 2). See on vajalik, kuna üldiselt tähendab kõrvaltingimuse tühistamine eraldi põhiregulatsioonist, et isikule antakse õiguseid, mida esialgu haldusaktist ei tulene, kuivõrd kõrvaltingimus on isiku jaoks tüüpiliselt piirav. Selliselt asuks kohus teostama täidesaatvat võimu, mida tuleb võimude lahususe printsiibist johtuvalt vältida. Siiski sätestab HKMS sellest regulatsioonist kaks erandit. Esmalt ei pea põhiregulatsiooni tühistama ja vastustajat kohustama juhul, kui vastustajal ei olnud õigust kõrvaltingimust kehtestada. Sellisel juhul on ilmselge, et muidu õiguspärase haldusakti tühistamine ei tagaks kaebaja õiguste tõhusat kaitset, kuna uue, samasisulise haldusakti andmine võib võtta aega ja tekitada kaebajale täiendavaid probleeme. Ka ei saa juhul, kui haldusorgan oli kohustatud andma haldusakti ilma kõrvaltingimuseeta, viimane olla haldusakti kehtivuse jaoks oluline. Seega on õigustatud haldusakti põhiregulatsiooni kehtimajäämine. Samadel põhjustel on õigustatud ka HKMS § 42 lg 1 p-s 2 toodud veidi üldisem ja diskretsioonilisem erand.

10.2.7. Paragrahv 43. Korduv kaebus

Kommenteeritav paragrahv sätestab, millistel juhtudel on lubamatu pöörduda halduskohtu poole pöörduva kaebusega, aga ka, millistel juhtudel seda õigust jaatada tuleb. Ühelt poolt on kohtukaebepõhiõiguse riiveks igasugune piirang kohtusse pöördumisel, st ka normid, mis teatud asjaolude esinemisel välistavad kohtusse pöördumise sootuks. Teisalt on ilmne, et ükskõik millise

pöördumise menetlemine¹⁶¹ kohtus aega- ja ressurssinõudev, mistõttu on mõistlik piirata kohtusse pöördumise võimalusi juhtudel, kus sellega ei saa tagada õiguste kaitset.

Paragrahvi 43 esimese lõike kohaselt ei saa halduskohtusse pöörduda, kui isik on juba esitanud kaebuse sama nõudega samal alusel ja selle kohta on jõustunud i) kohtuotsus või ii) menetluse lõpetamise määrus, või on varasem kaebus veel kohtu menetluses. Liitkaebuse valguses tuleb seega käesolevat paragrahvi selliselt, et korduv kaebus ei ole lubatav osas, millega on juba kohtusse pöördutud. Kui aga ilma korduva nõudeta kaebusega ei ole võimalik saavutada kaebuse eesmärki, ei pruugita üldjuhul kaebust üldse menetlusse võtta (vt HKMS § 121 lg 2 p 2).

Korduva kaebuse esitamisel kohtule sõltub tagajärg selle kvalifikatsioonist HKMS § 43 lg 1 järgi. Juhul, kui esitatakse korduv kaebus ajal, mil varasem kaebus on veel kohtu menetluses, tuleb HKMS § 121 lg 1 p 3 alusel kaebus tagastada. HKMS § 121 lg 1 sätestab kaebuse tagastamise imperatiivsed alused, mistõttu ei ole kohtul selles küsimuses kaalutlusruumi. Kui aga kaebus esitatakse sama nõudega samal alusel, milles on juba jõustunud kohtuotsus või -määrus menetluse lõpetamise kohta, tuleb menetlus lõpetada HKMS § 152 lg 1 p 1 alusel.

Erinevus on tekkinud eeskätt tulenevalt praktilistest kaalutlustest. Kui kohtu menetluses oleva kaebusega on võimalik korduv kaebus esitada ükskõik millal, siis on oluline, et kohus ei peaks korduvat kaebust menetlussegi võtma ja saab selle koheselt tagastada. Arvestades lühikesi kaebetähtaegu, ei ole kuigi tõenäoline, et tähtaegse kaebuse saaks esitada pärast kohtuotsuse või menetluse lõpetamise määruse jõustumist. Märksa tõenäolisem on, et kaebus on juba kohtu menetluses ja alles selle kestel jõustub vastav kohtulahend, siis on menetluse lõpetamise nõudmine seadusandja poolt loogiline valik. Erandiks eeltoodule on nt hüvitamiskaebused, kus kaebetähtaeg võib olla kuni 10 aastat, ja keelamiskaebused ning teatud tuvastamiskaebused, mille võib esitada tähtajatult (HKMS § 46 lg-d 3–5). Sellistel juhtudel saab kohus tõlgendada HKMS § 121 lg 1 p 3 laiendavalt nii, et see hõlmaks ka HKMS § 43 lg 1 p-des 1 ja 2 toodud kaebused.

Kommenteeritava paragrahvi lõike 2 kohaselt ei võta kaebuse tagastamine ja läbi vaatamata jätmine õigust pöörduda (sama nõudega samal alusel) uuesti kohtusse. Seega tuleb

¹⁶¹ Siin on silmas peetud menetlemist laias tähenduses, st ka menetlusse võtmise ootel olevaid kaebusi. Ka selliste kaebuste puhul tuleb kontrollida menetlusse võtmise eelduseid: riigilõivu tasumist, vorminõudeid, nõuete loogilisust ja eesmärgipärasust jne.

halduskohtumenetluses eristada kolme terminit: kaebuse tagastamine, läbi vaatamata jätmine ja menetluse lõpetamine, kusjuures vaid viimane võtab õiguse uuesti kohtusse pöörduda.

Kaebuse tagastamine saab toimuda enne eelmenetlust, st menetlusse võtmise otsustamise staadiumis, juhul, kui kaebus ei vasta sellele seatud nõuetele (HKMS § 121). Üldiselt tuleb enne kaebuse tagastamist anda kaebajale võimalus puudused kõrvaldada, kui see võimalik on (kaebus tuleb jätta käiguta). Praktikas jäetakse tõhusa õiguskaitse huvides tihti käiguta ka sellised kaebused, mille saaks ka kohe tagastada, nt kohustades kaebajat esitama täiendavaid põhjendusi.

Kaebuse läbi vaatamata jätmine kattub sisult kaebuse tagastamisega, ainsaks erinevuseks on menetlusstaadium – läbi vaatamata saab jätta kaebuse, mis on juba menetlusse võetud. Seega on HKMS §-s 121 toodud alused kaebuse tagastamiseks sobilikud ka kaebuse läbi vaatamata jätmiseks (HKMS § 151 lg 1 p 1, lg 2 p 1). Samas on läbi vaatamata jätmiseks menetlusstaadiumist tulenevalt ka täiendavaid aluseid (vt nt HKMS § 144). Kaebuse tagastamise ja läbi vaatamata jätmise õiguslik tähendus on siiski sama – HKMS § 43 lg 2 alusel ei võta kumbki õigust kohtusse taas kord pöörduda.

Menetluse lõpetamine on mõeldud puhkudeks, kus uuesti kohtusse pöördumine ei saa enam mingil juhul olla viljakas. Menetluse lõpetamise alused on sätestatud HKMS §-s 152 – nt lõpetatakse menetlus, kui kaebus on esitatud tähtaega rikkudes ja tähtaeg ei kuulu ennistamisele (HKMS § 152 lg 1 p 2, § 124 lg 2). Küsida võib, miks ei lõpetata juba menetluses oleva korduva kaebuse tuvastamisel selle menetlus, vaid jäetakse see läbi vaatamata. Siiski tuleb tunnistada, et kummalgi juhul ei oleks lõpptulemus erinev – HKMS § 43 keelab sellise kaebuse sisulise arutamise.

HKMS § 43 lg 2 teise lause kohaselt loetakse kaebuse tagastamisel või läbi vaatamata jätmisel, et kaebus ei ole kohtu menetluses olnud. Kuigi lause pole õiguslikus mõttes HKMS-s vajalik – selle mõtte saab tuletada teistest sätetest – tagab see selguse kohtumenetlusega mitteharjunud isikute jaoks. Lauset tuleb sellest vaatepunktist kindlasti pidada õnnestunuks, sellest annab mh tunnistust, et kaebuse tagastamise määruste lõppu lisataksegi see üldjuhul täpselt sellises sõnastuses, nagu see seaduses on.¹⁶²

¹⁶² Nt TrtHKm 3-25-3283, p 6; TrtHKO 3-25-697, p 7; TlnHKm 3-25-2759, p 17.

10.2.8. Paragrahv 44. Kaebeõigus

Kommenteeritava paragrahvi eesmärgiks on sarnaselt eelmise paragrahviga piirata tõhususe nimel halduskohtusse kaebuse esitamist. Nimelt võib üldreeglina halduskohtusse kaebuse esitada üksnes juhul, kui rikutud on kaebaja isiklike subjektiivseid õiguseid (HKMS § 44 lg 1). See välistab nn populaarhagide (*actiones populares*) esitamise halduskohtusse. Üldiselt tuleb nõustuda, et populaarhagide esitamine on problemaatiline põhjusel, et suurendab kohtu töökoormust. Kui mõni haldusakt või toiming tõepoolest kellegi õiguseid riivab, on sellel isikul võimalik ise halduskohtusse pöörduda ja enda õiguseid kaitsta. Seega piirab HKMS § 44 selliste haldusaktide vaidlustamist, mis tegelikkuses kedagi (piisavalt) ei sega. Seekaudu piirab säte kaudselt ka kohtu initsieerivat tegevust, mida ei ole üldiselt tunnustatud kui kohtuvõimule omast.

Siiski on eeltoodud üldreeglist erandid. Üks olulisemaid, eriti tänapäeval, on keskkonnakaitselised vaidlused, kus keskkonnaorganisatsioonid saavad keskkonnaseadustiku üldosa seaduse¹⁶³ § 30 lg 2 alusel esitada kaebuse ka avalikes huvides. Näiteks vaidlustatakse selliselt metsateatise registreerimisi, kusjuures kaebajad on tihtipeale edukad ka Riigikohtu tasandil.¹⁶⁴

HKMS § 44 kolmas lõige välistab üldreeglina muu isikute ühenduse kui juriidilise isiku pöördumise halduskohtusse. Kohtupraktikas on nenditud, et seega ei saa halduskohtusse pöörduda nt Riigikogu või kohaliku omavalitsuse fraktsioon.¹⁶⁵ Riigikohus on siiski viidanud, et HKMS § 44 lg 3 võimaldab seadusandjal soovi korral seadusesse vastava erandi tegema.¹⁶⁶

Kommenteeritava paragrahvi neljas ja viies lõige reguleerivad kaebuse esitamist riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õiguslik juriidiline isiku poolt. Tegemist on erandlike ja harvaesinevate vaidlustega, mistõttu neid pikemalt ei käsitleta.

¹⁶³ RT I, 08.07.2025, 68.

¹⁶⁴ Nt RKHKm 3-22-1389; RKHko 3-21-979.

¹⁶⁵ RKHKm 3-17-2784, p 10.

¹⁶⁶ Samas.

10.2.9. Paragrahv 45. Kaabeõiguse piirangud

Kommenteeritava paragrahvi eesmärk on, nagu eelnevategi puhul, tagada kohtu töö efektiivsus ja vältida ülekoormust. Sellest johtuvalt ei või teatud nõudeid esitada isegi siis, kui täidetud on muud nõuded, eelkõige isiku subjektiivsete õiguste kaitse.

Paragrahv 45 esimese lõike kohaselt võib keelamiskaebuse (§ 37 lg 2 p 3) esitada, kui täidetud on kaks kumulatiivset tingimust: esiteks peab olema põhjust arvata, et haldusorgan annab isiku õiguseid rikkuva haldusakti või teeb sellise toimingut, teiseks peab haldusakti või toimingut vaidlustamine *ex post* olema ebatõhus. Probleeme on praktikas tekkinud teise tingimuse mõistliku sisustamisega. Nii on Riigikohus pidanud hiljuti selgitama, et isiku kodakondsuse kaotanuks lugemise menetluses on õigustatud sellise haldusakti preventiivne vaidlustamine keelamiskaebusega.¹⁶⁷ Samas on tõdetud, et ebamäärase kaebuse puhul pole võimalik kontrollida, kas esineb põhjust arvata, et haldusorgan isiku õiguseid rikkuva haldusakti annab.¹⁶⁸

Kommenteeritava paragrahvi teine lõige piirab tuvastamiskaebuse esitamist. Tuvastamiskaebust on mõnikord peetud üleliigseks ja tühistamiskaebusega hõlmatuks ja sellised ilmingud on leitavad üle HKMS-i. Seega ei ole üllatav, et tuvastamiskaebusele on seatud täiendav piirang – selle saab esitada juhul, kui õiguste kaitseks ei leidu tõhusamaid vahendeid. Tuvastamiskaebuse eelduseks on seega põhjendatud preventiivne või rehabiliteeriv huvi, mis võimaldab asjaolu kindlakstegemise kaudu kaebajal oma õigusi kaitsta.¹⁶⁹

Kommenteeritava paragrahvi lõiked 3 ja 4 käsitlevad olemuslikult vastandlikke juhtumeid – olukordi, kus vaidlustatakse kas enne haldusakti tehtud menetlustoimingut või pärast haldusakti andmist tehtud vaideotsuse eraldiseisvat vaidlustamist. Reaalses elus tuleb kahtlemata rohkem esile viimast. Seejuures tõlgendatakse HKMS § 45 lg 4 tihtipeale vääralt selliselt, et vaideotsust saab vaidlustada ainult erandjuhtudel. Nii pöörduakse halduskohtusse ainult esialgse haldusakti tühistamise nõudes, jättes vaideotsuse sõltumata kohtuotsusest kehtima. See ei ole sätte eesmärk. HKMS § 45 lg 4 räägib vaideotsuse eraldiseisvast vaidlustamisest, olukorras, kus isiku õigusi riivab nii haldusakt kui vaideotsus, on kohane vaidlustada kohtus mõlemad. Muu hulgas aitab

¹⁶⁷ RKHKo 3-25-2024.

¹⁶⁸ RKHKm 3-22-1389, p 12.

¹⁶⁹ RKHKo 3-21-1366, p 15.

selline toimimine kiiremini kontrollida kaebuse tähtaegsust ja tagab õigusselguse. Sellist järeldust toetab ka HMS § 87 lg 2 p 1.

10.2.10. Paragrahv 46. Kaebetähtaeg

Kommenteeritav paragrahv sätestab vahest kõige olulisema piirangu PS §-s 15 toodud kohtukaebepõhiõigusele: kaebetähtaja. Kaebetähtaeg ehk tähtaeg, mille möödudes on õiguste kaitse kohtus välistatud, on vajalik nii selleks, et sundida isikuid enda õiguste kaitsega kiiresti tegelema, ent ka piirama kaebuste ringi, mis on esitatud ilma tegeliku õiguskaitsevajaduseta, nt lihtsalt huvi pärast kohtu seisukoha saamiseks – üldjuhul on põhjendatud eeldada, et mida pikem aeg on õiguste rikkumisest möödas nii, et kaebaja pole selle vastu midagi ette võtnud, seda vähem oluline see tema jaoks on. Ehk olulisemgi on kaebetähtaja õigusrahu toov funktsioon: kui isikud saaksid vaidlustada haldusakte ükskõik millal tulevikus, puuduks nende tõhusaks töötamiseks vajalik kindlus, et haldusakt jääb püsima. Seetõttu on HKMS-s sätestatud kaebetähtajad haldusaktide ja toimingute vaidlustamiseks. Et erinevate nõuete olemusest tulenevalt on mõistlik kaebetähtaeg erinev, ongi HKMS-s see seatud sõltuvusse nõudest. Liitkaebuse tähtaegsuse puhul tuleb seega kontrollida iga nõude tähtaegsust eraldi. Kaebus loetakse tähtaegseks, kui see on kohtusse saabunud tähtaja jooksul. Oluline ei ole seejuures, et kaebus oleks saabunud õigesse kohtusse, või see, et kaebus oleks menetlusse võtmiseks sobivas vormis.

Valdav osa kaebustest sisaldavad tühistamis- või kohustamisnõuet. Mõlema puhul tuleb kaebus esitada 30 päeva jooksul, arvates haldusakti või selle andmisest keeldumise teatavaks tegemisest (HKMS § 46 lg-d 1–2). Seetõttu on halduskohtumenetluses põhiliseks kaebetähtajaks just 30 päeva. Mh on sama kaebetähtaeg ka apellatsioon- ja kassatsioonkaebuse esitamisel (HKMS § 181 lg 1, § 212 lg 1). Kohustamiskaebuse puhul on lisaks toodud eriregulatsioon juhuks, kui haldusorgan viivitab haldusakti andmisega. Sellisel juhul võib kohustamisnõude esitada ühe aasta jooksul, arvates tähtajast, mil haldusorgan pidi haldusakti andma, tähtaja puudumisel kahe aasta jooksul haldusakti taotlemisest (HKMS § 46 lg 2).

Paragrahv 46 lõike 3 kohaselt võib keelamiskaebuse esitada tähtajatult. Tegemist ei ole siiski seadusandja erilise heldusega keelamiskaebust esitada sooviva kaebaja vastu. Keelamiskaebus tuleb olemuslikult esitada *enne* haldusakti andmist või toimingu tegemist, mistõttu toimib haldusakti andmine või toimingu tegemine omamoodi kaebetähtajana. Seetõttu ei ole võimalik kehtestada keelamiskaebusele seadusega kaebetähtaega. Arvestades keelamiskaebusele esitatavaid

lisapiiranguid (HKMS § 45 lg 1, vt ka ptk 10.2.9), ei too see eeldatavalt kaasa ka kaebuste suurt arvu.

Hüvitamiskaebuse tähtaeg (HKMS § 46 lg 4) põhjustab praktikas enim probleeme. Iseenesest on 3-aastane tähtaeg arvates teatud asjaolust teadasaamisest, kuid mitte rohkem kui 10 aastat asjaolust endast, kasutuses ka mujal (nt TsÜS §-d 150, 151).¹⁷⁰ Samas peaks HKMS enda eesmärgist tulenevalt olema võimalikult lihtsasti arusaadav, eriti kaebetähtaja osas¹⁷¹, mida seesugune „topelttähtaeg“ ei soosi. Praktikas on kaebajad tihtilugu asunud seisukohale, et hüvitamiskaebuse võib igal juhul esitada 10 aasta jooksul pärast haldusaktist teadasaamist. Tegelikuses on üldiselt kaebetähtajaks siiski 3 aastat haldusaktist teadasaamisest. 10-aastane kaebetähtaeg on lihtsalt puhvriks olukordadele, mil kaebaja ei pidanudki teada saama, et talle on kahju tekitatud. Veel on erandjuhuks jätkuva toiminguga kahju tekitamise vaidlustamine, mille puhul on kohtupraktikas asutud seisukohale, et kahjust teadasaamise hetk on üldjuhul jätkuva toiminguga kahju tekitamise lõpetamine, välja arvatud juhul, kui on ilmne, et isik sai või pidi saama kahju lõplikust ulatusest teada varem.¹⁷² Viimaste aastate kohtupraktikas on see relevantne nt kinnipeetavate alasti läbiotsimisega tekitatud kahju hüvitamise vaidlustes.

Kommenteeritava paragrahvi lõike 5 järgi võib haldusakti õigusvastasuse kindlakstegemisele suunatud kaebuse esitada kolme aasta jooksul haldusakti andmisest. Muu tuvastamiskaebuse võib esitada tähtajatult. Tühine haldusakt on kehtetu algusest peale (HMS § 63 lg 1), tühise haldusakti puhul loetakse, nagu seda polekski olemas.¹⁷³ Haldusakt, mida pole olemas, ei saa olla ka õigusvastane. Seega puudub haldusakti tühisuse tuvastamisele suunatud kaebuse puhul kaebetähtaeg.¹⁷⁴ Arvestades, et haldusakti tühisus on võrdlemisi erandlik ja tühisuse alused on ammendavalt sätestatud HMS-s, kusjuures puudused peavad olema ka olulised ja ilmselged¹⁷⁵, on mõistlik, et sellise haldusakti tühisuse saab tuvastada igal ajal. See on ka üheks põhjuseks, miks

¹⁷⁰ Tuleb tõdeda, et viidatud näidetes mitte kaebe-, vaid aegumistähtajana.

¹⁷¹ Pilving, I. Põhiseaduse § 15 komm 53. – Madise, Ü. *et al* (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 5., täiend. vlj. Tartu: sihtasutus Iuridicum 2020.

¹⁷² RKHKm 3-3-1-20-15, p 12.

¹⁷³ Saarmets, V. Haldusakti tühisus. – Õiguskeel 4/2017.

¹⁷⁴ Vt ka TrtRnKo 3-20-225, p 15.2.

¹⁷⁵ Nt RKHko 3-18-1725, p 16.

jaatada tuvastamiskaebuse vajalikkust tühistamiskaebuse kõrval – tühistamiskaebusele seatud kaebetähtaeg välistaks tühise haldusakti mõju kõrvaldamise.

HKMS § 46 lg 6 lubab seadusega kehtestada eelnevast erinevad kaebetähtajad. Seega tuleb HKMS § 46 käsitada kui kaebetähtaegade üldnormi halduskohtumenetluses, mida võib täpsustada eriseadustega. Näiteks on HKMS-st lühemad kaebetähtajad sätestatud menetlustes, kus kiire lahendini jõudmine on oluline, nt välismaalaste asjades (nt väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse¹⁷⁶ § 13 lg 3, VRKS § 3² lg 8, § 25¹ lg 1, § 57 lg 5, § 65 lg 3).

Paragrahvi 46 seitsmes lõige näeb ette, et kaebetähtaeg on möödunud ka siis, kui isikule pole haldusakti teatavaks tehtud, kuid ta on sellest teada saanud muul moel, ja viivitanud ebamõistlikult tühistamis- või kohustamiskaebuse esitamisega. Kuna muul moel teadasaamise täpset hetke on raske tuvastada ja ebamõistlik venitamine on määratlemata õigusmõiste, on kohtul kaebuse mittetähtaegseks lugemisel HKMS § 46 lg 7 järgi oluline kaalutlusruum.

10.2.11. Paragrahv 47. Kohtueelne menetlus

Kommenteeritav paragrahv näeb ette korra, kuidas pöörduda halduskohtusse, kui eelnevalt on läbitud kohtueelne menetlus. Kohtueelne menetlus võtab üldjuhul aega kauem kui halduskohtumenetluses tüüpiline kaebetähtaeg 30 päeva. Seega võib HKMS § 47 näha ka kui erinormina eelmisele. Samuti võimaldab HKMS § 47 kohtusse pöördumiseks lisatingimusi, mistõttu on põhjendatud käsitleda seda kui PS §-s 15 toodud kaebepõhiõigust riivavat sätet (kohustusliku kohtueelse menetluse puhul). Riivet õigustab kohtumenetluse tõhususe eesmärk, samuti see, et pärast kohtueelse menetluse läbimist on kohtusse pöördumine võimaldatud.

HKMS § 47 lg 1 kohaselt võib seadusega ette näha kohustusliku kohtueelse menetluse. Sellisel juhul võib kaebuse halduskohtusse esitada juhul, kui kohtueelne menetlus on läbitud või isik on teinud omalt poolt kõik, et see läbida. Samuti ei või kohtusse pöörduda osas, millega kohtueelses menetluses nõue rahuldati.

Oluline on, et kohustusliku kohtueelse menetluse saab ette näha vaid seadusega. Lisaks HKMS § 47 lg 1 esimese lause sõnastusele toetab seda ka seaduslikkuse põhimõte – põhiõiguste seisukohalt

¹⁷⁶ RT I, 26.06.2025, 25.

olulised otsused peab langetama seadusandja. Võib vaielda, kas kohustuslik kohtueelne menetlus kujutab endas alati olulist kohtukaebepõhiõiguse piirangut, igal juhul ei ole aga vale sätestada ka väiksemad piirangud ainult seadusega. Üheks näiteks kohustuslikust kohtueelsest menetlusest on riigieksami tulemuse vaidlustamine, mille puhul tuleb enne halduskohtusse pöördumist esitada vaie HTM-le (PGS § 33, vt ka ptk 4.2.3). Seevastu nt Tartu Ülikoolis saadud hinnete haldusorganisiseseks vaidlustamiseks ette nähtud kord (õppekorralduseeskirja¹⁷⁷ p 150 jj) on küll kohtueelne menetlus HKMS § 47 mõttes, ent mitte kohustuslik kohtueelne menetlus sama sätte esimese lõike mõttes, kuna see ei ole sätestatud seadusega.¹⁷⁸ Seega ei ole tõenäoliselt välistatud, et ülikoolis saadud hinnet võib vaidlustada otse halduskohtus ka ilma õppeprodekaani ja vaidluskomisjoni poole pöördumata. Siiski tuleb tõdeda, et selliste otsustuste kohtulik kontroll on piiratud, mh tulenevalt akadeemilise vabaduse põhimõttest (PS § 38).¹⁷⁹

Kommenteeritava paragrahvi lõige 2 näeb ette kaebetähtaja juhul, kui isik on läbinud kohtueelse menetluse. Kaebajale võib jääda arusaamatuks, et HKMS § 47 lg 2 on eelmise paragrahvi suhtes erinormiks. Õnneks on kohtueelse menetluse puhul nõudeks tihti kohustamis- või tühistamisnõue, mis osas kattuvad §-de 46 ja 47 kaebetähtajad. Sarnaselt teiste kaebetähtaegadega, võib ka seda tähtaega seaduste muuta.

HKMS § 47 lg 3 sõnastus kattub olulisel määral HKMS § 46 lg 2 sõnastusega. Selle tähenduse kohta vt ptk 10.2.10.

10.2.12. Paragrahv 48. Kaebuste liitmine ja nõuete eraldamine

Kommenteeritava paragrahvi eesmärk on halduskohtumenetluse tõhustamine. Seejuures võib menetlus erinevates olukordades olla tõhusam nii kaebuste liitmise kui selle vastandprotsessi, nõuete eraldamise puhul.

HKMS § 48 lg 1 sätestab kaebuste liitmiseks mitu tingimust. Esiteks peab kohtu menetluses olema mitu asja, kus vähemalt üks pooltest on sama. Teise tingimuse kohaselt peavad liidetavad nõuded

¹⁷⁷ Õppekorralduseeskiri. – TÜ Senati 28.05.2021 määrus nr 3. – <http://www.ut.ee/oke>.

¹⁷⁸ Vt RKHKo 3-3-1-68-12, p 25.

¹⁷⁹ Samas, p 24. Vt ka Rajandu, K. Avalik-õigusliku ülikooli üliõpilase õpitulemustele antavate hinnangute vaidlustamine Tartu Ülikooli näitel. Magistritöö. Juhendaja Ene Andersen. Tartu: Tartu Ülikool 2014. – <https://dSPACE.ut.ee/server/api/core/bitstreams/907fa16b-5212-4412-ba43-06680dd7e1cb/content>.

olema sellised, et need oleks võinud kohe esitada ühes kaebuses (vt ka ptk 10.2.1). Viimaks nõuab HKMS § 48 lg 1, et kaebuste liitmine võimaldaks asjade kiiremat ja lihtsamat (s.o. tõhusamat) lahendamist. Kohus liidab kaebused määrusega, kusjuures tähele tuleb panna, et kaebuste liitmine on kohtu kaalutusotsus – ka eeltoodud tingimuste täitmisel ei ole kohtul kohustust kaebuseid liita. Kaebuste liitmise määruse peale ei saa esitada määruskaebust (vt HKMS § 203 lg 1). Kaebaja(te)l ei ole subjektiivset õigust kaebuste liitmiseks. Kuna kaebuste liitmine üldjuhul kaebajate õiguseid mõjutada ei saa, ei tuleks sellises regulatsioonis näha lünka, vaid vastupidi: kohtu ainupädevusse jäetud liitmine hoiab ära võimalikud sellekohased vaidlused, mis asja lahendamist pikendaksid. Kui halduskohus on tõepoolest vääralt kaebused liitnud või liitmata jätnud, on võimalik esitada vastuväide apellatsioonkaebuses (HKMS § 203 lg 1).

Paragrahvi 48 teise lõike kohaselt võib kohus ühes kaebuses esitatud nõuded eraldada, kui nõudeid ei olnud võimalik koos esitada või nõuete eraldamine võimaldaks asja kiiremat lahendamist. Tegemist on sisuliselt vastandsuunalise protsessiga, kus ühest kaebusest tehakse kaks. Siiski on HKMS § 48 lg 2 sõnastus pisut erinev esimese lõike omast. Palju tähelepanu ei tohiks panna, et nõuete eraldamine peab võimaldama üksnes kiiremat lahendamist, samas kui kaebuste liitmine kiiremat ja lihtsamat. Pigem on tegu lõike 2 puhul madalama standardi loomise kui sisulise erinevusega. Küll aga tuleb rõhutada, et HKMS § 48 lg 2 puhul puudub kohtul otsustuskaalutus nõuete eraldamise osas – kui eeltoodud kumulatiivsed tingimused on täidetud, tuleb kohtul nõuded eraldada. Samas, et ka see määrus ei ole määruskaebemenetluses vaidlustatav, ei oma reaalses elus lõike 2 imperatiivne sõnastus ilmselt suurt tähendust. Võimalik, et selliselt võetakse kohtult üksnes kohustus oma vastavat kaalutlust põhjendada. Ülejäänud osas kehtib nõuete eraldamisele *mutatis mutandis* kaebuste liitmise tingimused.

10.2.13. Paragrahv 49. Kaebuse muutmine

Kommenteeritav paragrahv sätestab juhud, mil on lubatud kaebust muuta, samuti toimingud, mida ei loeta kaebuse muutmiseks. Paragrahvi esimese lõike kohaselt võib kaebust muuta kuni kohtuvaidluseni, kui asi vaadatakse läbi suulises menetluses, või taotluste esitamise tähtaja möödumiseni, kui asi vaadatakse läbi kirjalikus menetluses. Oluline on, et kaebuse muutmine peab olema kohtu hinnangul otstarbekas kaebuse eesmärgi saavutamiseks ning kaebus peab olema lubatav ka muudetud kujul. Seejuures ei tule arvestada kaebetähtaega – HKMS § 49 lg 1 teise lause kohaselt loetakse uus nõue esitatuks esialgse kaebuse esitamise ajal. Kuna selliselt võiks

kuritarvitada enda õiguseid, nt muuta kaebust korduvalt ja lisada nõudeid, mis muidu ei oleks tähtaegsed, on tarvis, et kohus kaebuse muutmisele nõustuks. Kaebuse muutmine tuleb vastu võtta määrusega, kusjuures vastuvõtmisest keeldumise peale võib kaebaja esitada määruskaebuse ringkonnakohtule, ja ringkonnakohtu määruse peale omakorda Riigikohtule (HKMS § 49 lg 6).

Pärast eelmises lõigus toodud tähtaega saab kaebust muuta veel erandlikematel juhtudel. Lisaks lõikes 1 toodud tingimustele peab selleks olema mõjuv põhjus. HKMS § 49 lg 2 toob näitena välja kaks võimalikku sellist olukorda – esiteks, kui seda tingib asjaolu, mida kõrgema astme kohus peab käesoleva seadustiku kohaselt arvestama, või teiseks, menetlusnormi rikkumisel madalama astme kohtu poolt. Tõenäoliselt võiks kolmandana lisada ka sellise asjaolu ilmnemine, mis varasemalt ei olnud ega saanudki olla kaebajal teada. Eeskätt võiks viimane näide kõne alla tulla hüvitamiskaebuste puhul.

Kuigi kaebuse muutmisele on seatud ranged reeglid, ei tähenda see veel, et igasugune kaebuse teksti muutmine oleks veel kaebuse muutmine HKMS § 49 mõttes. Seaduse mõttes tuleb kaebuse muutmiseks eeskätt lugeda täiendava nõude või aluse lisamist. Nõude väljajätmine, niisamuti aluse täpsustamine ja täiendamine ei ole kaebuse muutmine (HKMS § 49 lg 3 p-d 1, 5). Huvitav on, et rahalise nõude suurendamist ei loeta kaebuse muutmiseks. Esmapilgul võiks siit tuleneda viis riigilõivu maksmisest kõrvale hoida, esitades esmalt kaebuse väikese hüvitise nõudega ja pärast menetlusse võtmist suurendama hüvitist soovituni. Siiski välistab sellise võimaluse sõnaselgelt HKMS § 104 lg 4.

Paragrahv 49 lõike 5 eesmärk on õigusemõistmise lihtsustamine. Mitmeid kordi kaebust muutes võib kohtul muutuda raskeks kaebuse kui tervikpildi nägemine, eriti kuna kaebuse täiel kujul lugemiseks tuleb toimikus edasi-tagasi „hüpata“. Seega saab kohus sellistel puhkudel nõuda kaebuse tervikteksti esitamist. Ebaselgeks jääb, mis on sellise kohustuse eiramise tagajärjeks, nt kas selle alusel saab kaebuse jätta läbi vaatamata või menetlusosalist trahvida.

10.3. Kokkuvõte

Halduskohtumenetluse seadustik on kolmest põhilisest menetlusseadustikust – HKMS, KrMS, TsMS – lühim. Samas ongi HKMS-i ja üleüldse haldusõiguse võlu regulatsiooni lihtsuses ja lühikeses pikkuses. Seda tuleks pidada positiivseks ka põhjusel, et HKMS-ga peavad kokku puutuma kaebajad, kel ei pruugi õigusharidust olla, mistõttu aitab arusaadav menetlusseadustik

tagada ka õigust tõhusale õiguskaitsele (PS § 13 lg 1) ja kohtukaebepõhiõigust (PS § 15 lg 1). HKMS täidab neid eesmäärke suurepäraselt.

HKMS ptk 4 lühikommentaarist nähtub, et kuigi sätte sõna ja mõte, samuti tegelik kohtupraktika ei pruugi alati kokku minna (nt HKMS § 38 tõlgendamisel), on lahknevused siiski kaebaja kasuks ja neid ei saa seega näha oluliste probleemkohtadena (*in dubio pro libertate*). Tänu sätete täpsemale ja süsteemsemale käsitlusele jõudis mulle selgemalt kohale, et paljude kaebusele esitatud nõuete jm meneltuspiirangute näol on tegemist ühe ja sama põhiõiguse iseendaga põrkumisega – nii on piirang kohtusse pöördumisele kohtukaebepõhiõiguse riive, ent samal ajal vajalik, et tagada kohtute mõistuspärane töökoormus ja selle kaudu isikute õigus saada kohtust kaitset enda õigustele. Seetõttu on sellised riived õigustatud.

Tähelepanuväärne on, et erinevalt kõigist teistest seadustest, mida selles päevikus käsitletud on, ei ole selles kokkuvõttes välja tuua ühtki suuremat probleemi, rääkimata võimalikest põhiseadusvastastest kohtadest. Võib väita, et selle tingib vaid ühe peatüki käsitlemine – ja sel on kindlasti tõepõhi all –, kuid arvestades võrdlemisi laia käsitlust halduskohtumenetlusest, mis peatükki koondada õnnestus, tuleb eeskätt kiita HKMS koostajaid ja rakendajaid.

Lisaks aitas käesoleva peatüki koostamine mul täiendada ja korrastada enda teadmisi halduskohtumenetlusest. Seejuures tuleb mainida, et peatüki valik oli hämmastavalt hea – 13 paragrahvi kaudu sai loogiliselt käsitleda ka väga paljusid olulisi teemasid halduskohtumenetluses, mis neis paragrahvides otsesõnu ei peitunud. Seega ei ole liialdatud öelda, et käesoleva peatüki kirjutamine süttas mind veelgi rohkem halduskohtumenetlusega tegelema. Loodetavasti andis peatükk sama palju indu ka lugejale!

Kokkuvõte

Käesolevas päevikus analüüsiti kümmet Eestis hetkel kehtivat seadust. Seadused valiti, lähtudes autori huvidest nende reguleerimisalade vastu. Üritati käsitleda seadusi nii avalikust kui eraõigusest, samas, nagu nähtub ka sisukorrast, jäid avaliku õiguse alla liigitatavad seadused selgesse ülekaalu.

Seaduste lugemise päevik võimaldas tutvuda minu jaoks täiesti uute seadustega, samas reflekteerida ka nende üle, mida juba varasemalt tundsin ja olin rakendanud. Mõlemal juhul tõi seaduste tähelepanelik lugemine esile puudused ja probleemsed kohad, mida esmapilgul märganud ei oleks. Autoriõiguse seaduse puhul oli selliseks avastuseks nt tehisaru poolt loodud sisule tekkida võivad autoriõigused – nii autoriõiguse tekkimise küsitavus kui küsimus, kes on sellise sisu autor. Ilmnes, et Euroopas on pigem asunud seisukohale, et TI loodule autoriõigust ei teki, Hiinas aga vastupidisele arvamusele (vt ptk 5.2). Kohtute seadusega täpsem ja süvitsiminevam tutvumine võimaldas leida hulgaliselt vigu nii normiloome koha pealt kui põhimõttelisi küsitavusi (nt rahvakohtunikega seotud mitmed mured) ja ka tõenäoliselt põhiseadusvastaseid kohti (vt ptk 6.2).

Lisaks seadustega tutvumisele ja nende analüüsimisele aitas päeviku pidamine kindlasti kaasa ka akadeemilise stiili harjutamisele. Oluline roll on siin selles, et päevikukanded on üles ehitatud erinevalt – mõnel puhul on käsitletud kõiki peatükke/sätteid (nt ptk-d 2, 6), mõnikord ainult konkreetseid sätteid (nt ptk 8), aga ka teemade kaupa (nt ptk 4). Viimane peatükk on üles ehitatud lühikese kommentaarina HKMS ptk-le 4. See võimaldas katsetada erinevate kirjutamisstiilidega ja muudab loodetavasti päeviku lugemise mitmekülgsemaks.

Samuti aitas käesoleva päeviku pidamine tutvuda õigusteaduskonna üliõpilastööde vormistamise juhendiga. Kuigi vormistusnõudeid ülesanne ei sisaldanud, võtsin eesmärgiks, et valminud päevik vastaks õigusteaduskonna nõuetele. Nii sai päevik lisaks sisulisele funktsioonile ka vormilise.

Ühtlasi saan kinnitada, et sissejuhatuses püstitatud eesmärk – et päevikust ei kujuneks sisutühi, pelgalt eksamile pääsemiseks koostatud dokument, vaid et see oleks kasulik nii vanade teadmiste kinnistamiseks kui uute omandamiseks – sai päeviku koostamisega kuhjaga täidetud. Tunnen, et seaduste lugemise päevik on andnud mulle rohkem kindlust erinevate seaduste rakendamisel, aga ka üliõpilastöö vormistamisel, viitamisel, arendanud teadmisi õigusvälistest valdkondadest (nt keeleteadus ptk 9 puhul) jne. Seetõttu loen käesoleva päeviku õnnestunuks.

Kasutatud allikad

Lühendid

AdvS – advokatuuriseadus

ATS – avaliku teenistuse seadus

AutÕS – autoriõiguse seadus

EKI – Eesti Keele Instituut

EKo – Euroopa Kohtu otsus

ELL – Euroopa Liidu leping

GG – *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (sks k Saksamaa Liitvabariigi põhiseadus)

HaS – Eesti Vabariigi haridusseadus

HKMS – halduskohtumenetluse seadustik

HMS – haldusmenetluse seadus

JDM – Justiits- ja Digiministeerium

KEK – kohtunikueksamikomisjon

KHN – kohtute haldamise nõukoda

KIS – kohtute infosüsteem

KOKS – kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

KOV – kohalik omavalitsusüksus

KrMS – kriminaalmenetluse seadustik

KS – kohtute seadus

KVTS – kaitseväeteenistuse seadus

PGS – põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet

PS – Eesti Vabariigi põhiseadus

PSJKS – põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus

PSTS – Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus

RKEK_m – Riigikohtu erikogu määrus

RKHK_m – Riigikohtu halduskolleegiumi määrus

RKHK_o – Riigikohtu halduskolleegiumi otsus

RKPJK_a – Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi asi

RKPJK_m – Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi määrus

RKPJK_o – Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus

RKÜK_m – Riigikohtu üldkogu määrus

RKÜK_o – Riigikohtu üldkogu otsus

TlnHK_o – Tallinna Halduskohtu otsus

TrtHK_o – Tartu Halduskohtu otsus

TrtRnK_o – Tartu Ringkonnakohtu otsus

TsMS – tsiviilkohtumenetluse seadustik

USCO – *United States Copyright Office* (ingl k Ameerika Ühendriikide autoriõiguste amet)

VRKS – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus

VTMS – väärteomenetluse seadustik

ÕKS – õiguskantsleri seadus

ÕS – õigekeelsussõnaraamat

Kasutatud kirjandus

1. Anvelt, K. Riigikohtu esimees: süsteemiga laiemalt tegelemast keeldumine on lõpuks hukatuslik. – Delfi 27.12.2024.
2. Asi, A. Rahvakohtuniku roll tuleks kaotada või ümber mõtestada. – ERR 04.04.2023.
3. Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu. 866 SE. – <https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c185b2b1-7a43-3346-8d00-9bc5616cdf2/autorioiguse-seaduse-muutmise-seadus/>.
4. Brett, V., Hussar, A. Kohtunikueksamikomisjoni 2024. aasta tegevuse ülevaade. Kohtute aastaraamat 2024.
5. Eesti Kohtud. Meie inimesed. Kohtunikuabi. Kättesaadav: <https://www.kohus.ee/tule-meile-toole/meie-inimesed>.
6. Ernits, M. Üldkorraldusest määruseks ja vastupidi? – Juridica 2022/7, lk 451–462.
7. Haridus- ja Teadusministeerium. Järgmise ÕSi väljaandmiseks muudetakse tegevuskava. – <https://www.hm.ee/uudised/jargmise-osi-valjaandmiseks-muudetakse-tegevuskava>.
8. Heinla, E. Õiguskantsler Ülle Madise: kiusamist on Eestis liiga palju, ametnikud peaksid olema inimese poolel. – Delfi 02.01.2025.
9. Hindre, M. Andmebaas, millest ei teadnud ka peaminister: kaamerad salvestavad iga kuu 20 miljonit autonumbrit. Eesti Ekspress 23.04.2025.
10. Iva, S. Lõunaeesti ja võru keel: mõisted ja keelepuu. – Oma Keel 17/2008, lk 5–12.
11. Kaasik, R. Koolide autonoomsus – mida see tähendab? – Õpetajate Leht 22.04.2025.
12. Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. 203 SE. – <https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/15af48d8-a463-44aa-9989-7fc5a51f7d9e/kohtute-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus/>.
13. Kolk, T. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamine I ja II astme kohtutes. Tartu 2013.

14. Koppel, K (toim.). Õiguskantsler: Tartu viie kooli ühiskatsete kokkulepe on seadusega vastuolus. – ERR 10.02.2025.
15. Lindström, L., Plado, H. Lõunaesti keel vajab keeleteaduse toetust. – ERR 07.02.2025.
16. Lõhmus, U. et al (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid. Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapital 2022.
17. Madise, Ü. *et al* (peatoim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 5., täiend. vlj. Tartu: sihtasutus Iuridicum 2020.
18. Möttus, A. Õiguskantsleri eelkontroll – kas põhiseaduses ettenähtud pädevuse teostamine või lubamatu sekkumine seadusandlikku protsessi? – Riigiõiguse aastaraamat 4/2023, lk 32–53.
19. Mäekivi, M (toim.). Täismahus: Tallinna Sadama kohtuotsus. – ERR 22.07.2024.
20. Mälksoo, L. Kuidas muuta põhiseadust? – Postimees 13.05.2002.
21. Paabo, R. Eesti viipekeel ja selle loome. – Oma Keel 25/2012, lk 37–46.
22. Parind, M. Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade. Tallinn: UKU 2022.
23. Peegel, M. Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna. – ERR 29.09.2025.
24. Peegel, M. Uus ÕS ilmub detsembris. – ERR 01.10.2025.
25. Pihl, K. "Pealtnägija": kas rahvakohtunike süsteem on ajale jalgu jäänud? – ERR 01.10.2025.
26. Prigoda, R. Me peame rääkima kohtunike tervisest. Kohtute aastaraamat 2022. Kättesaadav: <https://aastaraamat.riigikohus.ee/me-peame-raakima-kohtunike-tervisest/>.
27. Prillop, K. *et al*. Eesti keele ajalugu. Tartu Ülikooli kirjastus 2020.
28. Rahandusministeerium. Avaliku sektori statistika. Kättesaadav: <https://www.fin.ee/riigihaldus-ja-avalik-teenistus-kinnisvara/riigihaldus/avaliku-sektori-statistika>.
29. Rajandu, K. Avalik-õigusliku ülikooli üliõpilase õpitulemustele antavate hinnangute vaidlustamine Tartu Ülikooli näitel. Magistritöö. Juhendaja Ene Andersen. Tartu: Tartu

Ülikool 2014. – <https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/907fa16b-5212-4412-ba43-06680dd7e1cb/content>.

30. Riigikogu. Euroopa põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma seisukohad Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise küsimuses 2005. Kättesaadav: https://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/eps1_20051211_ee.pdf.
31. Riigikohus. Põhiseaduslikkuse järelevalve. – <https://www.riigikohus.ee/et/menetlus-riigikohtus/pohiseaduslikkuse-jarelevalve> (10.09.2025).
32. Saarmets, V. Haldusakti tühisus. – Õiguskeel 4/2017.
33. Sander, M. Iga kanne loeb. Kohtute aastaraamat 2024.
34. Sõnaveeb. Portaalist. – <https://sonaveeb.ee/about>.
35. United States Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence. Part 2: Copyrightability. 2025.
36. Voomets, E (toim.). Õiguskantsler: Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete korraldus ei ole seadusega kooskõlas. – Delfi 10.02.2025.
37. Õiguskantsleri Kantselei. Õiguskantsleri aastaülevaade 2024/2025. Kättesaadav: <https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2025/>.

Kasutatud õigusaktid

38. Autoriõiguse seadus. – RT I, 12.07.2025, 9.
39. Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT I, 11.04.2025, 2; RT I 2007, 33, 210.
40. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. – RT I 2003, 64, 429.
41. Euroopa Liidu leping. – ELT C 191, 29.7.1992.
42. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
43. Halduskohtumenetluse seadustik. – RT I, 08.07.2025, 14.

44. Haldusmenetluse seadus. – RT I, 06.07.2023, 31.
45. Isikuandmete kaitse seadus. – RT I, 12.07.2025, 14.
46. Kaitseväeteenistuse seadus. – RT I, 27.09.2024, 6.
47. Karistusseadustik. – RT I, 05.07.2025, 9.
48. Keeleseadus. – RT I, 30.01.2025, 3.
49. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus. – RT I, 08.07.2025, 68.
50. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus. – RT I, 20.05.2025, 3.
51. Kohtunikueksamikomisjoni töökord. KEKo 11.11.2016 nr 1. – https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/3.%20V%C3%A4lisveebi%20sisu%20materjali/d/KEK/Kohtunikueksamikomisjoni%20tookord_22.04.2025.pdf.
52. Kohtute seadus. – RT I, 14.03.2025, 24.
53. Korrakaitse seadus. – RT I, 05.07.2025, 12.
54. Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord. JMm 08.02.2018 nr 7. – RT I, 18.09.2025, 17.
55. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. – RT I, 07.03.2019, 4.
56. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. – RT I, 09.01.2025, 24; RT I, 26.04.2024, 11.
57. Riigilõivuseadus. – RT I, 02.10.2025, 7.
58. Riigivastutuse seadus. – RT I, 07.05.2025, 19.
59. Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus. – RT I, 11.03.2023, 12.
60. Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord. HTMm 15.12.2015 nr 54. – RT I, 10.04.2025, 14.
61. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I, 31.12.2024, 48.

62. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus. – RT I, 26.06.2025, 23.
63. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus. – RT I, 26.06.2025, 25.
64. Õiguskantsleri seadus. – RT I, 26.05.2020, 11.
65. Õppekorralduseeskiri. – TÜ Senati 28.05.2021 määrus nr 3. – <http://www.ut.ee/oke>.

Kasutatud kohtupraktika ja õiguskantsleri seisukohad

66. EKo 6-64, *Costa vs. ENEL*.
67. EKo C-399/11, *Melloni vs Ministerio Fiscal*.
68. Pekingi internetikohtu otsus nr 11279.
69. Praha linnakohtu otsus nr 10 C 13/2023.
70. RKEKm 2-25-1078.
71. RKEKm 3-23-1995.
72. RKEKm 3-24-1540.
73. RKHKo 3-11-1355.
74. RKHKo 3-18-1725.
75. RKHKo 3-21-1366.
76. RKHKo 3-23-1915.
77. RKHKo 3-3-1-44-10.
78. RKHKo 3-3-1-10-11.
79. RKHKo 3-3-1-68-12.
80. RKHKo 3-3-1-83-14.
81. RKHKm 3-17-2784.
82. RKHKm 3-17-725.

83. RKHKm 3-19-882.
84. RKHKm 3-22-1389.
85. RKHKm 3-25-2024.
86. RKHKm 3-3-1-29-14.
87. RKHKm 3-3-1-31-03.
88. RKHKm 3-3-1-97-08.
89. RKKKo 1-23-4295.
90. RKPJKa 5-25-26.
91. RKPJKm 3-4-1-6-10.
92. RKPJKm 5-25-2.
93. RKPJKm 5-25-22.
94. RKPJKm 5-25-23.
95. RKPJKm 5-25-25.
96. RKPJKm 5-25-5.
97. RKPJKo 5-18-7.
98. RKPJKo 5-20-12.
99. RKPJKo 5-22-4.
100. RKPJKo 5-22-10.
101. RKPJKo 5-23-35.
102. RKPJKo 5-25-14.
103. RKÜKo 3-1-3-10-02.
104. RKÜKo 3-17-2913.
105. RKÜKo 3-18-1432.

106. RKÜKo 3-19-1861.
107. RKÜKo 3-2-1-140-12.
108. RKÜKo 3-24-2036.
109. RKÜKo 3-24-2946.
110. RKÜKo 3-3-1-41-06.
111. RKÜKo 3-3-1-85-10.
112. RKÜKm 3-24-2147.
113. TlnHKm 3-25-1450.
114. TlnHKm 3-25-2759, p 17.
115. TlnHKO 3-05-231.
116. TrtHKm 3-25-3283.
117. TrtHKO 3-25-697.
118. TrtHKO 3-09-703.
119. TrtRnKo 3-10-2042.
120. TrtRnKo 3-20-225.
121. Õiguskantsleri 28.12.2022 seisukoht nr 6-1/221807/2206803.
122. Õiguskantsleri 10.02.2025 seisukoht nr 7-5/250214/2500879.
123. Õiguskantsleri 11.04.2025 seisukoht nr 7-5/250298/2502648.
124. Õiguskantsleri 22.09.2025 seisukoht nr 18-2/251912/2506853.
125. Õiguskantsleri 07.03.2024 seisukoht nr 7-7/240375/2401441.

Kinnitusleht

Käesolevaga kinnitan, et:

- käesolev seaduste lugemise päevik on koostatud iseseisvalt ning kõigile töös kasutatud teiste autorite töödele ja andmeallikatele on viidatud;
- päeviku koostamiseks ei ole kasutatud generatiivse tehisintellekti abi.

Hermann Käbi